課程名稱：行政法07

00:00:07 - 00:00:08
好，大家，喂，好。

00:00:09 - 00:00:10
好，大家晚安喔。

00:00:10 - 00:00:14
然後今天天氣很差喔，所以辛苦大家冒雨前來，希望大家沒有淋濕。

00:00:16 - 00:00:18
那上課要用餐的請繼續用餐，不要緊的。

00:00:19 - 00:00:23
這個下次如果有胃口的話帶麻辣鍋來也可以喔。

00:00:23 - 00:00:23
好好。

00:00:24 - 00:00:26
我們來看一下274頁。

00:00:27 - 00:00:30
好，274頁這邊呢，我們來上新進度。

00:00:30 - 00:00:33
那當然老樣子，上新進度，你要知道你前後在幹什麼。

00:00:34 - 00:00:36
你看一下274頁最上面的標題。

00:00:37 - 00:00:39
這樣聲音可以嗎，如果太小聲要講，繼續講。

00:00:40 - 00:00:42
小寫三，那提到法律關係的消滅。

00:00:43 - 00:00:46
所以法律關係有開始，就有消滅。

00:00:46 - 00:00:47
昨天講到債務變更。

00:00:47 - 00:00:50
所以前面先有一個暫時跳過的所謂的成立。

00:00:50 - 00:00:55
然後呢，我們討論到它的變，也就是從義務主體A跑到義務主體B身上。

00:00:55 - 00:00:57
然後今天要來談消滅。

00:00:57 - 00:00:58
那先講一下結論。

00:00:59 - 00:01:00
這邊法律關係的消滅呢，

00:01:00 - 00:01:03
我們會講幾個就是常見的。

00:01:03 - 00:01:10
而在幾個常見的這類過程中，我們會聚焦在行政程序法有名定的這個東西上面，再講一次。

00:01:11 - 00:01:14
有一些消滅呢，程序法並沒有去把它定下來。

00:01:15 - 00:01:17
但是它依舊會發生，而且蠻常見的。

00:01:17 - 00:01:19
所以就是口頭帶一下。

00:01:19 - 00:01:21
然後呢，就會聚焦在程序法有特別講的。

00:01:21 - 00:01:24
也就是時效而產生的法律關係消滅。

00:01:25 - 00:01:26
那我先講結論。

00:01:27 - 00:01:31
為什麼時效到了，那權力或法律關係就會消滅呢？

00:01:31 - 00:01:33
那是因為我們跟民法不一樣。

00:01:33 - 00:01:37
民法如果是個時效到了，他是產生抗辯權。

00:01:37 - 00:01:42
假設我欠你錢，然後時效到了，你就有債權，但是我拒絕還，這個叫抗辯。

00:01:42 - 00:01:47
可是在公法的世界裡面，他的那個是所謂的消滅主義，他會讓權力便不見。

00:01:47 - 00:01:51
所以他也會是消滅的一種，好了，所以長話短說。

00:01:52 - 00:01:55
等一下呢，會列舉幾個常見的。

00:01:55 - 00:01:58
但是會聚焦在消滅時效這個區塊。

00:01:58 - 00:01:59
好，我們來看一下括號一喔。

00:02:00 - 00:02:04
權力拋棄，阿拉，這個地方沒有法條明定啊，但他依舊發生了，對不對？

00:02:05 - 00:02:10
可是你要注意喔，在司法上的權力拋棄，就是隨在你，你高興就好，可是公法上請注意喔。

00:02:12 - 00:02:20
比方說從第二行來，從機關的角度，應有其行使公權力達到公共利益的義務，原則上不得拋棄之。

00:02:20 - 00:02:24
那麼從人民的角度來看，也要看你對權利有沒有處分權。

00:02:24 - 00:02:27
所以一言以蔽之，學者通常會這樣繞一圈跟你講，但是呢，簡單講就是

00:02:29 - 00:02:34
公法上的權力，不是你想拋棄就拋棄，你是機關，原則上不行，因為你要施行公益。

00:02:35 - 00:02:38
人民呢，也要有法律給你特別的處分權的規定才可以。

00:02:39 - 00:02:44
所以一言以蔽之，就是法律沒有講，原則上你就不能做，因為這個是有關公益。

00:02:44 - 00:02:45
好。

00:02:45 - 00:02:48
再來你看一下括號二，因為履行而消滅。

00:02:48 - 00:02:55
比方說我跟你簽行政契約，然後呢約定好就是說互負對價給付義務，一旦互負給付義務結束了，所以這邊也是履行而消滅。

00:02:56 - 00:03:00
這個不用法律規定啊，法律解釋也會知道啊。

00:03:00 - 00:03:00
好。

00:03:01 - 00:03:03
那請看一下括號二的那個動詞喔。

00:03:03 - 00:03:04
括號二這邊寫履行對不對?

00:03:05 - 00:03:11
那我可不可以在履行之前主張說，就，我有一個跟你一樣的對價的東西，我們可不可以來，你看一下15大聲說

00:03:13 - 00:03:14
我不履行了，我要

00:03:14 - 00:03:16
請看一下出體字。

00:03:16 - 00:03:19
我拿債權，請請看15大聲說

00:03:19 - 00:03:22
我拿底下的債權來跟你做抵銷可不可以？

00:03:23 - 00:03:23
好。

00:03:23 - 00:03:24
那先講結論，我們來看一下黑板。

00:03:27 - 00:03:28
這邊的東西要分兩個層次喔。

00:03:28 - 00:03:30
一個是實體法上。

00:03:30 - 00:03:31
法上。

00:03:31 - 00:03:33
我們要把它講複雜喔，這樣反而是

00:03:33 - 00:03:34
可能相對你比較清楚一點。

00:03:35 - 00:03:35
好。

00:03:35 - 00:03:37
在實體法上。

00:03:37 - 00:03:39
一個是司法的債權，一個是公法的債權，可不可以互為抵銷？

00:03:41 - 00:03:44
答案是公法跟司法債權可以互為抵銷。

00:03:45 - 00:03:47
可是為什麼要特別強調在審判上？

00:03:48 - 00:03:49
來，審判權是不是有區分？

00:03:49 - 00:03:52
有的是行政法院，有的是民事法院，對不對？

00:03:52 - 00:03:54
所以如果你是一個行政法院的法官,

00:03:54 - 00:03:57
這個時候公庭之,這個公堂之上

00:03:58 - 00:04:00
有一個公法債權

00:04:00 - 00:04:00
裁決而抵銷

00:04:01 - 00:04:04
結果有一個當事人拿出了私法債權,這時候你會不會大吃一驚

00:04:06 - 00:04:07
為什麼你要大吃一驚

00:04:07 - 00:04:14
我只有公法審判權，結果你在我的這個審判庭上面你拿出個司法審判，對不起，司法債權我能審嗎

00:04:15 - 00:04:15
這就是關鍵嘛

00:04:16 - 00:04:17
所以要分兩個角度喔

00:04:17 - 00:04:21
第一個就是在實體法上，公法跟司法債權是可以互相抵的，這是絕對沒問題

00:04:22 - 00:04:25
可是進入到審判之後，大吃一驚，我真的有這樣的審判權嗎？

00:04:26 - 00:04:27
好，所以先講結論喔。

00:04:28 - 00:04:30
根據等一下的那個食物見解

00:04:31 - 00:04:35
這邊的司法債權要在公法審判來抵的話

00:04:36 - 00:04:41
這邊的司法債權要經過種種程序確定

00:04:41 - 00:04:44
他必須已經經過其他程序確定了

00:04:44 - 00:04:47
他才能夠進到公法審判來拿作抵銷

00:04:47 - 00:04:48
所以它是兩個層次嘛

00:04:48 - 00:04:49
好

00:04:49 - 00:04:50
那你繼續看這邊

00:04:50 - 00:04:53
我們用一點點簡單的民事訴訟的法理喔

00:04:53 - 00:04:57
什麼東西會這樣的債權，它會因為什麼程序而確定

00:04:57 - 00:05:01
第一個當然是經過民事訴訟這個審判確定嘛，這是第一種，對不對

00:05:02 - 00:05:05
那什麼樣的程序跟審判確定相當

00:05:06 - 00:05:07
和解啊

00:05:07 - 00:05:10
所以這邊就是類似的東西,等一下會一口氣提出來

00:05:10 - 00:05:10
好,我們看講義

00:05:11 - 00:05:13
好,所以你看一下我們的275頁

00:05:14 - 00:05:15
275頁請看出底字

00:05:15 - 00:05:20
逐漸互為抵銷之二債權人互負債務及給付種類相同並屆清償期

00:05:20 - 00:05:22
除因性質不能抵銷或特別不得抵銷外

00:05:23 - 00:05:25
並未限制公法債權不得對私法債權抵銷

00:05:26 - 00:05:27
所以這個是實體法上的，我們剛剛一直強調

00:05:28 - 00:05:29
好

00:05:29 - 00:05:31
再來下一段是程序，訴訟程序

00:05:32 - 00:05:32
訴訟程序，注意喔

00:05:33 - 00:05:38
惟於訴訟中，當事人若以司法債權主張抵銷

00:05:38 - 00:05:42
因司法債權並非行政訴訟審判權範圍

00:05:42 - 00:05:43
所以下個粗體字

00:05:44 - 00:05:48
故於訴訟中準許抵銷之司法債權，在解釋上應侷限

00:05:48 - 00:05:49
好，請把「侷限」兩個字圈起來

00:05:49 - 00:05:52
也就是限於後面所提到的，但是啊

00:05:52 - 00:05:54
為什麼限於後面提到

00:05:55 - 00:05:57
因為這樣子才不用去花你的腦力

00:05:57 - 00:06:00
你是行政法院法官，你只有行政事件審理

00:06:00 - 00:06:00
判決，所以它不會花你腦力，為什麼不會花你腦力？

00:06:03 - 00:06:12
往下念，有確定效力之民事確定判決、和解筆錄、調解筆錄、支付命令或經相關調解書或當事人不爭執等情形。

00:06:12 - 00:06:15
好，所以最後一句中間是反面的，反面的。

00:06:16 - 00:06:20
至上代審認之司法債權及不再準許之列，為什麼不再準許之列？

00:06:22 - 00:06:24
因為他還沒有確定下來，這樣明白了嗎？

00:06:25 - 00:06:28
他還沒有確定下來，這個就是你可以理解的。

00:06:28 - 00:06:30
不過在倒數第二行啊。

00:06:30 - 00:06:32
有一個時代的小小痕跡，這個你們民訴應該或者強制比我更熟。

00:06:35 - 00:06:39
你看一下倒數第二行，大概前三個名詞，你覺得哪個名詞是時代的痕跡？

00:06:41 - 00:06:42
他沒有確定力的，現在沒有。

00:06:43 - 00:06:43
支付命令啊。

00:06:44 - 00:06:45
支付命令前幾年不是修法嗎？

00:06:46 - 00:06:47
所以這邊他應該是沒有確定力的吧，當然你們會比我更熟啊。

00:06:49 - 00:06:52
我只是給你講一下一個新法的變動，好。

00:06:53 - 00:06:53
好。

00:06:54 - 00:07:00
總之呢，倒數第二行的那個前面的支付命令，他前幾年修法了嘛，他沒有這樣的確定力的嘛。

00:07:01 - 00:07:02
所以這邊

00:07:02 - 00:07:04
給你參考一下，這細節你再去跟民訴老師對一下。

00:07:06 - 00:07:06
好。

00:07:07 - 00:07:08
那我們往下交，請看一下括號三。

00:07:10 - 00:07:12
這邊就是要花一點時間講了，好，首先

00:07:14 - 00:07:17
它是一個程序法所明定的這樣的動作，第二個它的可考性在於選擇題。

00:07:20 - 00:07:22
如果要考二試的話，也是可以啦，但是那個會考一些比較深度的。

00:07:25 - 00:07:31
所以我待會再詳細講，但大致上在國家考試，這邊的區塊是以選擇題為主。

00:07:31 - 00:07:34
所以你必須把它的那個基本概念弄懂，就算你再沒興趣。

00:07:35 - 00:07:38
你也要為了選擇題而挺身而出，好，所以看一下括號三。

00:07:40 - 00:07:43
時間經過了，消滅時效。

00:07:43 - 00:07:49
所以再強調一次結論，公法上的這個消滅時效到了，會產生權利消滅的結果。

00:07:49 - 00:07:52
這是權利爆炸了，就一乾二淨啊，這樣子，好。

00:07:53 - 00:07:55
那我們來看一下問題引導。

00:07:55 - 00:07:58
它是有意義的，因為它會著重在幾個重點，來第一行。

00:07:59 - 00:08:00
公法上的

00:08:00 - 00:08:01
請求權時效

00:08:01 - 00:08:03
及完成的法律效果，

00:08:03 - 00:08:04
我國程序法如何規定？

00:08:04 - 00:08:06
它的期間等一下會講

00:08:06 - 00:08:07
而它的效果就是消滅

00:08:07 - 00:08:08
所以這是重點。

00:08:09 - 00:08:09
再來第二行

00:08:10 - 00:08:11
請求權時效完成

00:08:12 - 00:08:14
跟司法上的時效完成有何差異?

00:08:14 - 00:08:17
司法上是產生抗辯權的這樣的結果,

00:08:17 - 00:08:22
所以這邊這個問題等於是把接下來的規範重點都一次跟你講。

00:08:22 - 00:08:22
好,

00:08:23 - 00:08:25
那請大家呢先看一下阿拉伯數字一,

00:08:25 - 00:08:27
我標幾個重點，再一口氣往下講。

00:08:27 - 00:08:29
你們先看一下阿拉伯數字一以下。

00:09:59 - 00:10:00
好。

00:10:00 - 00:10:02
以31條以下的規定為主。

00:10:02 - 00:10:07
但是呢，行政程序法針對消滅時效的規定，它所打造的這樣的條文，它是有漏洞的。

00:10:07 - 00:10:11
所以針對這個漏洞呢,我們要類推適用別的東西,

00:10:11 - 00:10:11
但是請注意,

00:10:12 - 00:10:18
你是一個行政法院的法官，你是行政機關，你要去類推適用的時候，你可以隨便去抓民法來貼嗎？

00:10:18 - 00:10:18
不行。

00:10:19 - 00:10:20
根據474的邏輯,

00:10:21 - 00:10:22
今天不管是不是消滅時效,

00:10:23 - 00:10:28
只要你在公法上的制度有所漏洞,你要去類推適用來補的話,你要先去看公法有沒有最接近的,

00:10:29 - 00:10:32
沒有接近的話才能夠先公後私去用民法來補。

00:10:33 - 00:10:42
那我們消滅時效這邊呢,以結果論來講,雖然說有漏洞,可是公法的其實補不太起來,所以基本上我們還是以民法來補漏洞為主,

00:10:43 - 00:10:44
很快就會看到補漏洞的地方了。

00:10:44 - 00:10:45
好,

00:10:45 - 00:10:46
第三個,

00:10:46 - 00:10:49
我們消滅時效的期間，時間到了權利會消滅,

00:10:49 - 00:10:52
那這邊的期間呢，會分成兩種來算,

00:10:52 - 00:10:56
就是機關所擁有的請求權跟人民所擁有的請求權。

00:10:57 - 00:11:09
那機關跟人民的

00:11:09 - 00:11:19
這個請求權，

00:11:19 - 00:11:32
它的時效長短是

00:11:32 - 00:11:40
不一樣的。

00:11:41 - 00:11:41
機關是五年。

00:11:42 - 00:11:44
然後呢，修法過後人民是10年。

00:11:44 - 00:11:45
哇，賺到了。

00:11:45 - 00:11:45
為什麼是10年？

00:11:46 - 00:11:47
因為這個立法理由就提到,

00:11:48 - 00:11:48
應該說修法理由了,

00:11:49 - 00:11:50
人民他比較不懂法律嘛，對不對？

00:11:51 - 00:11:57
Even大家都是法律系的，可是不見得每個人對行政法都是有興趣的，所以不熟也是很正常的,

00:11:57 - 00:12:00
更遑論是素人，所以他10年跟五年是有落差的。

00:12:00 - 00:12:00
困窘，也不是故意要讓大家陷入到不知道怎麼辦的感覺，所以請你看一下你的民法128條。

00:12:07 - 00:12:08
好，就當熱身，今天大家二連戰，難免心有疲憊。

00:12:11 - 00:12:14
所以我們就翻翻法條當作附件，來來，複習一下，附件一下你疲憊的精神。

00:12:17 - 00:12:18
看一下128條。

00:12:21 - 00:12:27
好，128條是你類推的對象，他寫說，消滅時效自什麼時候可來起算，可行使時起算。

00:12:29 - 00:12:33
好，所以呢，這邊我們就類推，完美類推它的那個動詞。

00:12:33 - 00:12:36
好，也就是黑板這邊講的，可行使時。

00:12:38 - 00:12:45
所以請注意，一般而言，因為類推可行使時這句話呢，我們通常在前面呢，都還會再加一個副詞。

00:12:46 - 00:12:47
我是說行政法學者。

00:12:48 - 00:12:49
128寫可行使嘛，對不對？

00:12:50 - 00:12:55
然後學者在行政法的世界通常會再加幾個字，許可合理行使時，大概講義有。

00:12:56 - 00:12:59
就會以這個term當作是計算的起點。

00:12:59 - 00:12:59
好。

00:13:00 - 00:13:04
類推之後把這個當成標準，去看在題目中什麼時候起算。

00:13:04 - 00:13:05
邏輯問題，這很重要。

00:13:07 - 00:13:12
期間規定的，就算再多還是再少，五年或十年，這都不是重點，唯一的重點是。

00:13:13 - 00:13:16
因為如果沒有起算的話，十年永遠不會到啊。

00:13:17 - 00:13:19
所以這是一個很重要的基本邏輯。

00:13:19 - 00:13:21
好，以上四個，已經講了一個段落了。

00:13:21 - 00:13:23
我們來看一下他在講義的哪邊。

00:13:23 - 00:13:28
這都是我們上課的tempo,會先用黑板講一下,然後再帶你看講義該有的地方。

00:13:29 - 00:13:30
請看275頁,請看阿拉伯數字一第一行。

00:13:32 - 00:13:36
本概念是指一段期間不行使權利，效力遭減損的制度。

00:13:36 - 00:13:37
為什麼特別講減損？

00:13:38 - 00:13:39
因為這是一個概括的稱法，在公法的世界減損會減損到權力消滅，就這樣子。

00:13:43 - 00:13:43
我們往下一頁走。

00:13:45 - 00:13:45
好。

00:13:46 - 00:13:48
那麼請看一下276頁。

00:13:49 - 00:13:50
276頁呢，複習一下。

00:13:51 - 00:13:53
你看一下最上面的食物大聲說，這是複習，因為我們講過了。

00:13:54 - 00:13:55
你看一下標題，消滅時效的規範密度是絕對法律保留。

00:13:59 - 00:14:00
所以這邊是提醒。

00:14:00 - 00:14:01
僅僅而已喔，這個講過了喔。

00:14:01 - 00:14:03
那這因為絕對法律保留，對不對，所以你看一下阿拉伯數字是二，我們就一定要法條依據嘛，對不對？

00:14:07 - 00:14:09
那法條依據的話，請看一下第一行喔。

00:14:09 - 00:14:15
個別事務法律下若有特別規定，自應優先適用，沒有的話就可以回到131條以下來操作。

00:14:15 - 00:14:17
這邊你一定要特別注意喔。

00:14:17 - 00:14:25
131條，它的這個條文，雖然注意老師的用詞，雖然是依附在處分的章節。

00:14:25 - 00:14:32
但是一般而言，我們都會拿131條以下的時效來對應到其他行政行為所衍生的請求權。

00:14:32 - 00:14:33
這是一個很有趣的現象。

00:14:34 - 00:14:40
因為處分的條文，我是說那個章節的條文，原則上只能用在處分。

00:14:40 - 00:14:46
但是131條以下的這樣的規定，通常都可以用在各種行為所衍生的請求權，這是一個很有趣的現象。

00:14:47 - 00:14:48
所以我引述。

00:14:49 - 00:14:50
好，那anyway，我們繼續往下。

00:14:50 - 00:14:51
請看一下第二段。

00:14:52 - 00:14:56
若後續有法治不足因應的地方，括號就是立法漏洞，那這時候根據474的意旨。

00:14:56 - 00:15:00
在未明定前，因類推類似的行政法令，在下個主題字。

00:15:01 - 00:15:05
在無前述得以主張得類推民法就消滅時效的規定。

00:15:06 - 00:15:06
好。

00:15:06 - 00:15:09
所以這個時候我們就先公後私，先公後私。

00:15:10 - 00:15:11
好，那舉一個類比的。

00:15:12 - 00:15:15
大家應該都知道消滅時效跟除斥期間是不同東西吧。

00:15:16 - 00:15:18
有沒有人不太懂這兩個的差別，應該都還可以。

00:15:18 - 00:15:20
所以你看一下277頁。

00:15:21 - 00:15:23
277頁是舉例說明，他只是個類比。

00:15:23 - 00:15:25
所以不要往心裡去,大概看一下就好,當例子看。

00:15:26 - 00:15:28
你看一下什麼是免職權。

00:15:28 - 00:15:30
你把公務員免職,他是一個

00:15:30 - 00:15:31
形成權的行使。

00:15:31 - 00:15:32
所以

00:15:32 - 00:15:36
針對注意我的用詞，請求權的行使，我們叫消滅期間。

00:15:37 - 00:15:39
而形成權的行使，我們叫什麼期間？

00:15:39 - 00:15:40
除斥期間。

00:15:40 - 00:15:45
所以同理，除斥期間，如果根據474，他沒有規定的話，我們一樣也是先公後私，所以他這邊類推是類推什麼，你看標題。

00:15:48 - 00:15:49
得否類推公法規定填補。

00:15:50 - 00:15:51
當然可以。

00:15:51 - 00:15:52
因為我們要先公後私。

00:15:52 - 00:15:53
所以

00:15:53 - 00:15:53
你看一下第一行。

00:15:54 - 00:15:59
立法者就警察人員31條第五款所定的免職權，未設除斥期間規定，此意涵

00:16:00 - 00:16:00
漏洞

00:16:00 - 00:16:02
參酌相關釋字

00:16:02 - 00:16:04
甜酌人民權利保護等等。

00:16:04 - 00:16:05
然後，

00:16:05 - 00:16:07
這時候請看下個粗體字。

00:16:07 - 00:16:08
主任，

00:16:08 - 00:16:13
警察人員管理條例第31條第1項第5款的免職權與公務人員考績法的免職權，

00:16:13 - 00:16:15
在本質上有相當高的類似性。

00:16:15 - 00:16:16
下個重點，

00:16:16 - 00:16:18
應類推公務員懲戒法相關規定。

00:16:18 - 00:16:19
這個只是個例子，

00:16:20 - 00:16:20
什麼意思？

00:16:20 - 00:16:21
我們來看一下黑板，

00:16:22 - 00:16:22
這只是個例子。

00:16:23 - 00:16:24
拿來做對比就是，

00:16:25 - 00:16:27
當我們在法制上有所漏洞的時候,

00:16:27 - 00:16:30
我們根據474的精神就是先公後私。

00:16:31 - 00:16:32
所以在消滅時效

00:16:33 - 00:16:34
在消滅時效的部分,

00:16:34 - 00:16:35
我們找不到公。

00:16:35 - 00:16:36
所以我們類推適用。

00:16:36 - 00:16:37
而在免職權，

00:16:38 - 00:16:39
這樣的行使，

00:16:39 - 00:16:40
這個除斥期間，

00:16:40 - 00:16:42
我們找不到規定的時候，

00:16:42 - 00:16:43
根據先公後私，

00:16:43 - 00:16:43
啊太棒了！

00:16:43 - 00:16:45
我們找到一個很接近的公。

00:16:45 - 00:16:47
那我們這時候警職人員的免職，

00:16:48 - 00:16:51
就就就類推公務員懲戒法的這樣的期間。

00:16:51 - 00:16:51
OK嗎？

00:16:52 - 00:16:52
它只是個例子，

00:16:53 - 00:16:56
希望你明白類推所謂先公後私的道理。

00:16:57 - 00:16:59
類推先公後私的道理。

00:16:59 - 00:16:59
好。

00:17:40 - 00:17:40
那我們繼續往下

00:17:40 - 00:17:41
你看277頁。

00:17:42 - 00:17:43
277頁最下面

00:17:44 - 00:17:44
阿拉伯數字三，

00:17:45 - 00:17:46
期間跟起點。

00:17:46 - 00:17:49
所以我們上課就是黑板跟講義這樣子反覆走。

00:17:49 - 00:17:50
所以你看第二行，

00:17:51 - 00:17:52
區分請求權人的身分，

00:17:52 - 00:17:54
分別規定計算期間。

00:17:54 - 00:17:55
所以你看下一頁。

00:17:57 - 00:17:58
下一頁的話是第一行

00:17:58 - 00:18:00
請求權人為機關時

00:18:00 - 00:18:00
不出來的

00:18:00 - 00:18:02
所以呢，最好就是有一點印象

00:18:02 - 00:18:07
因為如果要考的話，我可以就非財產來計算這邊的消滅時效嗎？

00:18:08 - 00:18:10
那這邊可能學理上就會拒絕你了,

00:18:10 - 00:18:10
好,

00:18:11 - 00:18:16
再來看，括號二的下面的第三行，括號二下面第三行出體制

00:18:16 - 00:18:17
有了期間

00:18:18 - 00:18:19
那起算點怎麼辦呢?

00:18:20 - 00:18:21
順著念，法律並無特別規定。

00:18:22 - 00:18:26
所以這時候第二行後面，多數見解認為可類推適用民法128。

00:18:26 - 00:18:27
停。

00:18:27 - 00:18:28
不要著急。

00:18:28 - 00:18:29
為什麼這邊又出現類推了？

00:18:30 - 00:18:30
它就漏洞啊,

00:18:30 - 00:18:32
所以建制上我們先公後私,

00:18:32 - 00:18:33
而沒有公的話,

00:18:33 - 00:18:34
所以我們自然就去找私,

00:18:34 - 00:18:36
就是這個道理而已。

00:18:36 - 00:18:36
好,

00:18:36 - 00:18:38
那他類推的是民法128,

00:18:38 - 00:18:39
我們剛剛講過了。

00:18:39 - 00:18:41
那現在我要給你看一個實務見解,

00:18:41 - 00:18:42
增強你的自信心

00:18:42 - 00:18:43
幫你打腎上腺素。

00:18:43 - 00:18:45
你看，食物大聲說，

00:18:45 - 00:18:47
公法請求權時效起算，

00:18:47 - 00:18:48
這是發文字號，

00:18:48 - 00:18:50
法務部107年的函。

00:18:51 - 00:18:51
好,

00:18:51 - 00:18:53
這時候請看一下第三行中間,

00:18:54 - 00:18:55
依民法128條,

00:18:55 - 00:18:57
消滅時效自請求權可行使時起算,

00:18:57 - 00:18:59
至請求權可行使時,

00:18:59 - 00:19:00
乃行使的狀態,

00:19:00 - 00:19:02
無法來上戰而言,

00:19:02 - 00:19:04
並非以請求權人主觀認知為斷。

00:19:04 - 00:19:06
所以我們的食物跟學說都一致,

00:19:06 - 00:19:08
是類推民法128,

00:19:08 - 00:19:09
這個是漏洞，

00:19:09 - 00:19:11
但是大家都有共識，

00:19:11 - 00:19:11
好，

00:19:12 - 00:19:14
那麼請看一下右邊，

00:19:14 - 00:19:14
279頁。

00:19:15 - 00:19:16
所以279頁的話,

00:19:16 - 00:19:17
請看一下第二行喔。

00:19:18 - 00:19:20
要等到可行使時再開始起算,

00:19:20 - 00:19:24
所以緊接著如何在個案中認定請求權可行使。

00:19:24 - 00:19:27
大致來說,消滅時效在得以行使的時間點,

00:19:27 - 00:19:30
跟請求權內容有差，但是取向於可合理期待。

00:19:30 - 00:19:34
所以呢，我們通常在行政法學上，在類推之後，

00:19:34 - 00:19:41
在考卷上你要寫的就是可合理期待其行使，作為他的這個請求權時效的起算點。

00:19:41 - 00:19:44
你要出現這個可合理期待其行使，

00:19:44 - 00:19:46
這樣的類似關鍵字，會是最圓滿的。

00:19:46 - 00:19:48
所以整理如上。

00:19:49 - 00:19:49
好,

00:19:49 - 00:19:50
那我們看一下黑板喔。

00:19:54 - 00:19:56
在講消滅時效的時候,

00:19:56 - 00:20:00
我們已經學到了它最重要的期間跟起算點。

00:20:00 - 00:20:00
對不對,

00:20:00 - 00:20:02
接下來呢,根據程序法呢,

00:20:02 - 00:20:05
我們要把一些比較細緻的點,給你來教完,

00:20:06 - 00:20:10
那有一些進階的呢,我們照慣例先把基本款先教完再回頭過來,

00:20:10 - 00:20:16
所以279頁以下是相關的實務見解,但是比較進階,我們晚點再來談。

00:20:16 - 00:20:18
我們現在來看一下這個280頁。

00:20:19 - 00:20:23
那老師這邊要畫圖，所以麻煩你先從280頁的第四點開始看，

00:20:23 - 00:20:26
我們先把基本的教完，你們先順著看。

00:21:20 - 00:21:20
好，

00:21:20 - 00:21:24
我們現在要教的呢，是這個黃色的兩個新的東西。

00:21:25 - 00:21:28
一個權利請求權,

00:21:28 - 00:21:30
它要從開始算一直到結束。

00:21:30 - 00:21:32
在程序法上,

00:21:32 - 00:21:34
大致要注意這幾個起算點,

00:21:35 - 00:21:37
然後它什麼時候到。

00:21:37 - 00:21:39
然後機關是五年，人民是十年，

00:21:39 - 00:21:43
最後它的這個效果是歸於消滅，而不是抗辯權發生主義。

00:21:43 - 00:21:45
那這兩個是新的，

00:21:45 - 00:21:45
程序法就說，

00:21:46 - 00:21:48
時效開始起算五年或十年。

00:21:48 - 00:21:54
那這件事情是希望讓這個權利人趕快醒過來，不要在法律上睡著了。

00:21:54 - 00:21:58
所以呢，如果你在五年跟十年之內，你很積極的去主張你的權利，

00:21:59 - 00:22:00
那你這個...

00:22:00 - 00:22:00
時效的計算呢

00:22:01 - 00:22:02
我們就會中斷

00:22:02 - 00:22:03
就是會先停下來

00:22:04 - 00:22:08
那可是停下來這件事情呢，也只不過證明瞭他曾經有努力過

00:22:08 - 00:22:15
所以他一度努力過，可是後來擺爛，就跟很多考生曾經一度想要來報補習班，結果報了都不來上課的話，這叫一度努力過

00:22:16 - 00:22:18
那你一度努力過的話，這是一個中斷，對不對

00:22:19 - 00:22:21
但是這個一度努力不代表你永遠努力嘛

00:22:22 - 00:22:27
所以這個時候你的努力如果被看破手腳的話，你的時效要重新起算

00:22:27 - 00:22:32
那這個重新會有一個小問題，他到底是歸零計算還是接續計算

00:22:32 - 00:22:33
這個我們待會再詳細講

00:22:33 - 00:22:33
好，回到這邊

00:22:35 - 00:22:37
時效之所以中斷，是你曾經一度努力過

00:22:38 - 00:22:40
所以你要怎麼去證明你有努力過呢

00:22:40 - 00:22:41
也是報名補習班是努力過嗎

00:22:41 - 00:22:45
好,所以在行政程序法這邊,我們做了一件事情

00:22:46 - 00:22:49
機關對人民的債權

00:22:50 - 00:22:53
因為它是以這個機關為規範對象

00:22:53 - 00:22:55
所以程序法有名定的是這個模式

00:22:56 - 00:23:00
機關去行使他的請求權，對人民來主張的時候

00:23:00 - 00:23:00
那

00:23:00 - 00:23:03
那這個時候，他要怎麼證明他有努力過去主張呢

00:23:04 - 00:23:06
他用處分去要這個東西

00:23:07 - 00:23:07
好

00:23:07 - 00:23:09
他用處分這個形式去要這個東西的話

00:23:10 - 00:23:11
他就可以把時效中斷了

00:23:12 - 00:23:12
好

00:23:12 - 00:23:13
我們只在

00:23:14 - 00:23:14
我們

00:23:14 - 00:23:17
我們只在程序法規定用處分去要的形式

00:23:18 - 00:23:19
那聰明的各位，我們在要這個請求權的時候

00:23:22 - 00:23:24
只會用處分去要嗎

00:23:24 - 00:23:25
反過來講，你們是人民啊

00:23:26 - 00:23:27
人民去跟機關去要的時候

00:23:27 - 00:23:33
比方說你們有簽行政契約，你拿了行政契約這張紙說，啊趕快給我吐錢出來

00:23:33 - 00:23:34
你會做契約的意思表示啊

00:23:35 - 00:23:37
啊你做契約的意思表示，難道就不是一個努力了嗎

00:23:38 - 00:23:39
所以這個努力也值得嘉獎啊

00:23:39 - 00:23:41
可是他是什麼,他是立法漏洞啊

00:23:41 - 00:23:42
所以回到黑板這邊,他是立法漏洞的話

00:23:45 - 00:23:46
我們就要去類推民法

00:23:47 - 00:23:48
所以這邊請注意

00:23:48 - 00:23:50
我講的一我寫,不用擔心

00:23:51 - 00:23:56
法律明定的部分,只有機關對人民用處分去要的這個中斷的部分

00:23:57 - 00:23:59
那反過來講,如果是人民拿著意思表示去要呢

00:24:00 - 00:24:02
這個努力也值得嘉許,所以這邊是一個可以類推的部分

00:24:04 - 00:24:07
所以請類推民法來證明這邊有時效中斷,所以我們來看講義

00:24:09 - 00:24:11
請看一下你的阿拉伯數字是四

00:24:11 - 00:24:18
行政法與民法不同之處在於131第二項規定，消滅時效是採權力消滅主義，而非抗辯權發生主義

00:24:18 - 00:24:19
但是大家知道為什麼嗎

00:24:20 - 00:24:21
一個小地方

00:24:21 - 00:24:27
請看第三行，這是為了避免行政法律關係不因時效完成而產生自然債務

00:24:27 - 00:24:34
因為如果你是行政機關，你要對的是全臺灣2300萬臺灣人民

00:24:34 - 00:24:39
所以這時候如果大家都跟你有些什麼自然債務，你頭就會炸掉了，所以這時候乾脆全部消滅歸零

00:24:39 - 00:24:41
這個大家都開心

00:24:41 - 00:24:43
好，再來請看第五點

00:24:44 - 00:24:52
第一行，至於時效何時中斷，可以根據131條第三項規定，請求權時效在機關實現該權力作成處分而中斷

00:24:52 - 00:24:55
所以他表現的努力在法定的部分

00:24:55 - 00:24:58
他所表現的努力是作成處分的要求

00:24:58 - 00:24:59
作成處分的要求

00:25:00 - 00:25:00
好

00:25:00 - 00:25:02
所以呢,這時候請看一下你的

00:25:03 - 00:25:04
第三行,舉例

00:25:05 - 00:25:11
機關如果撤銷任名的受益處分,這邊有一些重要名詞,總之就是人民得到好康了

00:25:11 - 00:25:17
那這個時候機關如果在依相關的法條,我們用書面行政處分確認這樣的一個返還

00:25:17 - 00:25:21
並限期命他返還之際,原時效進行即為中斷

00:25:21 - 00:25:23
中間有一些依據,都不用急

00:25:23 - 00:25:27
這個在後面很快,一兩堂之內的行政處分的課程就會教你了,所以這邊你只要知道它的精神

00:25:30 - 00:25:32
機關用處分去要這個精神就可以了，好嗎

00:25:33 - 00:25:33
好

00:25:34 - 00:25:39
再往下念，但如果是機關或人民依照處分以外的手段停，人民他怎麼可能會隨便做處分

00:25:42 - 00:25:44
所以他如果用處分以外手段，例如什麼

00:25:45 - 00:25:46
契約的意思表示啊

00:25:46 - 00:25:47
這時候怎麼辦

00:25:48 - 00:25:49
這時候第二行，中間

00:25:49 - 00:25:55
如前述474的意旨，不足之處得類推民法129條的規定，或者和解請求這個請求嘛，對不對

00:25:55 - 00:26:00
或承認而起

00:26:00 - 00:26:00
起訴的中斷

00:26:00 - 00:26:05
一級得一公法上意思表示或觀念通知也可以作為時效中斷

00:26:05 - 00:26:09
所以請問你，你作為人民，你要怎麼用意思表示來中斷

00:26:10 - 00:26:11
類推民法129

00:26:11 - 00:26:13
OK,這是法條沒有寫的

00:26:14 - 00:26:22
不過這個部分在程序法，我是說在公法的考試，還沒有看到直接被考過，包含選擇題，所以這個當生活小嘗試吧

00:26:23 - 00:26:25
那天你當律師司法官用到

00:26:25 - 00:26:29
因為不可能都只有這個機關去要，人民也可能去要嘛

00:26:29 - 00:26:30
好

00:26:30 - 00:26:30
那回到黑板

00:26:31 - 00:26:34
那我們講完終止之後呢，我們來講重新起算

00:26:34 - 00:26:36
重新起算，以這個繼續講

00:26:37 - 00:26:43
程序法有明定的是這個做法，機關用處分不一定跟人民要來，也可以跟機關要

00:26:43 - 00:26:45
但anyway，重點在用處分去要，用處分去要

00:26:47 - 00:26:52
可是用處分是，用處分去要只代表他在處分當下有努力過嘛

00:26:53 - 00:26:55
那如果他做成處分之後就放他爛了

00:26:56 - 00:26:59
那這時候我們什麼時候可以證明他已經不再努力了

00:26:59 - 00:27:02
所以這個時候要怎麼去證明他已經不再努力

00:27:02 - 00:27:07
如果這個拒要東西的處分,他做完已經確定了

00:27:09 - 00:27:11
就是他已經石化了

00:27:11 - 00:27:14
他已經確定的話,那這時候就能夠表彰他不再努力了嘛,對不對

00:27:15 - 00:27:17
所以它的時效就要重新起算

00:27:17 - 00:27:18
所以這邊會接著一個問題

00:27:18 - 00:27:21
這個重新指的是多久

00:27:21 - 00:27:22
以機關的五年為例

00:27:23 - 00:27:25
假設這邊經過是兩年

00:27:26 - 00:27:31
那他重新起算的話是5-2，是三年，還是重新歸零計算是五年？

00:27:31 - 00:27:32
認為是三年的舉手。

00:27:33 - 00:27:34
認為是五年的舉手。

00:27:35 - 00:27:36
很好，是五年。

00:27:36 - 00:27:38
所以請忘文生意，重新起算的話就是歸零。

00:27:38 - 00:27:39
他從零開始算

00:27:40 - 00:27:42
好，我們來看一下講義

00:27:44 - 00:27:45
281頁，請看最上面

00:27:46 - 00:27:51
中斷後再重新起算，是為該實現而作成處分之情形

00:27:51 - 00:27:55
得依133條規定，該條規定，因處分而中斷的時效

00:27:56 - 00:27:59
自處分不得訴請撤銷或其他原因而失其效力

00:27:59 - 00:27:59
好

00:28:00 - 00:28:01
這個重新起算

00:28:01 - 00:28:03
請把不得訴請撤銷畫下底線。

00:28:03 - 00:28:05
所以這邊寫兩個字確定。

00:28:05 - 00:28:07
就是這個處分已經塵埃落定了。

00:28:08 - 00:28:10
這邊不得上訴請撤銷，為什麼講確定？

00:28:11 - 00:28:13
就跟判決很像啊，不得上訴那種概念很像嘛。

00:28:14 - 00:28:16
所以在我們未來會詳細講，

00:28:16 - 00:28:19
但是這邊先大致理解它的狀態就是它確定了。

00:28:20 - 00:28:22
好,或其他原因使其失效,

00:28:22 - 00:28:24
就是它已經不能再用了嘛,

00:28:24 - 00:28:24
對不對?

00:28:25 - 00:28:27
所以一切都能夠表示它已經不努力了。

00:28:27 - 00:28:28
好,

00:28:28 - 00:28:31
那麼這時候呢,我們往下一段,這是舉例喔,

00:28:32 - 00:28:39
前條中不得訴請撤銷是指位於數院內期間提起訴願或依法提起訴訟而遭駁回確定等情事。

00:28:40 - 00:28:40
好,

00:28:41 - 00:28:43
好,那麼再來看下一段。

00:28:43 - 00:28:46
至於非為實現該權利而做成主份的情形,

00:28:47 - 00:28:49
講白話就是比方說人民用意思表示去要

00:28:49 - 00:28:51
那那個意思表示也是一度努力過啊

00:28:51 - 00:28:52
那這時候怎麼辦?

00:28:52 - 00:28:55
所以請看一下第二行，得類推137條

00:28:56 - 00:29:14
也就是說，時效中斷

00:29:14 - 00:29:33
至中斷之事由終止時

00:29:33 - 00:29:41
重新起算

00:29:41 - 00:29:43
所以就看你原本是什麼

00:29:43 - 00:29:44
那如果它終止的話

00:29:44 - 00:29:45
你的時效就會歸零來算。

00:29:45 - 00:29:46
好

00:29:47 - 00:29:48
那麼這時候請看最後一行

00:29:49 - 00:29:52
最後,無論如何重新起算的時間到底多久,

00:29:52 - 00:29:53
134條就規定,

00:29:54 - 00:29:57
處分而中斷的時效請求權至不得訴請撤銷時,

00:29:57 - 00:29:59
原有時效不滿五年者,

00:30:00 - 00:30:06
那你要知道訴及失效的意思就等於是，它雖然表面上做過，但是實際上就會當作沒做過。

00:30:06 - 00:30:10
所以這個時候就會產生另外一件事情，來跑一下順序。

00:30:11 - 00:30:13
一，用處分證明努力過。

00:30:13 - 00:30:16
第二個，被人命令撤銷過後，就是溯及失效。

00:30:16 - 00:30:20
第三個，這時候我們就會評價為他視為沒做過。

00:30:21 - 00:30:25
那視為沒做過的話，就會產生另外一種法律狀態，就是視為不中斷。

00:30:26 - 00:30:28
那視為不中斷的話，就是等於從來沒中斷過啊。

00:30:29 - 00:30:31
那等於從來就沒有中斷過的話，來，我問你。

00:30:32 - 00:30:34
這個時候經過兩年。

00:30:34 - 00:30:36
那這個時候他視為不中斷的話，那接下來剩幾年？

00:30:37 - 00:30:41
接下來還剩三年，因為他會被當作從來沒有中斷過，這個叫視為不中斷。

00:30:41 - 00:30:43
所以你看一下講義，阿拉伯數字六。

00:30:44 - 00:30:46
消滅時效視為不中斷。

00:30:46 - 00:30:51
所以第一行，時效中斷，如果是因機關未實現權力而作成處分的導致，這時候132條規定。

00:30:53 - 00:30:56
該處分，這是作成努力的那個處分。

00:30:57 - 00:31:04
因撤銷、廢止或其他事由而溯及失效時，則從處分失效時期，以中斷之時效視為不中斷。

00:31:04 - 00:31:05
喔。

00:31:05 - 00:31:07
所以意思就是說，你雖然第一時間曾經用處分努力過。

00:31:10 - 00:31:13
但是如果這個處分訴及失效，你就會被當作沒努力過。

00:31:13 - 00:31:17
沒有努力過的話，一切的過去都是白費的，所以就會繼續算。

00:31:18 - 00:31:19
算好算滿，喔。

00:31:20 - 00:31:20
好。

00:31:21 - 00:31:23
那我下面有個例子，回去再看一下就好了。

00:31:23 - 00:31:24
總之就是當作你沒有中斷過。

00:31:25 - 00:31:27
好，同理請看一下282頁喔。

00:31:30 - 00:31:32
282頁請看第一行。

00:31:32 - 00:31:32
時效中斷。

00:31:32 - 00:31:33
如果不是用處分來中斷的話。

00:31:33 - 00:31:37
我們也會有類推民法而視為不中斷的情形。

00:31:37 - 00:31:41
所以這邊就是類推民法第130條以下的細節規定，那這邊是有可能發生，

00:31:45 - 00:31:46
但是可考性太低了。

00:31:46 - 00:31:49
所以這邊就是純粹列幾個民法給你看，醫學裡去列幾個條文給你看。

00:31:52 - 00:31:54
細節你回去有興趣再補就好了。

00:31:55 - 00:32:00
我們在選擇題的考試上，還是聚焦在程序法所明定的理論。

00:32:00 - 00:32:01
中斷，

00:32:01 - 00:32:02
以及重新起算。

00:32:02 - 00:32:03
以及視為不中斷的部分，

00:32:04 - 00:32:06
以明定的那個做法為主。

00:32:06 - 00:32:08
那至於沒有明定而得類推的，

00:32:08 - 00:32:10
那就是當作小常識補充就好。

00:32:11 - 00:32:11
好。

00:32:11 - 00:32:13
最後一個呢,你看黑板喔。

00:32:14 - 00:32:15
這個是法條沒有規定的,

00:32:15 - 00:32:16
程序法,

00:32:16 - 00:32:18
但是在民法世界你一定讀過,

00:32:18 - 00:32:19
什麼情形呢,

00:32:19 - 00:32:19
請看黑板

00:32:19 - 00:32:20
這邊的意思就是

00:32:20 - 00:32:22
當我們期間是五年十年

00:32:22 - 00:32:25
可是在截止之前

00:32:25 - 00:32:26
如果這邊

00:32:26 - 00:32:27
比方說，

00:32:27 - 00:32:28
你是臺北市政府，

00:32:28 - 00:32:32
結果呢，你一個請求權想要對某甲去做行使的時候呢，

00:32:32 - 00:32:33
天外飛來一顆隕石，

00:32:33 - 00:32:34
砸中臺北市政府。

00:32:34 - 00:32:35
然後我們去看

00:32:35 - 00:32:36
講話

00:32:36 - 00:32:36
你還活著嗎

00:32:36 - 00:32:37
死了嗎

00:32:37 - 00:32:37
他死了

00:32:37 - 00:32:40
所以這時候臺北市政府已經被隕石砸爛了

00:32:41 - 00:32:42
所以他在這個時效期間，對不起

00:32:42 - 00:32:44
戒制前呢

00:32:44 - 00:32:47
因為不可抗力的因素，如外太空的隕石呢

00:32:47 - 00:32:50
導致他的請求權呢，在戒制前被浪費掉了

00:32:50 - 00:32:51
所以這個時候，

00:32:52 - 00:32:53
我們在節制，

00:32:53 - 00:32:55
雖然節制，

00:32:55 - 00:32:56
但是呢，

00:32:56 - 00:32:59
我們在那個，這個節制之後呢，

00:32:59 - 00:33:25
會給他一段

00:33:25 - 00:33:40
緩衝期

00:33:40 - 00:33:42
等到他已經OK去做的時候呢,

00:33:42 - 00:33:44
我們再給他時效算下去,

00:33:44 - 00:33:46
所以這個時候你看一下標題,

00:33:46 - 00:33:48
在第七點，我們就要消滅時效不完成。

00:33:49 - 00:33:49
也就是,

00:33:49 - 00:33:51
明明時間應該要到了,

00:33:51 - 00:33:52
但是為什麼不完成？

00:33:52 - 00:33:53
因為你看第一行,

00:33:54 - 00:33:56
所謂不完成是指接近完成之際,

00:33:56 - 00:33:59
若請求權無法或不便行使的事由發生，

00:34:00 - 00:34:04
其實並沒有繼續努力的話，你會重新計算，甚至是可能會視為不中斷。

00:34:04 - 00:34:09
然後最後你戒制的話呢，在此之前呢，你可能會有消滅時效不完成的一個狀況。

00:34:09 - 00:34:14
不過這個還沒有被考過選擇或申論，就當作補充知識吧。

00:34:14 - 00:34:19
然後最後我們的權利如果屆至的話，消滅時效，那麼他就是消滅主義。

00:34:19 - 00:34:19
好。

00:34:20 - 00:34:21
所以呢，請看黑板喔。

00:34:22 - 00:34:25
這邊是最基本的，而且是法條沒有寫的。

00:34:25 - 00:34:28
所以就會變成在我們的題目。

00:34:29 - 00:34:30
在國考的考題裡面。

00:34:31 - 00:34:34
雖然沒有考過申論題，但是我們的怎麼講。

00:34:35 - 00:34:38
國家其他考試，公務員什麼的，就會針對這邊來出。

00:34:38 - 00:34:41
這邊算是這個命題，算是有點的，所以我們來看幾個練習題。

00:34:43 - 00:34:45
慢慢地來累積。

00:34:45 - 00:34:48
那食物決議什麼也是聚焦在這個地方很多。

00:34:48 - 00:34:50
我們來看一個練習題。

00:34:50 - 00:34:53
這個不是國家考試,但這是一個期刊文獻。

00:34:53 - 00:34:55
來看一下這個經典案例。

00:34:55 - 00:34:59
這個經典案例呢,是標題：補助費消滅時效案。

00:35:00 - 00:35:00
所以請大家注意。

00:35:01 - 00:35:06
消滅時效根據我們的上帝之言，它是從可合理行使時起算。

00:35:07 - 00:35:10
所以你覺得接下來的時效的起算，是可合理行使時嗎？

00:35:10 - 00:35:12
這樣會不會太苛刻了？

00:35:12 - 00:35:13
所以你看一下我們的第一行。

00:35:13 - 00:35:16
勞工保險人的這個假。

00:35:16 - 00:35:18
這個左耳聽力障礙。

00:35:18 - 00:35:23
從民國90年4月16號到92年8月29號去這個醫院治療。

00:35:24 - 00:35:28
該醫院在92年8月29號始告知左耳全聾。

00:35:28 - 00:35:30
所以請你把始告之上個字圈起來。

00:35:31 - 00:35:36
所以講白話就是直到那天他才知道他有這樣的一個身心狀態。

00:35:36 - 00:35:39
所以這個時候呢,往下念第三行後面。

00:35:39 - 00:35:47
假於該日向醫院申請診斷書,是於92年9月1號,依勞保條例,向勞保局申請身心障礙補助。

00:35:47 - 00:35:55
為該局認定左耳失聰因固定兩年以上,所給付已逾越勞工保險條例30條所定的兩年時效。

00:35:55 - 00:35:57
否準其之申請。

00:35:57 - 00:35:58
某甲不服。

00:35:58 - 00:35:59
所以這個時候呢。

00:36:00 - 00:36:03
請問你看題目最後一項，試問甲主張有無理由。

00:36:04 - 00:36:11
意思就是你是某甲，你認為時效沒有到，可是你去請求的勞保局認為時效到了，所以這時候，我們來看一下黑板這邊，畫個簡單的時間軸。

00:36:18 - 00:36:20
這邊到底吵什麼，為什麼跟起算有關？

00:36:24 - 00:36:25
簡單講有兩個時間點。

00:36:26 - 00:36:30
一個是，一個是他知道他生病。

00:36:32 - 00:36:34
一個是他去看病。

00:36:35 - 00:36:39
好，我們的勞保局偉大的勞保局是以看病時間點為主。

00:36:40 - 00:36:43
啊你去看病了，你就應該起算那個兩年了。

00:36:43 - 00:36:49
那另外一方就是我們的某甲，他要知道他耳朵有問題，他才會去行使這個勞保給付。

00:36:49 - 00:36:52
所以他認為說從這個第二個時間點才開始算。

00:36:52 - 00:36:55
好，所以各位從上帝之眼，我們剛才已經講了。

00:36:56 - 00:36:59
我們的程序法並沒有規定消滅時效的起算點對不對？

00:36:59 - 00:37:03
所以被退128之後，我們得出一個term是什麼？

00:37:03 - 00:37:04
可合理行使嘛，對不對？

00:37:04 - 00:37:08
那你什麼狀況之下，你才會去行使你所謂的老保給付請求權？

00:37:08 - 00:37:11
一定是你要知道你有狀況，你才會去行使嘛，這樣比較合理嘛，對不對？

00:37:13 - 00:37:19
所以呢，這篇文章就告訴你，我們不應該以這個去看病的時間點為主。

00:37:19 - 00:37:22
因為這邊不合理，你沒事你不會因為看病就覺得自己有病嘛。

00:37:22 - 00:37:28
而是要等到確實知道了，你才會方便你，才會合理行使這個老保給付嘛。

00:37:29 - 00:37:29
有沒有聽不來？

00:37:30 - 00:37:30
懂的。

00:37:31 - 00:37:33
好，那我們來看一下這個爾老師怎麼說？

00:37:33 - 00:37:35
我被電了15次了。

00:37:36 - 00:37:36
好。

00:37:37 - 00:37:39
請看一下你的這個抵押最下面。

00:37:42 - 00:37:43
對不起啊，

00:37:43 - 00:37:44
先看一下參考法條。

00:37:44 - 00:37:46
參考法條他在內文裡面寫。

00:37:46 - 00:37:51
勞保條例30條規定，領取保險給付之請求權自得請領之日，這個因兩年間不行使而消滅。

00:37:54 - 00:37:55
所以這邊我們慢慢講喔。

00:37:57 - 00:37:58
人民他是五年，對不對？

00:37:59 - 00:37:59
我是說

00:38:00 - 00:38:00
程序法規定,

00:38:00 - 00:38:02
可是這邊為什麼寫兩年？

00:38:02 - 00:38:03
那為什麼這邊兩年可以？

00:38:04 - 00:38:04
邏輯問題，

00:38:05 - 00:38:06
因為這個是特別法。

00:38:07 - 00:38:08
程序法是普通法，

00:38:08 - 00:38:09
所以它就是因為特別法。

00:38:09 - 00:38:11
所以就壓過去了。

00:38:11 - 00:38:12
可是他壓過去之餘，

00:38:12 - 00:38:15
他並沒有去破壞起算點的計算啊，

00:38:16 - 00:38:17
因為他寫的是什麼？

00:38:17 - 00:38:18
得請領嘛。

00:38:18 - 00:38:18
對不對?

00:38:19 - 00:38:24
所以我們第一行的得請領在解釋上還是可以往同樣的結論去解釋,

00:38:24 - 00:38:26
也就是往可合理行駛去解釋嘛。

00:38:26 - 00:38:29
所以他這邊並沒有架空我們剛才講的類推的結果。

00:38:30 - 00:38:30
好,

00:38:30 - 00:38:31
你看一下括號一。

00:38:32 - 00:38:35
本案爭點在於犧牲規定自得請領之日應如何認定。

00:38:35 - 00:38:36
所以你看下一段。

00:38:37 - 00:38:40
131條就消滅時效指出經一定期間不行使消滅，

00:38:40 - 00:38:42
並未針對起算的認定標準多加說明。

00:38:42 - 00:38:43
尚需解釋得出。

00:38:44 - 00:38:47
所以多數見解認為類推128規定消滅時效之可行使之起算。

00:38:48 - 00:38:48
好,

00:38:48 - 00:38:50
所以這個時候接著括號二,

00:38:50 - 00:38:52
緊接問題在於個案認定請求權得以行使。

00:38:53 - 00:38:53
好,

00:38:53 - 00:38:54
所以這個時候大致來說,

00:38:55 - 00:38:57
消滅時效得行使的時間點是性質有異，

00:38:57 - 00:38:59
為取向為可合理期待。

00:39:00 - 00:39:00
下一段。

00:39:01 - 00:39:01
回歸犧牲規定,

00:39:01 - 00:39:04
該醫院就左耳聽力障礙全然不能恢復的診斷,

00:39:04 - 00:39:07
並非假作為非醫療人士能及時知悉。

00:39:07 - 00:39:08
依照勞保條例,

00:39:08 - 00:39:09
依照勞保局的見解,

00:39:09 - 00:39:11
形同要求假自行判斷病情,

00:39:12 - 00:39:13
非屬對行使權利之合理期待,

00:39:14 - 00:39:15
自有違時效制度之本質。

00:39:15 - 00:39:16
講白話就是說,

00:39:17 - 00:39:19
這個參考法條的得,

00:39:20 - 00:39:23
應該用可合理期待的精神去解釋，

00:39:23 - 00:39:26
而解釋與所謂的知道病情的那一天。

00:39:26 - 00:39:27
這樣OK嗎？

00:39:27 - 00:39:32
所以這個文章的焦點就是在消滅時效的起算。

00:39:33 - 00:39:33
好。

00:39:33 - 00:39:34
這是一個讀書小技巧。

00:39:35 - 00:39:37
你這樣聽會覺得很簡單的原因是因為,

00:39:37 - 00:39:38
相對簡單的原因是因為,

00:39:39 - 00:39:42
我們把這個文章的問題把它化繁為簡。

00:39:43 - 00:39:44
所以讀書筆記就表現在,

00:39:45 - 00:39:46
你看完一坨東西之後,

00:39:47 - 00:39:50
你能夠把那一坨東西變成一個很簡約的問題。

00:39:51 - 00:39:53
連阿嬤都聽得懂的那種問題,

00:39:53 - 00:39:54
那就代表你有吸收了。

00:39:55 - 00:39:56
所以你看完一段之後不只是要回想,

00:39:56 - 00:39:59
而是要去確認就是你針對這一坨知識,

00:40:00 - 00:40:01
你能不能化繁為簡,

00:40:01 - 00:40:02
把它變成一個很簡單的問題,

00:40:02 - 00:40:08
比方說是282頁是一坨陳老師的一個深刻討論,

00:40:08 - 00:40:09
但是我們簡約的問題就是,

00:40:09 - 00:40:13
請問勞保局這樣起算消滅時效會不會太早了？

00:40:13 - 00:40:15
這是一個相對簡單的問法嘛，

00:40:15 - 00:40:17
而這樣相對簡單的問法就證明你真的懂了。

00:40:18 - 00:40:18
OK？

00:40:18 - 00:40:21
所以你之後在唸書的時候各科都一樣。

00:40:21 - 00:40:22
要能夠化繁為簡，

00:40:22 - 00:40:23
不只是回想，

00:40:23 - 00:40:26
你要把那個回想的素材跟內容變得簡單，

00:40:26 - 00:40:28
這樣才能夠證明你真的懂了，

00:40:28 - 00:40:30
因為你懂了之後你才能夠化繁為簡嘛。

00:40:31 - 00:40:31
好,

00:40:32 - 00:40:33
那我們繼續來談喔,

00:40:33 - 00:40:34
還有一些案例喔。

00:40:35 - 00:40:35
好,

00:40:35 - 00:40:36
我們來談一下這個案例喔。

00:40:36 - 00:40:38
你看一下284頁。

00:40:39 - 00:40:40
我都是先挑簡單的講，

00:40:40 - 00:40:42
然後難的我們再回頭慢慢來說。

00:40:43 - 00:40:43
好，

00:40:44 - 00:40:45
284頁。

00:40:45 - 00:40:46
是一個

00:40:46 - 00:40:47
欸，怎麼講

00:40:47 - 00:40:50
我融合食物見解所創出來的案例

00:40:50 - 00:40:52
但是它基本上還是根據食物見解變出來的

00:40:52 - 00:40:54
所以我們現在來看一下黑板。

00:40:56 - 00:40:58
現在的這一題不是在講起算那麼簡單,

00:40:59 - 00:41:40
而是建制

00:41:41 - 00:41:45
它的建制必須要建立在這個絕對法律保留之上。

00:41:45 - 00:41:47
所以等一下會看到第一個問題就是,

00:41:47 - 00:41:50
既然他強調絕對法律保留,

00:41:50 - 00:41:52
那你可以用命令去做嗎？

00:41:52 - 00:41:54
這樣子有沒有違反這個絕對法律保留的精神？

00:41:55 - 00:41:56
然後第二個的話就是，

00:41:57 - 00:41:58
當我們的消滅時效，

00:41:58 - 00:42:00
它的計算，

00:42:00 - 00:42:02
另去搞時效,這邊就會違反絕對法律保留。

00:42:03 - 00:42:09
第二個,如果他題目中他的時效在跑一跑的過程中,他切換為新法,請問新舊法怎麼換軌?

00:42:09 - 00:42:14
人民這個時候是繼續往下算算算到底,還是因為到新法就換軌換到重設。

00:42:15 - 00:42:16
這是第二個考點。

00:42:16 - 00:42:17
我們來看一下題目。

00:42:18 - 00:42:19
你看一下106年這邊。

00:42:20 - 00:42:21
284這邊。

00:42:22 - 00:42:25
284第一行，106年5月，這是有意義的。

00:42:26 - 00:42:36
因為公務員某甲向這個服務機關申請一般健康檢查補助費用，經核定預約相關，辦法鎖定六個月內的申請期限而否準，請把第二行中間的「辦法」把它圈起來。

00:42:39 - 00:42:39
這是真的啊。

00:42:40 - 00:42:44
當時他是用辦法去搞一個這樣的一個六個月的消滅時效。

00:42:44 - 00:42:47
因為他是請求權的六個月的消滅時效嘛，對不對？

00:42:47 - 00:42:50
所以這個時候，他就是違反絕對法律保留了。

00:42:51 - 00:42:57
所以這個部分你可以看一下我們的括號一，假因主張相關辦法違反法律保留而不應適用。

00:42:57 - 00:42:58
這邊有兩個層次喔。

00:42:59 - 00:43:01
違反法律保留是一件事情。

00:43:01 - 00:43:04
但是我要追問你，如果這個命令違反法律保留的話，它的效果是什麼？

00:43:05 - 00:43:07
在行政法院的攻防，我們還沒有教。

00:43:07 - 00:43:12
在行政法院的攻防，行政法院的法官可不可以直直接宣告它無效？

00:43:13 - 00:43:14
不可以。

00:43:14 - 00:43:19
在臺灣規範宣告無效權只在一個現在釋憲的地方叫做大法官那邊。

00:43:20 - 00:43:22
所以呢,這邊是講不應適用,看懂嗎?

00:43:22 - 00:43:25
但是我們在行政命令的章節會詳細講,總之你現在先記得結論。

00:43:27 - 00:43:31
行政法院的法官並沒有個案的規範宣告無效權。

00:43:31 - 00:43:35
我們臺灣的規範宣告無效權都集中在大法官那邊。

00:43:36 - 00:43:37
都集中在大法官那邊。

00:43:38 - 00:43:43
所以我們這邊的這個答案是違反是一回事,但另外一回事是不應適用。

00:43:43 - 00:43:44
不應適用。

00:43:45 - 00:43:49
好,那總之你得知道他為什麼就是違反法律保留啊。

00:43:49 - 00:43:51
請問哪個事告訴我們消滅時效是絕對法律保留?

00:43:52 - 00:43:55
答案是474，還有我們的723，它的內容都一樣。

00:43:55 - 00:43:57
所以號碼不重要，好，所以第一段我就不講了，因為我們講過。

00:43:59 - 00:44:00
所以呢

00:44:00 - 00:44:02
你看下一頁285頁的函射。

00:44:02 - 00:44:07
你看第一行假申請的補助費係行使規定所申請求權，核復其費用具有財產價值，故辦法鎖定申報期間的消滅時效。

00:44:11 - 00:44:15
然服務機關竟以命令規定其消滅時效，增加法律所限制，一為法律保留的原則。

00:44:15 - 00:44:15
blablabla。

00:44:16 - 00:44:19
好，所以這邊就是最後一行不予適用結束。

00:44:19 - 00:44:19
OK，這是第一個考點。

00:44:21 - 00:44:30
好，爾後你在題目中，如果看到用命令去規範所謂的消滅時效期間，那這個地方恐怕就是有極大的問題。

00:44:30 - 00:44:33
因為他牴觸了我們前面的絕對法律保留的這樣的字。

00:44:33 - 00:44:34
這是第一個考點。

00:44:35 - 00:44:37
好，第二個考點呢，請回到題目喔。

00:44:38 - 00:44:47
請回到題目的話，請看一下你的這個第三行，他被否準之於，他接著向106年7月去救濟了。

00:44:47 - 00:44:49
那那個救濟的方式不是重點。

00:44:49 - 00:44:52
所以你看到就當沒看到沒關係，但是時間很重要。

00:44:52 - 00:44:54
為什麼106年7月很重要？

00:44:55 - 00:44:57
跟時效沒有關係，是修法了。

00:44:57 - 00:44:58
好，所以你看一下黑板。

00:45:00 - 00:45:00
呃

00:45:01 - 00:45:01
好

00:45:02 - 00:45:02
甚至還有白色的。

00:45:03 - 00:45:05
白色的部分是六個月。

00:45:06 - 00:45:09
但是這個六個月的時效不能用嘛，對不對。

00:45:09 - 00:45:14
那這時候他的這個請求權，因為有立法漏洞，所以這個時候要怎麼算。

00:45:15 - 00:45:17
所以你會用一個標準去計算藍色的。

00:45:18 - 00:45:21
可是呢，用這個標準去計算藍色之餘呢。

00:45:22 - 00:45:27
我們的106年7月這邊，我們針對那個健康檢查的補助費用，公務員的。

00:45:27 - 00:45:30
在公務人員保障法有規定一個短期時效。

00:45:31 - 00:45:33
所以會有一個紅色的新法。

00:45:33 - 00:45:37
所以講白話就是白色方案鎖定的六個月不能用。

00:45:37 - 00:45:39
那我們就必須找一個規定給大家用，這是藍色。

00:45:40 - 00:45:44
可是藍色的部分用一用的話，你會發現有新法，那這個地方我們要繼續算。

00:45:44 - 00:45:45
好。

00:45:45 - 00:45:48
所以這邊，來，我問你，藍色這邊要用什麼依據來計算多久。

00:45:51 - 00:45:52
再講一次。

00:45:52 - 00:45:54
辦法鎖定的六個月不能用。

00:45:54 - 00:45:59
所以這邊藍色的部分，顏色不是重點，但是這邊既然舊的不能用，你要用什麼來算？

00:46:00 - 00:46:00
換軌。

00:46:01 - 00:46:02
這邊。

00:46:03 - 00:46:06
我們的機制基本上就是，如果沒有特別規定的話，

00:46:07 - 00:46:09
我們就回到，查掉，就是行政程序法嘛，

00:46:10 - 00:46:10
對不對？

00:46:10 - 00:46:11
所以機關是幾年？

00:46:12 - 00:46:13
機關是五年嘛。

00:46:13 - 00:46:14
對不對？

00:46:14 - 00:46:14
所以這邊呢，

00:46:15 - 00:46:19
我們在黃色的，對不起，藍色的計算這邊就是五年嘛。

00:46:20 - 00:46:28
可是呢，在下冊，我們在公務人員保障法，就是健保費用的請求，這邊有做一個短期時效的規定，

00:46:28 - 00:46:29
所以這邊是兩年。

00:46:30 - 00:46:37
所以我謂的換軌就是，當他用五年去算的時候，請問他是五年算到底，還是換軌到這邊來算兩年？

00:46:37 - 00:46:37
OK嗎？

00:46:37 - 00:46:39
這是我們現在的第二個爭點。

00:46:39 - 00:46:40
有沒有聽不太清楚的？

00:46:40 - 00:46:41
都可以吧。

00:46:41 - 00:46:43
好,那我一口氣先講結論喔。

00:46:44 - 00:46:48
用五年算到底,跟換軌算兩年,這邊各有其說。

00:46:49 - 00:46:52
因為這個不是一個一個新的爭點。

00:46:53 - 00:46:56
這個東西算是仿造出的題目。

00:46:56 - 00:46:58
因為這個爭點是表現在民國80幾年。

00:46:58 - 00:47:23
各位都還是一顆

00:47:23 - 00:47:40
金子的時候

00:47:41 - 00:47:42
好,那這個時候當年發生什麼事情呢?

00:47:43 - 00:47:44
我們來看一下黑板這邊喔。

00:47:47 - 00:47:48
它這邊是這樣子的,

00:47:49 - 00:47:51
我們這邊有一個消滅,

00:47:51 - 00:47:53
對不起,請求權成立了。

00:47:53 - 00:47:57
但是呢,我們的行政程序法呢,是民國90年上路的。

00:47:57 - 00:48:00
所以公法債權在這邊如果成立的話,

00:48:00 - 00:48:00
聽懂了哦，好。

00:48:01 - 00:48:05
所以在當年就有這樣的兩個問題的爭執，也就是舊的時效算算算算算算，可是呢，變成是新法，請問要用舊法算到底還是換回到新法算。

00:48:05 - 00:48:07
那在程序法上的90年代的時候，

00:48:07 - 00:48:08
就各擁其主，

00:48:08 - 00:48:10
有15年說跟五年這說，

00:48:10 - 00:48:12
所以你大概知道一下理由就好，

00:48:12 - 00:48:13
講義有寫，

00:48:13 - 00:48:14
也就是15年繼續算的話，

00:48:14 - 00:48:17
就是要尊重他對15年的信賴。

00:48:25 - 00:48:29
然後呢，改成五年的話是要去一視同仁，往平等原則去帶。

00:48:29 - 00:48:30
所以這兩個說法都有人去主張。

00:48:31 - 00:48:33
一個是尊重他既有的信賴。

00:48:33 - 00:48:37
一個是要平等原則，這個一視同仁，所以我們來看一下講義。

00:48:39 - 00:48:42
好，請看一下你的這個括號二。

00:48:43 - 00:48:46
假的主張類推131條規定以10年算。

00:48:46 - 00:48:48
我剛剛講講講反了。

00:48:48 - 00:48:51
因為是我把它想成機關，但這邊是人民請求，所以是10年。

00:48:51 - 00:48:52
好。

00:48:52 - 00:48:53
所以你看一下第一行。

00:48:53 - 00:48:59
按本請求權發生於新公務員保障法時效施行前，前相關辦法不得適用於如前述。

00:48:59 - 00:49:01
各位另有明確規範存在。

00:49:01 - 00:49:05
按司法院474的精神因類推相近至法令。

00:49:05 - 00:49:09
所以程序法第三條，好，這是細節，我們先不談。

00:49:09 - 00:49:15
但是呢，請看到倒數第二行，131的時效規定乃一般性規定，故得主張類推適用之，以10年來計算。

00:49:16 - 00:49:16
好。

00:49:16 - 00:49:20
那這個時候呢，下面是要計算，所以類推相近之程序法如上。

00:49:20 - 00:49:23
然消費時效進行自公務員保障法新規定施行起。

00:49:23 - 00:49:29
所殘餘者較諸後法文24條之一，兩年時間為長者，該剩餘期間如何計算。

00:49:30 - 00:49:35
這個第三人的24條之一是真的存在的。

00:49:35 - 00:49:37
然後我們下冊會約略提到。

00:49:37 - 00:49:39
因為他會是一個選擇題的東西。

00:49:40 - 00:49:46
就是公務員保障法有規定公務員請求權的短期時效跟長期時效。

00:49:46 - 00:49:47
這是一個當年修法的點。

00:49:48 - 00:49:49
下次再知道就好。

00:49:49 - 00:49:57
所以往下念，仿造法務部101年2月4號的這樣的函，因為這個法務部當時就要處理程序法跟民法的交接。

00:49:58 - 00:49:59
所以這個時候第二行。

00:50:00 - 00:50:04
因自公務員保障法實行日期，適用該法文第24條之一的兩年時效。

00:50:05 - 00:50:06
然對照前述實務見解。

00:50:07 - 00:50:12
學者反對指出基於法律安定性的因素，剩餘期間任意類推之時效計算，

00:50:12 - 00:50:15
本文認為基於法安定性跟明確性贊同後說，

00:50:16 - 00:50:17
故以10年為度來計算。

00:50:17 - 00:50:22
所以一說是信賴保護或明確為主，就是依舊法去跑，

00:50:22 - 00:50:25
另外一說就是以平等原則去當他的依據，一視同仁。

00:50:25 - 00:50:29
所以大概知道理由就好，因為反正這兩說沒有固定的說法。

00:50:29 - 00:50:30
好。

00:50:30 - 00:50:35
以上就是我們這個時效制度的一些基本問題。

00:50:35 - 00:50:36
我們來統整一下。

00:50:37 - 00:50:41
時效制度它的問題就是從建制來談，它是絕對法律保留。

00:50:41 - 00:50:46
然後一路往下走的話，它就是起算點要類推，然後還有這個時效中斷跟重新起算。

00:50:47 - 00:50:51
那它起訴之前會有消滅時效不完成，以及起訴後的消滅主義的發生。

00:50:51 - 00:50:55
這是我們整個時效制度要去抓的幾個點，里程碑。

00:50:56 - 00:50:58
那接下來呢，我們來看幾個重要的實務見解。

00:50:59 - 00:51:01
好，你先翻到283頁。

00:51:04 - 00:51:05
這個為什麼要現在講呢？

00:51:06 - 00:51:13
因為這個是，呃，怎麼講，起算的花式玩法，

00:51:13 - 00:51:15
你先看一下它的故事本身，

00:51:15 - 00:51:17
我來標一下時間軸。

00:51:18 - 00:51:20
這個問題在於起算的點。

00:51:21 - 00:51:25
但是它這邊是變形版，很花式，多花，你看了就知道。

00:51:26 - 00:51:26
好。

00:51:46 - 00:51:48
好，請看一下黑板。

00:51:49 - 00:51:56
剛才你看的那個故事呢，它會出現一個給好康的處分，那我們就姑且舉例是給錢的處分。

00:51:57 - 00:52:00
好，那給錢的處分呢，假設它發錯人了。

00:52:00 - 00:52:02
或是沒有資格亂發違法的，那這個時候，

00:52:02 - 00:52:04
我們發現他違法了，對不對？

00:52:05 - 00:52:11
所以未來會教到就是，如果佐證實他不符合資格而違法的話，那我們最後要做的動作，這個動詞叫撤銷。

00:52:12 - 00:52:15
好，那撤銷之後呢，就會把這個處分變不見。

00:52:16 - 00:52:19
那變不見的話呢，這筆錢就會成為什麼？

00:52:19 - 00:52:21
用司法的不當得利去想。

00:52:22 - 00:52:24
我們的處分是這筆利益的法律上原因，

00:52:25 - 00:52:30
而當這個法律上原因被撤銷的話，那這筆錢就會瞬間變成什麼？變成不當得利。

00:52:30 - 00:52:32
好，所以請求權就出現了。

00:52:32 - 00:52:38
所以請問，針對這個不當得利請求權，我們的消滅時效從何時起算？

00:52:38 - 00:52:41
可是這個不當得利的消滅時效的請求，對不起，

00:52:42 - 00:52:46
這個不當得利請求權的消滅時效起算，我們剛才學到的是可合理行使時。

00:52:47 - 00:52:53
所以請問，在黑板上的三大白色時間點，哪個才是可合理行使的時間點？

00:52:54 - 00:52:56
因為這個term是不確定概念，

00:52:56 - 00:53:00
所以表現在這個故事裡面，哪個時間點才是一個

00:53:01 - 00:53:04
機關方便可合理行使的點，

00:53:04 - 00:53:06
就變成是你剛才看到的有三種說法，

00:53:06 - 00:53:07
所以分別解釋一下。

00:53:08 - 00:53:09
第一種說法最嚴苛。

00:53:10 - 00:53:15
你做出這個給錢的處分的當下，你就可以反省自己有沒有做錯。

00:53:15 - 00:53:20
所以你既然當下就可以來反省自己的話，那這個就是屬於你可合理行使的時間點。

00:53:20 - 00:53:21
但這樣太嚴苛了。

00:53:21 - 00:53:24
誰剛發錢完之後就打自己臉說，我做錯了，就把錢給拿回來？

00:53:25 - 00:53:27
不行，這個東西太嚴苛了。

00:53:27 - 00:53:30
所以在那個時候座談會在投票的時候，他不是最投票。

00:53:30 - 00:53:32
這兩說比較多。

00:53:33 - 00:53:33
第一說認為，

00:53:34 - 00:53:37
發現他有錯誤的話，就可以緊接著來撤銷，

00:53:37 - 00:53:39
進而產生不當得利請求權，

00:53:39 - 00:53:39
所以這個時候呢，

00:53:40 - 00:53:43
這一說就是這個也是蠻有人氣的，

00:53:43 - 00:53:48
從發現處分有問題時，當作可合理行使起算的時間點。

00:53:49 - 00:53:50
邏輯是這樣子的。

00:53:51 - 00:53:55
先以類推128，以可合理行使作為標準，

00:53:56 - 00:53:59
再套到具體的時間點來決定是哪一個。

00:53:59 - 00:53:59
所以這裡

00:54:00 - 00:54:01
這個是標準本身喔

00:54:01 - 00:54:03
這個是套用的結果

00:54:03 - 00:54:03
懂嗎

00:54:03 - 00:54:05
不要混為一談

00:54:05 - 00:54:05
哦

00:54:05 - 00:54:06
再來

00:54:06 - 00:54:08
這一說是比較龜毛的

00:54:09 - 00:54:12
我就問不當得利請求權的構成要件是什麼

00:54:12 - 00:54:13
用民法的思維來講

00:54:13 - 00:54:15
無法律上原因而受有利益

00:54:15 - 00:54:18
所以具體更龜毛的來講

00:54:18 - 00:54:22
這個不當得利請求權要什麼時候才會真正無法律上原因

00:54:22 - 00:54:26
從這個法律上原因被撤銷的時間點開始算嗎

00:54:26 - 00:54:26
對不對

00:54:27 - 00:54:32
所以這說認為我們要從撤銷生效的時間點開始算

00:54:32 - 00:54:35
你不能因為他單純發現就開始有不當得利請求權

00:54:35 - 00:54:38
在發現的時候這個處分還是有法律上原因的

00:54:38 - 00:54:39
所以這說比較龜毛

00:54:40 - 00:54:40
所以呢

00:54:41 - 00:54:45
在這個時間點裡面哪個時間點才是可合理行使時

00:54:45 - 00:54:48
這邊的座談會產生一個這個宇宙大爆炸的辯論

00:54:48 - 00:54:49
好

00:54:49 - 00:54:49
我們來看一下他的結論

00:54:50 - 00:54:52
好請看283頁

00:54:53 - 00:54:56
283頁我們先複習一下題目，不要讓你回去看不懂

00:54:56 - 00:54:58
請看題目的第一行

00:54:58 - 00:55:01
甲機關於90年違法溢發補償費予乙

00:55:01 - 00:55:03
所以他就是做成一個違法的處分

00:55:04 - 00:55:06
然後他到101年5月才發覺

00:55:06 - 00:55:07
所以這是第二個時間點

00:55:08 - 00:55:14
然後101年10月1號依程序法117條作成處分的時候在10月5號送達於乙

00:55:14 - 00:55:16
10月5號撤銷才生效

00:55:16 - 00:55:18
那個未來會詳細講，那是處分的細節

00:55:19 - 00:55:20
好

00:55:20 - 00:55:20
所以這個時候請看第四行

00:55:21 - 00:55:29
假機關在101年12月10號，所以一公馬上不當得利的關係向行政法院提起訴訟，請求返還應領之補償費

00:55:29 - 00:55:30
請問

00:55:30 - 00:55:32
他的五年時效應自何時起算

00:55:32 - 00:55:33
102年座談會報報報

00:55:33 - 00:55:34
好

00:55:34 - 00:55:35
所以再講最後一次

00:55:36 - 00:55:40
我們是類推128抓緊了所謂可合理行使時

00:55:40 - 00:55:42
而以這個標準為基底

00:55:43 - 00:55:46
表現在三個這個爭議的時間點上

00:55:46 - 00:55:47
所以你看括號一

00:55:48 - 00:55:51
假說自發及補償費時起算

00:55:51 - 00:55:54
可是這說明顯得很不合理嘛

00:55:54 - 00:55:55
對不對

00:55:55 - 00:55:56
所以這說法就比較沒有人投票

00:55:56 - 00:55:57
但是確實有這麼一說

00:55:58 - 00:55:59
好我們看下一頁

00:56:01 - 00:56:03
好，請看括號三

00:56:03 - 00:56:06
括號三並說，因即可合理期待為請求時

00:56:06 - 00:56:08
這個不是套套邏輯喔

00:56:08 - 00:56:09
因為你注意看第一行,

00:56:09 - 00:56:14
請求權可行使時，應解為可合理期待請求權人起算方為合理。

00:56:14 - 00:56:17
至可合理期待為請求之判斷，應就具體個案。

00:56:17 - 00:56:21
在本件情形，應於101年5月知悉時起算，

00:56:21 - 00:56:22
請把「知悉」圈起來。

00:56:23 - 00:56:26
所以他繞了一圈，他以什麼時間點為斷？

00:56:26 - 00:56:27
以知悉時為斷嗎？

00:56:28 - 00:56:28
OK嗎？

00:56:29 - 00:56:29
好,

00:56:30 - 00:56:30
再來請看括號二,

00:56:31 - 00:56:36
以說，因自假機關撤銷違法一發補償費時送達於一起算，

00:56:36 - 00:56:37
原因是因為，

00:56:37 - 00:56:39
這個時候呢，請看第二行，

00:56:40 - 00:56:44
假機關需待違法受益補償費之處分撤銷並送達，

00:56:44 - 00:56:45
請把撤銷並送達畫一下底線。

00:56:46 - 00:56:47
撤銷是一回事,

00:56:47 - 00:56:50
而撤銷要生效必須基於送達。

00:56:51 - 00:56:52
所以這個時候第三行,

00:56:52 - 00:56:54
始取得不當得利返還請求權,

00:56:54 - 00:56:56
各位,什麼叫始取得?

00:56:57 - 00:56:58
撤銷生效，

00:56:59 - 00:57:00
導致無法律上原因，

00:57:01 - 00:57:03
才會出現不當得利請求權，

00:57:03 - 00:57:05
所以這說是最龜毛的，

00:57:05 - 00:57:05
所以往下念。

00:57:06 - 00:57:09
則該請求權自101年10月5號起得行使

00:57:09 - 00:57:15
則自101年12月10號提起本訴，未逾訴訟程序法131條規定之五年時效。

00:57:16 - 00:57:17
所以總之，

00:57:17 - 00:57:19
這三說只是在測試，

00:57:19 - 00:57:20
也不是測試啦！

00:57:20 - 00:57:25
在討論哪個時間點才是可合理行使

00:57:25 - 00:57:26
這樣明白了嗎？

00:57:26 - 00:57:26
好。

00:57:27 - 00:57:28
所以我們看一下黑板。

00:57:29 - 00:57:33
那麼這個座談會的背景有什麼可應用之處呢？

00:57:34 - 00:57:34
所以請注意喔,

00:57:35 - 00:57:36
如果,

00:57:36 - 00:57:38
如果你已經是上帝視角了嘛,

00:57:39 - 00:57:44
如果今天實例題裡面有出現給好康的處分,

00:57:44 - 00:57:45
這個錢只是例子

00:57:46 - 00:57:48
如果實例題裡面出現給好康的處分,

00:57:48 - 00:57:51
然後發現錯誤是一個年月日,

00:57:51 - 00:57:53
然後撤銷又是一個年月日,

00:57:53 - 00:57:53
請問,

00:57:54 - 00:57:57
他如果問你不當得利請求權何時起算?

00:57:57 - 00:57:58
那你就知道要列舉說明瞭嘛。

00:57:59 - 00:57:59
其次，他

00:58:00 - 00:58:00
有時候不會這樣問的，因為剛剛那樣問是很佛系地問的嘛，怎麼佛系？

00:58:03 - 00:58:06
請問不當得利的消滅是要何時起算？

00:58:06 - 00:58:07
他問得很直接嘛。

00:58:07 - 00:58:09
他有時候問得很隱晦。

00:58:09 - 00:58:11
請問假機關

00:58:13 - 00:58:16
他會不會這樣問哦，假機關得否主張返還？

00:58:16 - 00:58:19
我再講一次，得否主張返還，他就問得很概括。

00:58:20 - 00:58:21
得否主張返還。

00:58:22 - 00:58:23
那主張返還的前提是什麼？

00:58:24 - 00:58:25
他消滅時效沒有到啊。

00:58:26 - 00:58:27
所以他消滅時效到了嗎？

00:58:27 - 00:58:28
這就是真正的問題，懂了嗎？

00:58:29 - 00:58:34
所以面對到題目中，有一個受益處分給好康的，然後他後來被撤銷了。

00:58:36 - 00:58:41
那至於說機關可不可以進一步去追討前面的這個好康，追討前面的好康。

00:58:42 - 00:58:45
那就涉及到它消滅時效有沒有截止。

00:58:45 - 00:58:47
而起算點就會變成是問題的核心。

00:58:47 - 00:58:49
那這個問題的核心必須要列三說。

00:58:49 - 00:58:51
因為實務上就是有這三說，這樣OK嗎？

00:58:52 - 00:58:56
所以我們在處分的撤銷的時候,會看到這樣的題目,到時候再回來詳細講。

00:59:00 - 00:59:00
好。

00:59:01 - 00:59:06
那這個經典案例我們介紹完之後呢,我們再來看食物的這個串燒，來你看279頁。

00:59:11 - 00:59:12
好。

00:59:12 - 00:59:13
279頁,你看一下食物大聲說。

00:59:14 - 00:59:15
請看第一行，用可合理期待的思維。

00:59:15 - 00:59:19
貫穿以下請求權的起算爭議，也就是說我們的可合理期待

00:59:23 - 00:59:26
是一個類推民法的一個共用標準。

00:59:27 - 00:59:30
所以當我們用這個精神表現在特別法的時候，

00:59:30 - 00:59:31
你就會迎刃而解了。

00:59:31 - 00:59:33
這些爭議都迎刃而解了。

00:59:33 - 00:59:35
原來這些特別法的請求權時效起算，

00:59:36 - 00:59:40
都是依附在可合理行使的大帽子下去解釋的。

00:59:40 - 00:59:41
原來他會這樣說。

00:59:41 - 00:59:41
好。

00:59:42 - 00:59:46
所以你看一下你的第一行，括號一，政府採購法的東西，第一行。

00:59:47 - 00:59:52
曾有機構就政府採購法的規定，向廠商追繳已發還的押標金。

00:59:52 - 00:59:54
請把追繳兩個字圈起來。

00:59:54 - 00:59:56
所以他在行使什麼東西的請求權？

00:59:56 - 00:59:58
押標金的請求權嘛。

00:59:59 - 01:00:00
押標金就是

01:00:00 - 01:00:01
某種押金，這樣想就好。

01:00:01 - 01:00:03
總之，你是政府，

01:00:03 - 01:00:08
你把押金還回去了，但是那個人出包了，所以你想要把押金給討回來，這樣子。

01:00:08 - 01:00:09
那不就是請求權嗎？

01:00:10 - 01:00:11
好，所以再往下念。

01:00:12 - 01:00:14
第二行，有無時效的適用，

01:00:14 - 01:00:16
且何時起算。

01:00:16 - 01:00:20
所以最高行102年10月份法，這個決議就指出，

01:00:20 - 01:00:21
好，

01:00:22 - 01:00:22
請看粗體字。

01:00:23 - 01:00:24
法文規定，

01:00:24 - 01:00:29
注意這個法文是實務見解很喜歡講的，就是法條文字，

01:00:29 - 01:00:30
所以它不是念法文，

01:00:30 - 01:00:31
不是Bonjour。

01:00:31 - 01:00:40
所以這邊是法文明定,機關得以單方行為追繳之押標金,乃屬機關對於投標廠商之公法上請求權,

01:00:40 - 01:00:43
亦有131條以下的請求權時效規定。

01:00:43 - 01:00:46
可是,有期間不代表起算,

01:00:46 - 01:00:47
因此,

01:00:47 - 01:00:49
請看這個下一段。

01:00:50 - 01:00:51
請看第一行。

01:00:51 - 01:00:55
政府採購法這個特別規定,在各款規定得向追繳押標金之情形,

01:00:55 - 01:00:58
其構成要件多元於廠商一方,且未經顯現。

01:00:59 - 01:00:59
這什麼意思啊?

01:01:40 - 01:01:41
你是政府,

01:01:42 - 01:01:43
你為什麼會去追討押標金？

01:01:43 - 01:01:44
他們出包，

01:01:45 - 01:01:47
可是出包的話，你會馬上知道嗎？

01:01:47 - 01:01:51
所謂出包就是把包藏得很好了，不小心被你看到才叫出包嘛。

01:01:51 - 01:01:55
所以第二行才會寫，原因於投標廠商一方且未經顯現。

01:01:56 - 01:02:00
由於在廠商引護中，難以對其機關課以形式追繳權。

01:02:00 - 01:02:02
你已經知道他背後的原因了。

01:02:02 - 01:02:04
那這個決議只是他的一種表現。

01:02:05 - 01:02:06
基於原理的一種表現。

01:02:07 - 01:02:10
這樣去看的話，會得出一個感覺，至少是我，我是這樣想的。

01:02:11 - 01:02:12
這個決議他只是一個例子。

01:02:13 - 01:02:16
一旦你在看某些道理，你已經知道它的原理之後。

01:02:16 - 01:02:19
有一些事物見解的表現，它就是例子。

01:02:19 - 01:02:22
請問你在吸收概念的時候，你會背原理還是背例子？

01:02:22 - 01:02:24
當然是背原理啊，因為原理是可以萬用的嘛。

01:02:25 - 01:02:29
如果你是隻為末節去吸收或背誦例子的話,你例子是被不完的。

01:02:30 - 01:02:35
所以對我來講,這一坨,這一坨拉古系列串燒,他就是原理的例子。

01:02:35 - 01:02:36
OK,所以我們來看下一個。

01:02:37 - 01:02:38
呃。

01:02:38 - 01:02:40
好,我們來看括號二。

01:02:40 - 01:02:42
稅捐稽徵法相關。

01:02:42 - 01:02:44
好，麻煩你先看一下內文，畫個時間軸給你看。

01:03:52 - 01:03:53
好，我們來看黑板。

01:03:55 - 01:04:00
稅捐稽徵法呢，針對人民如果有不當得利請求權。

01:04:00 - 01:04:00
所成立

01:04:00 - 01:04:02
這個不當得利請求權

01:04:02 - 01:04:07
那麼這個不當得利請求權走了走了走了,碰到修法之後,他就會碰到一個新的十年時效嘛,對不對

01:04:08 - 01:04:12
那這樣的請求權在時效出來之後,那這個十年何時起算

01:04:13 - 01:04:16
是從這一秒開始算,還是從成立時開始算

01:04:17 - 01:04:19
那你就回到那個思維啊,原理啊

01:04:20 - 01:04:22
如果你的這個不當得利請求權

01:04:23 - 01:04:27
在這個債權成立時就開始起算，合理嗎？

01:04:27 - 01:04:29
你那個時候能預見他有時效嗎？

01:04:30 - 01:04:30
不行啊。

01:04:30 - 01:04:35
所以這個時候如果從這邊開始算的話，每個人的這個請求權就會死亡嘛。

01:04:35 - 01:04:36
所以哪邊比較合理

01:04:37 - 01:04:38
開始有規定再起算比較合理吧

01:04:39 - 01:04:41
所以這個大法庭的決議就以這個說法為主

01:04:42 - 01:04:44
所以他為什麼以這一說法為主

01:04:44 - 01:04:48
以這個修法的時間點為主來起算，因為這樣比較合理嘛

01:04:50 - 01:04:53
所以他依舊是回到可合理行使的這個原理去計算

01:04:53 - 01:04:54
所以你看一下你的文字

01:04:54 - 01:04:56
280頁第一行

01:04:56 - 01:04:59
最高行大法庭統一見解之109大致第四號裁

01:04:59 - 01:05:00
定

01:05:00 - 01:05:02
這邊講一下江湖地位

01:05:02 - 01:05:07
不是說這個東西看到最高行政法院就要高潮啊，而是說

01:05:08 - 01:05:12
大法庭是取代過去判例或決議的重要的東西

01:05:13 - 01:05:16
所以爾後你自己看到大法庭的見解，你就要自己肅然起敬，跟他敬禮致意，然後把它記起來

01:05:19 - 01:05:22
所以這個就是以後不用多說了

01:05:22 - 01:05:25
總之大法庭是取代過去判例跟決議的江湖地位

01:05:25 - 01:05:26
所以你看到就把它記起來

01:05:26 - 01:05:27
好，我們繼續往下

01:05:28 - 01:05:29
好

01:05:29 - 01:05:29
你看第二行

01:05:29 - 01:05:37
為避免納稅義務人對於現行稅捐稽徵法28條第二項修正生效後繳稅款，依同條第四項可申請退稅之權利產生的合理信賴

01:05:38 - 01:05:43
所以簡單講就是我們按照那個條文是可以申請退稅之不當得利請求嘛

01:05:44 - 01:05:45
所以這個時候

01:05:45 - 01:05:46
好

01:05:46 - 01:05:47
你看下一個粗體字

01:05:48 - 01:05:53
基於法安定性及保障納稅義務人之信賴利益，限制人民的法律規範

01:05:53 - 01:05:55
原則上不得溯及生效，是以發生於現行稅捐

01:05:55 - 01:05:59
法28條二項修正生效前已繳稅款

01:06:00 - 01:06:04
與現行131第一項修正生效後行使者，

01:06:04 - 01:06:04
看到沒有。

01:06:04 - 01:06:06
修正生效後才行使的話,

01:06:07 - 01:06:09
那麼本於法律不溯及既往原則,

01:06:09 - 01:06:11
即納稅人保護法之意旨,

01:06:11 - 01:06:13
採對納稅人有利之見解,

01:06:13 - 01:06:16
應自131條修正生效日期起算

01:06:16 - 01:06:17
我就問，

01:06:17 - 01:06:20
為什麼不是從債權成立時起算？

01:06:20 - 01:06:21
因為那樣不合理嘛。

01:06:21 - 01:06:25
你怎麼會知道那個時候你有將來的時效要注意呢？

01:06:25 - 01:06:28
所以從什麼時間開始去起算最合理？

01:06:28 - 01:06:30
你新規定的話,

01:06:30 - 01:06:31
從那天開始算才合理吧,

01:06:31 - 01:06:33
所以就會以這個時間點為主。

01:06:33 - 01:06:36
所以這些東西為什麼要放在一起講？

01:06:36 - 01:06:39
因為它們看似是不同的法條,

01:06:39 - 01:06:42
但背後都是有同個原理在控制，跟粽子頭一樣。

01:06:42 - 01:06:46
這個粽子頭叫做可合理行使的判斷。

01:06:47 - 01:06:49
用可合理行使作為基礎，

01:06:49 - 01:06:52
然後去判斷不同的具體法條的表現。

01:06:53 - 01:06:55
有沒有聽不太清楚的？

01:06:55 - 01:06:56
都可以嗎？

01:06:56 - 01:06:57
好，

01:06:57 - 01:06:59
那我們就講完了消滅時效的部分。

01:07:40 - 01:07:40
好，

01:07:40 - 01:07:41
那我們再次強調，

01:07:43 - 01:07:47
消滅時效的建制是絕對法律保留

01:07:47 - 01:07:50
然後它的一般性的計算是回到程序法

01:07:50 - 01:07:53
然而它的起算點是沒有規定的

01:07:53 - 01:07:57
所以它類推的結果是民法的那個基本精神，叫可合理行使時。

01:07:57 - 01:07:59
所以基於這個基本精神

01:07:59 - 01:08:00
表現在稅捐稽徵法

01:08:00 - 01:08:01
而不是徹底的消滅。

01:08:01 - 01:08:04
好，所以為什麼會衍生權力失效，我們前面在法源的誠信原則講過。

01:08:07 - 01:08:15
你原本形式上有一個權利，但是你行使的話，在個案當中是顯失公平的，所以這個時候我們會讓你的權利退縮，讓你暫時失效，那這樣的制度我們叫權力失效。

01:08:17 - 01:08:17
好。

01:08:18 - 01:08:20
那權力失效，你看第一行，

01:08:20 - 01:08:24
實體法上或程序法上權利人在成立或屆至清償期後，

01:08:24 - 01:08:27
長時間不行使，義務人得推論其放棄權力之行使，

01:08:27 - 01:08:30
該權力雖未消滅，但不得再為行使的制度。

01:08:31 - 01:08:31
所以呢。

01:08:31 - 01:08:33
這邊，就讓你回味一下。

01:08:33 - 01:08:35
比方說你明總，

01:08:35 - 01:08:38
你在講民法148的時候，

01:08:38 - 01:08:41
帝王條款不是會講說，

01:08:41 - 01:08:44
如果你有一個這個物上請求權。

01:08:44 - 01:08:44
好。

01:08:45 - 01:08:54
我們彼此是相鄰土地，結果我蓋房子的時候越界，結果呢，這個越界的部分呢，你都長期不行使物上請求權，請我拆屋還地，對不對？

01:08:55 - 01:09:00
那這個時候，我就會對你長時間不行使拆屋還地的這個動作，產生一個信賴。

01:09:00 - 01:09:03
所以呢，你的物上請求權就會權力失效嘛，有沒有印象？

01:09:03 - 01:09:05
這個148很經典的案例嘛。

01:09:05 - 01:09:11
所以148的這個案例，為什麼可以表現在我們的公法事件。

01:09:12 - 01:09:12
因為。

01:09:13 - 01:09:17
他所建立的基礎是誠信原則，而誠信原則行政法上也有。

01:09:20 - 01:09:22
所以同樣的法理可以用在這邊。

01:09:22 - 01:09:22
好。

01:09:23 - 01:09:23
所以我就不細唸了。

01:09:25 - 01:09:28
好，所以你看一下阿拉伯數字二，就是我們一直在講的誠信原則。

01:09:28 - 01:09:29
所以去看下一頁。

01:09:31 - 01:09:33
好，你看一下要件，簡單看一下就好。

01:09:33 - 01:09:34
這個很少考，因為…

01:09:35 - 01:09:36
怎麼講…

01:09:36 - 01:09:37
它比較抽象一點啦，比較概括一點。

01:09:39 - 01:09:39
你看三哦。

01:09:40 - 01:09:46
第一個，權利人要對權利有處分權，如果這個權利是為了保護重要公益，就不允許其處分，也就不會產生權利失效。

01:09:47 - 01:09:53
再來第二個，權利人要有長時間不行使權力的事實，使義務人相信其不再行使其權利。

01:09:53 - 01:09:53
好。

01:09:54 - 01:09:56
好，那這邊就是先打斷了。

01:09:56 - 01:09:59
因為這邊就是一個比較冷門的地方，所以我們就講到這。

01:10:00 - 01:10:01
到這邊，先這個中斷

01:10:02 - 01:10:04
那綜上所述呢，

01:10:04 - 01:10:06
我們就是表現在三個動詞上面，

01:10:06 - 01:10:09
法律關係什麼時候成立，

01:10:09 - 01:10:11
根據法令搭配事實，

01:10:11 - 01:10:13
成立各式各樣的花式法律關係

01:10:13 - 01:10:17
第二個，我們的義務什麼時候變動，昨天講的義務繼受

01:10:17 - 01:10:26
第三個，我們的法律關係為什麼會消滅？履行、抵銷，或者是消滅時效屆至而消滅，我們賦予了權力失效這樣子。

01:10:26 - 01:10:28
好，再來最後一個，你看287頁。

01:10:29 - 01:10:30
先預告一下。

01:10:30 - 01:10:35
講完這個287頁的部分，我們就會進入到行政處分的章節。

01:10:35 - 01:10:38
那這邊又會槓上開花，熱中加熱。

01:10:38 - 01:10:42
因為那邊就是選擇題跟申論題的一個大熱區，行政處分

01:10:42 - 01:10:48
因為它是行政法的這個MVP，這個明日之星，不能說明日，已經是當紅炸子雞

01:10:48 - 01:10:53
所以意思就是交完這個，就好像越過萬重山，就會進入到一個很熱的考點

01:10:53 - 01:10:58
所以大家就請羅密歐繼續，好，我們先看一下標題

01:11:00 - 01:11:02
大寫四，特別法律關係

01:11:02 - 01:11:03
為什麼放在這個章節

01:11:04 - 01:11:07
我們這個章節前面一直在講法律關係的得喪變更

01:11:07 - 01:11:09
所以成立法律關係是一回事

01:11:10 - 01:11:16
有一些這個行政法下的人，他會跟機關成立一個比我們都更特別的法律關係

01:11:16 - 01:11:20
所以他就這個自然人被稱呼為特別法律關係

01:11:20 - 01:11:22
可是這些人為什麼那麼特別

01:11:22 - 01:11:24
他其實是有一個歷史小故事的

01:11:25 - 01:11:30
好，我們就用兩分鐘呢，來講一下這個典故，讓你知道說

01:11:30 - 01:11:33
為什麼他叫特別法律關係，以及跟臺灣有什麼

01:11:33 - 01:11:35
一個歷史上的糾葛

01:11:36 - 01:11:38
好，我們用時間軸來講

01:11:39 - 01:11:40
好

01:11:40 - 01:11:42
我們都知道，公法是一個非常年輕的科目

01:11:43 - 01:11:46
那想像一下你是歐洲的帝王，或者是王后，隨便

01:11:47 - 01:11:49
總之你是一國之中最有權力的人

01:11:50 - 01:11:54
那作為這個一國之中最有權力的人，國王或皇后

01:11:54 - 01:11:55
好

01:11:55 - 01:12:00
你就想說，為什麼我的這樣的治理權限要放給你們這些

01:12:00 - 01:12:02
這個議會去用法律來管我。

01:12:02 - 01:12:07
所以這個時候呢，國王皇后他們就跟所謂的議會呢，去做了一個交換。

01:12:07 - 01:12:08
什麼意思？

01:12:08 - 01:12:09
好啦，

01:12:10 - 01:12:10
時代在走了，

01:12:11 - 01:12:12
你們這些貴族的勢力越來越強啊，

01:12:12 - 01:12:15
這個布爾喬亞中產階級，這個勢力越來越龐大。

01:12:15 - 01:12:17
我分一點權力給你是可以的,

01:12:17 - 01:12:21
但是你用議會的法來控制我之餘呢,請給我一個不要管我的空間。

01:12:22 - 01:12:23
在這個空間裡面呢,

01:12:24 - 01:12:28
我針對公務員呢,或者是其他附屬於我的人呢,我就有絕對的控制權。

01:12:29 - 01:12:37
所以這個在君主立憲的制度下呢,因為跟議會分權的關係呢,他們就取得交換而所謂的一個絕對不受管制的空間。

01:12:37 - 01:12:39
那在裡面的人就很慘了,

01:12:39 - 01:12:40
他的義務是無定量的,

01:12:40 - 01:12:42
他的義務不會根據法律規定上,

01:12:43 - 01:12:44
他的救濟也是屈指可數,

01:12:44 - 01:12:46
等於就是做牛做馬做到死的,

01:12:46 - 01:12:47
那就是國王皇后的兵馬。

01:12:47 - 01:12:48
好,

01:12:48 - 01:12:57
那這樣的君主立憲思想呢,我們都知道在西歐以德國為首的話,就慢慢隨著時代的進步,不是進步啦,時代的發展,這個歐洲列強的這個權力的強大,

01:12:58 - 01:13:01
慢慢在亞洲的部分呢,日本就這個頭一個學去了嘛,

01:13:01 - 01:13:02
對不對?

01:13:02 - 01:13:05
所以君主立憲，啊這個日本看到說，啊德國這個君主立憲不錯啊，

01:13:05 - 01:13:06
就抄過來了。

01:13:06 - 01:13:11
那臺灣呢，又因為在日治時期呢，接受到

01:13:11 - 01:13:12
日本的殖民，

01:13:12 - 01:13:14
所以這個東西也在臺灣落地生根了。

01:13:14 - 01:13:20
而且這樣的一個行政空間的人馬是不受拘束的這樣的思想

01:13:21 - 01:13:24
除了透過日本殖民臺灣把它流傳在我們的土地上之外呢

01:13:24 - 01:13:27
臺灣這個慘痛的血淚，這個歷史回憶啊

01:13:27 - 01:13:29
我們除了殖民時期之外

01:13:29 - 01:13:31
殖民結束完之後就沒事了嗎？

01:13:31 - 01:13:33
不不不，我們進入了威權時期嘛。

01:13:33 - 01:13:42
所以這個威權時期呢，就一樣把那個行政權下面的人馬全部都做牛做馬做到死的這樣的一個想法，繼續永世流傳了。

01:13:42 - 01:13:44
所以在這樣的永世流傳之中呢，

01:13:45 - 01:13:47
我們在事後諸葛的角度來看，

01:13:48 - 01:13:48
哇，

01:13:48 - 01:13:50
這些人有夠慘的，我們給他們一個名稱來紀念他們吧。

01:13:51 - 01:13:53
所以就叫做特別權力關係。

01:13:56 - 01:14:00
那這個特別權力關係呢，它指的就是說，有一些人馬呢，

01:14:00 - 01:14:00
行政權走得很近，

01:14:00 - 01:14:02
所以比方說公務員，比方說軍人。

01:14:03 - 01:14:05
那因為呢，在行政權之下呢，

01:14:05 - 01:14:08
有些人馬呢是行政權特別在意的，

01:14:08 - 01:14:10
比方說學生跟老師，

01:14:10 - 01:14:12
因為這些未來的主人翁，

01:14:12 - 01:14:14
主人翁的這些培育者

01:14:14 - 01:14:17
都是可以控制思想的對象嘛

01:14:17 - 01:14:19
所以呢也會特別受到我們的行政權的青睞

01:14:19 - 01:14:20
因此這些人通通會被歸類在特別權力關係裡面

01:14:21 - 01:14:25
而進入到民主化之後，哎呀，這個特別權力關係應該不復存在啦

01:14:25 - 01:14:30
可是呢，這些人呢，又是一些跟平常老百姓不太一樣的人

01:14:30 - 01:14:33
有些人，那些人以公務員為例

01:14:33 - 01:14:36
他在特別權力關係的時期，他雖然是國王的人嘛

01:14:36 - 01:14:44
但是進入到民主化之後，他依舊是這個介乎於素人跟行政權中間的一個很重要的中介角色，他畢竟不是普通的老百姓

01:14:46 - 01:14:48
所以他依舊是一個很特別的存在

01:14:48 - 01:14:56
因此這些人嘛，他就從特別權力關係的可憐人，變成具有特殊任務的特別法律關係下的人

01:14:56 - 01:14:59
所以現在就把它稱之為特別法律關係

01:14:59 - 01:15:00
是這樣

01:15:00 - 01:15:00
子曰的

01:15:00 - 01:15:01
他的用詞

01:15:01 - 01:15:01
就是從一兩百年前的這樣的一個國王的人嘛

01:15:04 - 01:15:09
慢慢演變到就是他在民主化之下，他有特殊任務的一群人，這個叫特別法律關係

01:15:10 - 01:15:15
但是呢，我們要知道，在臺灣的運作之下，殖民時期加上威權時期的這樣的一個薰陶

01:15:15 - 01:15:21
我們的特別法律關係下的人嘛，在背後都還有殘留一些特別權力關係的思維，這個很隱晦的

01:15:23 - 01:15:24
那這個很隱晦跟考點有關係喔

01:15:27 - 01:15:32
特別權力關係就讓這些人義務無定量，沒有法律保留

01:15:32 - 01:15:33
救濟也是有限

01:15:33 - 01:15:38
所以這些人難道在進入到民主化之後，他們的救濟依舊是有限嗎

01:15:38 - 01:15:39
不不不

01:15:39 - 01:15:42
誰可以打開他們的束縛，讓他們可以去充分的自救

01:15:43 - 01:15:48
在臺灣只有一個角色可以啊，但他最近放暑假放很久了，都死不開學，這個叫大法官

01:15:49 - 01:15:54
所以大法官用很多事、很多字號的解釋，把這些人馬一個一個救出來

01:15:54 - 01:15:57
好像關在不同的牢房一樣

01:15:57 - 01:15:59
公務員我就用特定的號碼把它解鎖

01:16:00 - 01:16:00
好

01:16:00 - 01:16:00
就好像那個課金嘛，你課金就解鎖嘛

01:16:00 - 01:16:01
你用某一個號碼去儲值解鎖

01:16:01 - 01:16:01
然後學生、軍人、然後老師都是用不同號碼

01:16:07 - 01:16:09
所以呢考點就會是

01:16:09 - 01:16:17
請問大法官到底做了哪些解釋，針對哪一種主體，讓他們從特別權力關係當中解開他的桎梏，然後讓他們進入到特別法律關係

01:16:17 - 01:16:18
所以你看一下問題引導

01:16:22 - 01:16:23
請看一下最上面

01:16:24 - 01:16:28
特別權力關係在我國的突破，受大法官解釋影響極深

01:16:29 - 01:16:30
因為這個不靠他

01:16:30 - 01:16:33
他是沒辦法的，因為他是終極的權力分立的武器

01:16:34 - 01:16:37
在可否提起訴訟救濟的部分，既有不少解釋

01:16:37 - 01:16:43
請分別就四者：公務員、關係人、學生、軍人、監獄與受刑人，各舉一號解釋說明大法官的態度。

01:16:43 - 01:16:44
所以這個就是考點。

01:16:45 - 01:16:51
他可不可以針對以前不能救濟的狀況被打破，而依釋字去救濟？

01:16:51 - 01:16:53
你就一定要針對不同主體把它背起來。

01:16:53 - 01:16:55
如果不背起來的話，你是答不出來的。

01:16:56 - 01:17:00
而表現在司法院律師考試,一式這個東西就會

01:17:00 - 01:17:00
會考

01:17:00 - 01:17:01
會考

01:17:01 - 01:17:03
二式的話,有考過一題考古題

01:17:03 - 01:17:07
但是那個就是指題裡面的某一題,它不是最大的問題

01:17:07 - 01:17:10
所以比較傾向是公式的考點

01:17:10 - 01:17:12
那既然是公式的考點的話，就要把它背起來

01:17:12 - 01:17:14
不然就是一方兩瞪眼，你選錯的話

01:17:14 - 01:17:15
就是365加

01:17:15 - 01:17:17
這個公式還是會刷人的，所以請大家就是

01:17:18 - 01:17:19
還是要謹慎面對

01:17:20 - 01:17:20
好

01:17:21 - 01:17:22
那我們快速講一下它的定義

01:17:22 - 01:17:22
請看第一行

01:17:23 - 01:17:27
此概念是指在特定行政領域內為達行政目的，國家跟人民之間特別強化從屬屬性

01:17:28 - 01:17:30
為什麼它會有這樣的觀念

01:17:30 - 01:17:30
限制

01:17:30 - 01:17:33
因為它是個歷史風味的薰陶的產物啊

01:17:33 - 01:17:34
以前就是國王的人馬嘛

01:17:34 - 01:17:36
所以他當然很強調從屬性啊

01:17:36 - 01:17:37
好

01:17:37 - 01:17:38
所以呢,請看小寫二

01:17:39 - 01:17:44
在這樣的特徵之下,第一行中間為強化從屬屬性,就有下列的特徵在以前

01:17:45 - 01:17:46
不適用法律保留

01:17:46 - 01:17:47
就是前面講的法律保留

01:17:47 - 01:17:48
講到口水都乾掉了，但是他們就是沒有適用法律保留

01:17:49 - 01:17:49
再來（二），義務定量

01:17:54 - 01:17:55
就做好做滿做到死

01:17:55 - 01:17:56
好，再來（三），懲戒制度

01:17:57 - 01:17:59
有胡蘿蔔就有棍子嘛

01:18:00 - 01:18:00
再來括號四就權力救濟並不全面

01:18:02 - 01:18:05
你只能夠得到一些委屈的伸張,但是你不能進法院,這是不全面嘛

01:18:06 - 01:18:07
好

01:18:07 - 01:18:11
所以你看小寫三,我國對本理論的繼受

01:18:11 - 01:18:18
我國對本理論繼受的話呢,這是如同我剛剛口頭講了,我們在殖民時期,威權時期就這樣引進之餘

01:18:19 - 01:18:21
可是大法官也是慢慢打破

01:18:22 - 01:18:23
所以呢,你看一下289頁

01:18:25 - 01:18:32
在文獻上可考的話,我是說有明確就是被我們的中華民國體制引進的話是第一行

01:18:32 - 01:18:35
在1930年代司法院院制解釋

01:18:35 - 01:18:36
這邊先停頓一下

01:18:36 - 01:18:42
院製解釋就是我們前面在法院章節、法源的章節有提過的嘛

01:18:42 - 01:18:47
它比較偏向是某種行政命令嘛

01:18:47 - 01:18:50
因為司法院本身是行政機關嘛

01:18:50 - 01:18:52
司法院本身是司法行政機關嘛

01:18:52 - 01:18:55
所以那個比較偏向是當年的行政解釋

01:18:55 - 01:18:56
行政命令的解釋

01:18:56 - 01:18:57
好，再往下

01:18:57 - 01:18:59
引進特別權力關係

01:18:59 - 01:19:02
並透過行政法院判決而反覆援引而強化

01:19:02 - 01:19:03
講白話是什麼意思

01:19:04 - 01:19:07
在那個年代，特別權力關係不是寫在法律的東西

01:19:07 - 01:19:13
但是行政法院碰到公務員來救濟，就是以特別權力關係為基底的理由就拒絕他

01:19:13 - 01:19:18
所以在反覆拒絕的過程中，這個關係就被判決而穩固

01:19:18 - 01:19:21
所以這就是一個怎麼講

01:19:21 - 01:19:24
錯誤的循環惡性循環而被確認下來這樣子

01:19:25 - 01:19:25
好

01:19:26 - 01:19:28
那麼請看一下你的下一段

01:19:29 - 01:19:30
面對

01:19:30 - 01:19:33
如此大反撲，就是民主時代

01:19:33 - 01:19:36
我國食物見解就呼應學理的趨勢，逐漸在不同案例中突破舊有觀點

01:19:37 - 01:19:39
這一路上都幫你大法官說了多少,行政法院開放多少

01:19:39 - 01:19:39
舉個例子

01:19:41 - 01:19:44
在4684大法官開放學生去救濟

01:19:44 - 01:19:47
但是行政法院就很抓著文字遊戲啊

01:19:47 - 01:19:49
684只講說大學生

01:19:49 - 01:19:53
所以大學生以下的高中生、國中生、小學生就不能去法院救濟了

01:19:54 - 01:19:57
所以搞得大法官在後面，因為不告不理嘛

01:19:58 - 01:19:59
所以他就忍了，我忍了，我忍

01:19:59 - 01:20:00
忍

01:20:00 - 01:20:01
100多號到4784

01:20:01 - 01:20:03
才把684號做變更。

01:20:03 - 01:20:04
就吐了一口氣，

01:20:04 - 01:20:08
你怎麼拿著大學生這三個字當令箭的樣子啊。

01:20:08 - 01:20:11
好，所以呢，我們來看一下下面的括號二。

01:20:12 - 01:20:14
括號二呢，請看一下第一行。

01:20:14 - 01:20:17
以下序是重現面向以大法官的態度,

01:20:17 - 01:20:19
橫向面在於主體角色。

01:20:20 - 01:20:21
這個重現面向是指啊,

01:20:22 - 01:20:23
一就是重現面向,

01:20:23 - 01:20:25
然後呢,可否提起爭訟,

01:20:25 - 01:20:25
請在前面打勾。

01:20:26 - 01:20:30
因為這是打破特別權力關係的時候，

01:20:30 - 01:20:32
最被考驗的命題，

01:20:32 - 01:20:37
就是某一個角色，他可不可以去打書院或行政訴訟？

01:20:37 - 01:20:38
對不起。

01:20:38 - 01:20:39
我跟著以行政訴訟為核心。

01:20:40 - 01:20:44
某一個角色，他最後可不可以進行政法院？

01:20:45 - 01:20:49
那大法官有用不同的字對應不同的主體去解鎖。

01:20:49 - 01:20:52
好，所以呢，你看一下我們的閃電命中。

01:20:53 - 01:20:54
這種題目很制式。

01:20:54 - 01:20:57
就是在考過去在特別權力關係下的角色,

01:20:57 - 01:20:58
現在根據哪號字,

01:20:58 - 01:21:01
或未來憲法判決針對什麼事件提起爭訟,

01:21:01 - 01:21:03
這是很機械的考法,

01:21:03 - 01:21:04
你要對號入座就這樣子。

01:21:04 - 01:21:05
好,

01:21:05 - 01:21:06
那我們來看一下,

01:21:07 - 01:21:08
我們來看一下，在後面有,

01:21:09 - 01:21:10
我們現在來看一下它怎麼考的。

01:21:11 - 01:21:13
這樣你等一下聽才會有意思喔。

01:21:13 - 01:21:14
好，抱歉我沒有放喔。

01:21:15 - 01:21:19
我放在下冊的章節，

01:21:19 - 01:21:21
因為它是行政救濟，我就放在一起講。

01:21:21 - 01:21:22
好，總之我沒有放，

01:21:22 - 01:21:23
那就不用看了，好。

01:21:23 - 01:21:26
總之我們就是按照不同主體,

01:21:26 - 01:21:28
所以麻煩你翻到下一頁,290頁。

01:21:32 - 01:21:32
好。

01:21:33 - 01:21:36
我們用那個黑板來帶喔。

01:21:37 - 01:21:40
黑板這個東西呢,就是講義的濃縮版喔。

01:21:40 - 01:21:41
那為什麼這樣講呢？

01:21:41 - 01:21:42
來，我們看黑板。

01:21:43 - 01:21:44
等一下會講五個角色喔，

01:21:44 - 01:21:46
公務員、軍人，

01:21:46 - 01:21:48
然後教師。

01:21:49 - 01:21:50
然後學生

01:21:50 - 01:21:51
哎，寫錯字了

01:21:51 - 01:21:52
學生。

01:21:54 - 01:21:56
然後這個被告

01:21:56 - 01:21:59
還有受刑人。

01:22:01 - 01:22:06
這五大角色呢,基本上呢就會根據一號最新的釋字,

01:22:06 - 01:22:07
那為什麼要強調最新呢?

01:22:07 - 01:22:10
因為中華民國的釋字有803號嘛,

01:22:11 - 01:22:12
因為813號,

01:22:12 - 01:22:13
那後來是憲法判決,

01:22:13 - 01:22:19
總之在813號之前呢，針對公務員呢，有好幾個角色，一磚一瓦把它打破。

01:22:20 - 01:22:24
但我們就抓最後的，比如說四字785是最後最新的。

01:22:24 - 01:22:26
軍人的話，待會再保留。

01:22:27 - 01:22:28
教師的話是736。

01:22:31 - 01:22:32
736。

01:22:33 - 01:22:34
然後學生的話是784

01:22:35 - 01:22:37
然後被告跟受刑人等一下再詳細講

01:22:37 - 01:22:42
所以總之，公務員他有好幾號，我們以最新的為主

01:22:43 - 01:22:45
待會講義裡面的標題都有寫

01:22:45 - 01:22:47
後面甚至還有一個表格幫你做總整理

01:22:47 - 01:22:48
總之先看一下黑板

01:22:49 - 01:22:54
公務員在歷經艱辛之後，我們在釋字785總算還他自由

01:22:54 - 01:22:56
785裡面的字你就把它背起來

01:22:56 - 01:23:06
也就是說如果考試

01:23:06 - 01:23:17
不管是一試還是二試

01:23:17 - 01:23:26
真的問你的話，

01:23:26 - 01:23:36
公務員某甲可不可以

01:23:36 - 01:23:42
進行政法院

01:23:43 - 01:23:46
你就要把它可以進行政法院的785的字字句標準把它背起來

01:23:46 - 01:23:48
好，我們就來看講義。

01:23:48 - 01:23:50
請看一下你的290頁。

01:23:51 - 01:23:53
最上面是公務員角色，對不對？

01:23:53 - 01:23:56
好，那它中間的白色圈圈就是眼鏡。

01:23:56 - 01:23:59
那我們就不要看那麼細的，因為它總之就是這樣。

01:23:59 - 01:24:00
來你看一下291頁，最下面

01:24:00 - 01:24:00
東西

01:24:00 - 01:24:01
所以再講一次

01:24:02 - 01:24:04
大法官根據不同的主體用釋字去開放

01:24:05 - 01:24:06
但都是基於哪六個字

01:24:06 - 01:24:08
有權力有救濟

01:24:08 - 01:24:09
一個共通的精神

01:24:09 - 01:24:10
你會反覆地看到

01:24:11 - 01:24:11
好

01:24:11 - 01:24:15
所以基本上你把這下一段把它背起來就結束了

01:24:16 - 01:24:17
你看一下下一段的底線

01:24:18 - 01:24:19
人民因其公務員身分

01:24:19 - 01:24:21
或服務機關人事主管機關

01:24:21 - 01:24:22
發生公法上爭議，

01:24:22 - 01:24:23
其權利受侵害時

01:24:23 - 01:24:24
或主張權利之必要，

01:24:24 - 01:24:26
自得按相關措施跟爭議性質

01:24:26 - 01:24:27
依法提起相應的訴訟，

01:24:27 - 01:24:29
並不因其公務員身分

01:24:29 - 01:24:30
而一概而論哦

01:24:30 - 01:24:31
而相關的保障

01:24:32 - 01:24:36
所以意思就是基於有權利及有救濟的精神

01:24:36 - 01:24:38
我們不會因為他的身分就剝奪他訴訟的機會

01:24:38 - 01:24:42
他就是可以去,只要權利被侵害就能進法院

01:24:42 - 01:24:43
所以一個是非題

01:24:44 - 01:24:47
他一定要碰到行政處分的爭議才能進法院嗎

01:24:48 - 01:24:50
不是,判準在權利有沒有被侵害

01:24:51 - 01:24:52
所以你也可以被事實行為侵害啊

01:24:53 - 01:24:54
這不矛盾啊

01:24:54 - 01:24:54
哦

01:24:54 - 01:24:54
好

01:24:55 - 01:24:56
可是呢,請看A版喔

01:24:57 - 01:25:03
我們的785雖然說有權利侵害及有所謂的救濟

01:25:04 - 01:25:07
但是呢，為了避免這個救濟的門打太開喔

01:25:07 - 01:25:09
他又把它關起來一點喔

01:25:09 - 01:25:10
所以他這邊就弄了一個例外

01:25:11 - 01:25:15
雖然說有權利侵害喔，就可以去救濟喔

01:25:15 - 01:25:21
但是如果這個權利的侵害的程度喔，顯著太低的話

01:25:21 - 01:25:23
你是一定不可以進法院的

01:25:23 - 01:25:26
所以以單位為例喔,假設你侵害權利只有0.1

01:25:26 - 01:25:27
你的單位如果是0.1,太輕了

01:25:27 - 01:25:30
不到10,抱歉,你就不能去救濟

01:25:30 - 01:25:31
所以他這邊講,來你看

01:25:32 - 01:25:33
最後一段

01:25:33 - 01:25:33
第一行

01:25:34 - 01:25:37
至是否違法侵害公務人員權益

01:25:37 - 01:25:39
這個時候第二行後面

01:25:39 - 01:25:43
要整體考量機關所採取的目的、性質跟程度

01:25:43 - 01:25:48
如顯屬，如顯然輕微之幹預，極難未構成權力之侵害

01:25:48 - 01:25:49
所以

01:25:49 - 01:25:50
再講一次

01:25:50 - 01:25:52
785說有權力侵害只有救濟

01:25:53 - 01:25:57
可是如果顯然輕微的話，可以去法院救濟嗎

01:25:57 - 01:25:58
就不行了

01:25:58 - 01:26:00
所以你要把這個顯然輕微把它背起來

01:26:00 - 01:26:00
起來。

01:26:01 - 01:26:03
那背起來是有意義的，不是叫你在背形容詞。

01:26:04 - 01:26:05
所以現在，

01:26:05 - 01:26:10
2025之後，當然那個是幾年我忘了，但是我的意思是說現在2025，

01:26:11 - 01:26:14
行政法院的最新戰場就會是什麼是顯然輕微。

01:26:14 - 01:26:17
對公務員來講，他不爽的東西，什麼是顯然輕微，

01:26:18 - 01:26:21
這會是現在機關跟律師之間攻防的戰場。

01:26:21 - 01:26:22
好，

01:26:23 - 01:26:24
那麼繼續往下念喔。

01:26:25 - 01:26:30
且行政法院本於機關專業對於業務熟知所為的判斷，要予以適當之尊重。

01:26:30 - 01:26:32
各位，那個判斷指的是什麼東西的判斷？

01:26:33 - 01:26:33
判斷餘地啊。

01:26:34 - 01:26:35
所以這個東西也不用額外記吧。

01:26:36 - 01:26:39
因為如果這個東西是專業的，它本來就會有判斷餘地啊。

01:26:39 - 01:26:42
那判斷餘地跟他能不能進法院是同一件事嗎？

01:26:43 - 01:26:43
不是吧，

01:26:44 - 01:26:46
他可不可以進法院是一回事，

01:26:46 - 01:26:51
他進了法院之後，法院要不要尊重機關的判斷餘地，那是不是另外一回事？

01:26:51 - 01:26:52
是吧？

01:26:52 - 01:26:56
所以這個東西可記可不記啦，總之如果我是你，我就記黑板這邊啦。

01:26:57 - 01:27:03
有權利侵害是一回事，但是呢如果程度太低，顯然輕微的話，依舊不能用785之救濟。

01:27:04 - 01:27:07
這是這邊的關鍵，因為這邊只是在問能不能進法院。

01:27:07 - 01:27:12
那至於說進法院之後，法院要不要尊重機關的涵攝判斷，那是另外一件事情嘛。

01:27:13 - 01:27:13
不要混在一起嘛,

01:27:14 - 01:27:15
雖然大官這樣講,

01:27:15 - 01:27:16
他也只是安慰行政機關啊。

01:27:17 - 01:27:19
你不要怕，顯然輕微是不能進法院的,

01:27:19 - 01:27:22
而且就算他進法院，我們也會尊重你的判斷餘地，不要怕。

01:27:23 - 01:27:24
這是講給行政機關聽的嘛。

01:27:24 - 01:27:25
好。

01:27:25 - 01:27:26
那我們繼續看黑板喔。

01:27:29 - 01:27:33
公務員是785，然後，學生是784。

01:27:34 - 01:27:36
就讓我們先講完784，因為他們是一組的。

01:27:37 - 01:27:40
這個大法官釋字的號碼是流水編號，這不是廢話。

01:27:40 - 01:27:44
而正因為是流水編號，所以784跟785它的結構是一模一樣。

01:27:45 - 01:27:46
所以舉一反三，結果會是什麼？

01:27:47 - 01:27:50
有權利侵害及有救濟，而顯然輕微者不得救濟。

01:27:50 - 01:27:52
所以我們來看一下，翻一下頁數。

01:27:53 - 01:27:56
請看一下你的294頁。

01:27:57 - 01:27:59
好，我們講完這個就休息一下，我剛看8點。

01:28:00 - 01:28:00
喔

01:28:00 - 01:28:01
來看294頁

01:28:01 - 01:28:02
你看這上面的括號三學生角色

01:28:04 - 01:28:08
我們跳過那些歷史痕跡，那只是放給你當資料庫用的

01:28:08 - 01:28:08
好

01:28:09 - 01:28:12
請幫我看一下你的這個295頁

01:28:12 - 01:28:15
295頁的第一個框框

01:28:15 - 01:28:16
來，你看第一個框框那是684

01:28:16 - 01:28:17
就說

01:28:18 - 01:28:20
為大學

01:28:20 - 01:28:21
你看底線

01:28:21 - 01:28:30
學生所為的處分或公權力措施，如侵害受教育權或其他基本權益，非屬退學或類似處分，本於16條既有救濟，仍允許其學生提起行政

01:28:30 - 01:28:30
種

01:28:31 - 01:28:34
所以這就是當年行政法院的文字遊戲

01:28:34 - 01:28:37
你看你看大法官說第一行是大學內

01:28:37 - 01:28:39
所以第四行中間的學生是大學生

01:28:39 - 01:28:41
你是高中生拜拜，所以就不行

01:28:42 - 01:28:44
所以請看下一段內文

01:28:44 - 01:28:49
而在近期的784作成後，前述行政法院的限縮見解也面臨修正

01:28:50 - 01:28:57
但是同號釋字也設立了剎車機制，破折號，權力侵害是否輕微，還有判斷餘地的善意提醒

01:28:57 - 01:28:59
仍對原告產生不小的舉證負擔

01:28:59 - 01:28:59
喔

01:28:59 - 01:29:01
所以你看下面的粗體字框框

01:29:02 - 01:29:10
憲法上權利或其他權利，如因學校教育或管理的公權力措施而受不當違法之侵害，應允許學生提起訴訟，以尋求救濟，不因身分而有不同。

01:29:11 - 01:29:13
大官就怒寫這句話，不因其身分而有不同。

01:29:13 - 01:29:19
就是要去嗆一下說你不要再拿大學生當擋箭牌給我這邊雞毛當令箭了。

01:29:19 - 01:29:19
哦

01:29:20 - 01:29:20
好

01:29:21 - 01:29:23
所以請看最後一行,這一段的最後一行

01:29:24 - 01:29:24
處理字

01:29:25 - 01:29:28
如屬顯然輕微之幹預,及難謂對權利之侵害

01:29:29 - 01:29:29
哦

01:29:29 - 01:29:30
再看

01:29:30 - 01:29:31
下一頁,296頁,來,第二行處理字

01:29:34 - 01:29:34
好

01:29:34 - 01:29:35
296頁

01:29:35 - 01:29:36
296頁,來

01:29:37 - 01:29:39
仍有其專業判斷餘地,法院及其行政徵送機關

01:29:39 - 01:29:42
應較高之自不待言，什麼叫自不待言？

01:29:44 - 01:29:45
我跟你講而已。

01:29:45 - 01:29:47
所以一樣能不能進法院就是看784跟785。

01:29:47 - 01:29:51
但是什麼情況下程度太低不能進？顯然輕微太低，不構成侵害還不能進。

01:29:54 - 01:29:55
就是這句話而已。

01:29:55 - 01:29:55
哦

01:29:56 - 01:29:58
好，那我們先整理一下，讓你下課

01:29:59 - 01:30:00
現在講的是

01:30:00 - 01:30:05
特別法律關係，但是建立在威權的運作下，所以大法官解釋很努力想把它拔出來。

01:30:05 - 01:30:08
其中拔的一個點就是他能不能去行政法院救濟。

01:30:08 - 01:30:09
以前是都不行了。

01:30:09 - 01:30:13
所以他能不能去法院救濟，請背號碼，這是個意識等級的考點。

01:30:14 - 01:30:15
公務員是785。

01:30:16 - 01:30:18
內容是有權利侵害才有救濟。

01:30:19 - 01:30:21
但是顯然輕微之幹預，不是侵害。

01:30:21 - 01:30:28
同理，學生只要碰到權力侵害，即可以去法院救濟，但是顯然輕微者，程度太低，不能救濟。

01:30:28 - 01:30:31
這是很接近的四字，它結構都一樣。

01:30:32 - 01:30:33
那我們等一下回過頭來。

01:30:34 - 01:30:36
這個23分的時候，再來獎，一類推，先休息一下。

01:30:51 - 01:30:52
好，我們先聊一下，再開始。

01:30:53 - 01:30:55
那老師另外一個斜槓是專欄作者。

01:30:55 - 01:30:59
所以因為平臺的關係，所以我下午去看一個影片。

01:31:00 - 01:31:04
這個影片是今年臺北電影節，那個最佳紀錄片，叫《大風吹》。

01:31:05 - 01:31:08
然後這個紀錄片，它跟行政法議題也有關係，所以我們就融合在一起講。

01:31:08 - 01:31:09
我這邊就，怎麼講。

01:31:12 - 01:31:15
蠻推薦大家有空的話，可以去找一下這部片。

01:31:15 - 01:31:18
如果它，我不確定它現在有沒有上各式各樣的平臺。

01:31:19 - 01:31:20
然後反正最近那個片。

01:31:21 - 01:31:22
他在做集資的動作。

01:31:22 - 01:31:26
因為它雖然今年臺北電影節有成為最佳紀錄片，但是他想要透過宣傳，把這個故事向海外發行，然後又或者是想要再做各式各樣的推廣，他需要moneymoney，所以他最近在做物資。

01:31:33 - 01:31:39
好，那不是要談錢，我們要談這個故事，大風知道在講什麼，那為什麼跟行政法有關係喔。

01:31:43 - 01:31:47
不知道大家有沒有去過輔大再往下的那個迴龍站。

01:31:48 - 01:31:51
好，總之這個是那個橘線嘛。

01:31:51 - 01:31:52
還是黃線，忘記它的那個名字了。

01:31:52 - 01:31:54
總之呢，輔大就在這邊嘛。

01:31:56 - 01:31:58
輔大前面有一站，叫輔大站。

01:31:59 - 01:32:00
然後呢，這條捷運線裡，

01:32:00 - 01:32:02
線在往下到迴龍這個地方，

01:32:04 - 01:32:09
他曾經是一個特別權力關係的一個所在，

01:32:09 - 01:32:13
在這個地方呢，有一個群聚之所在叫樂生療養院。

01:32:14 - 01:32:18
樂生療養院的歷史可以上溯至日治時期

01:32:19 - 01:32:22
日治時期為了要統一管理所謂的痲瘋病

01:32:22 - 01:32:27
過去俗稱痲瘋病，是因為它是經由細菌感染，所以人的身體會產生病變

01:32:27 - 01:32:33
所以身體看起來在古時候都被人家認為很可怕，好像哇你身體怎麼了

01:32:33 - 01:32:37
所以這群人在日治時期以來就一直被統一隔離

01:32:37 - 01:32:39
所以他們是一個特別權力關係的一個表現

01:32:40 - 01:32:42
進入到民國治理的時期

01:32:42 - 01:32:48
根據紀錄片裡面所講，有些人在1950年代、60年代是直接被憲兵抓過來的

01:32:48 - 01:32:55
你在想像一個人身病，他不是帶去榮總，不是帶去什麼其他臺大醫院，他是被憲兵抓錢，然後丟到這個地方

01:32:55 - 01:32:58
那當然也是一種特別權力關係的表現

01:32:58 - 01:33:05
但是樂生療養院跟迴龍，然後有什麼關係，以至於它可以被拍攝成所謂的紀錄片？

01:33:05 - 01:33:06
是因為喔

01:33:07 - 01:33:10
大概在2005年的時候

01:33:11 - 01:33:14
捷運為了要拓展它的線

01:33:14 - 01:33:14
比方說

01:33:14 - 01:33:15
到迴龍站

01:33:15 - 01:33:17
他要在迴龍站這邊幫捷運弄一個機廠

01:33:18 - 01:33:22
就是他要讓所有的捷運有一個家，然後可以去做維修

01:33:22 - 01:33:25
所以他就必須借用樂生的腹地去蓋這個機廠

01:33:26 - 01:33:30
所以機廠跟樂生療養院就產生了使用土地上的衝突

01:33:31 - 01:33:37
所以這群人呢,在1930年代以來是被各式各樣的政府這樣抓進去關

01:33:37 - 01:33:40
可是到了2005年的時候呢,又要被政府這樣趕出去

01:33:41 - 01:33:45
所以一群人的生命就好像實驗室的老鼠一樣

01:33:45 - 01:33:50
就被政府這樣呼之即來,揮之即去,就玩弄於這個公權力之間

01:33:50 - 01:33:51
所以快轉喔

01:33:52 - 01:33:58
中間當然發生一系列的抗爭，然後呢學生團體也很拋頭顱灑熱血去協助

01:33:58 - 01:34:00
因為這群住民

01:34:00 - 01:34:01
他們就是身體上比較不方便，

01:34:02 - 01:34:06
所以如果沒有學生團體的支持或NGO的這樣的協助，

01:34:06 - 01:34:08
是很難去跟廣大的公權力

01:34:08 - 01:34:09
尤其2005年嘛,

01:34:09 - 01:34:12
那些長輩其實年紀都很大了。

01:34:12 - 01:34:15
他們本來有幾千位的住戶，著名

01:34:16 - 01:34:18
到了這個片結尾，他已經持續拍到

01:34:18 - 01:34:22
這個片了不起，他從2005一直拍到2014

01:34:22 - 01:34:26
將近20年的時間，他收集了超多影像資料，

01:34:26 - 01:34:28
然後變成兩個小時的紀錄片。

01:34:28 - 01:34:29
很了不起，

01:34:29 - 01:34:34
但是在片尾2014左右的時候，著名已經剩下80幾個了。

01:34:34 - 01:34:36
等於是這裡面的人全部都凋零了。

01:34:36 - 01:34:37
好,那快轉。

01:34:38 - 01:34:40
2005年的時候要弄機站,

01:34:40 - 01:34:43
所以這個療養院的腹地就受到很大的幹預,

01:34:43 - 01:34:45
這群人就受到什麼樣的一個侵擾。

01:34:46 - 01:34:49
從基本權的角度來講,他們的居住權就受到幹預嘛。

01:34:49 - 01:34:51
還有千禧自由也受到嚴重的幹預嗎。

01:34:52 - 01:34:53
那這是憲法等級的問題。

01:34:54 - 01:34:56
那如果你要排除這件事，你可能要進行政院版，

01:34:56 - 01:34:57
因為這是第一波。

01:34:57 - 01:35:00
所以進行政院版第一波，他們就想了很多方式。

01:35:00 - 01:35:02
其中就包含了這個機站,

01:35:02 - 01:35:04
它也是一種重大公共建設。

01:35:05 - 01:35:06
所以它必須要做環評。

01:35:07 - 01:35:08
那環評是一個行政處分,

01:35:09 - 01:35:14
所以請問樂生療養院的這樣的著名，他是不是環評的利害關係人?

01:35:15 - 01:35:18
然後,作為利害關係人,他去打這個撤銷訴訟的同時,

01:35:18 - 01:35:24
他可不可以針對這個新建的動作,去打一個暫時權利保護制度?

01:35:24 - 01:35:27
哇,這些東西,包含了環評是不是處分,

01:35:27 - 01:35:29
包含了環評要怎麼去救濟,

01:35:29 - 01:35:31
包含了利害關係人的認定,

01:35:31 - 01:35:32
包含了暫時權力保護制度,

01:35:32 - 01:35:34
這都是下冊的一些考試的熱區。

01:35:35 - 01:35:41
但anyway,這個case呢,除了表現,我是說樂生療養院這個案子除了有這些行政法爭議之外呢,

01:35:42 - 01:35:44
其實背後還凸顯出一個很社會學的關懷。

01:35:45 - 01:35:47
就是一個詞啦,

01:35:47 - 01:35:48
紀錄片裡面沒有直接講,

01:35:49 - 01:35:50
但是我覺得這個詞很貼切。

01:35:51 - 01:35:53
這個詞是社會學的詞叫生命政治,

01:35:53 - 01:35:56
這是法國社會學家傅柯提出來的,

01:35:56 - 01:35:59
長話短說我也不是專家,但是就我的認知,

01:35:59 - 01:35:59
生命

01:36:00 - 01:36:01
政治就是說，

01:36:01 - 01:36:02
我們的生命啊，

01:36:02 - 01:36:03
健康啊，

01:36:03 - 01:36:03
身體啊，

01:36:04 - 01:36:06
都是在國家公權力的把玩之中。

01:36:06 - 01:36:09
所以大家應該在疫情期間很有印象吧。

01:36:09 - 01:36:11
我們的生活都完全被公權力

01:36:11 - 01:36:15
CDC的這樣的一舉一動所掌控嘛。

01:36:15 - 01:36:16
你出門要不要戴口罩？

01:36:16 - 01:36:16
啊，你要。

01:36:16 - 01:36:18
請問你如果中獎了，

01:36:18 - 01:36:19
你要不要待在家？

01:36:19 - 01:36:19
你要。

01:36:20 - 01:36:20
所以呢？

01:36:20 - 01:36:21
這群人的生命，

01:36:22 - 01:36:24
完全都被公權力所禁錮住，

01:36:24 - 01:36:25
就跟實驗室的老鼠一樣，

01:36:25 - 01:36:26
玩弄在鼓掌心，

01:36:27 - 01:36:28
呼之則來，

01:36:28 - 01:36:29
呼之則去。

01:36:29 - 01:36:30
所以這部紀錄片，

01:36:30 - 01:36:31
非常的感人，

01:36:31 - 01:36:33
因為它收集了從2005年以來，

01:36:33 - 01:36:35
就是這個導演進場開始拍抗爭。

01:36:36 - 01:36:39
一直拍到這件事算是有個簡單的結尾,

01:36:39 - 01:36:39
然後

01:36:40 - 01:36:41
最後就拍這群人,

01:36:41 - 01:36:46
他們現在又是什麼樣的面貌跟心情去看待這個抗爭後的這樣的一個人生。

01:36:46 - 01:36:48
然後以及如何去面對這樣子。

01:36:48 - 01:36:51
他們著名逐漸凋零的現況。

01:36:51 - 01:36:53
等於是很多人人生的縮影，

01:36:53 - 01:36:55
等於是看兩個小時的紀錄片。

01:36:55 - 01:36:58
他們尾巴有拍到就是說很多夥伴都走了，

01:36:58 - 01:37:07
就一副

01:37:07 - 01:37:31
就讓你很感同身受

01:37:31 - 01:37:40
覺得說

01:37:40 - 01:37:41
哇,

01:37:41 - 01:37:42
人生苦短,

01:37:42 - 01:37:44
有很多事情不把握做到後就會很難過。

01:37:44 - 01:37:47
所以這是一個非常值得推薦的紀錄片。

01:37:47 - 01:37:49
今天看完是蠻有感觸的。

01:37:49 - 01:37:50
所以鼓勵大家，

01:37:50 - 01:37:52
應該是說推薦大家去欣賞這部作品。

01:37:53 - 01:37:54
那他有募資，

01:37:54 - 01:37:56
如果你對這個社會議題有興趣的話，

01:37:56 - 01:37:58
也可以去推薦朋友去做更多的一個響應。

01:37:58 - 01:37:59
好,

01:37:59 - 01:38:00
那我們拉回

01:38:00 - 01:38:03
之前他碰到你的時候,他當然是保持這種idea來跟你做互動啊

01:38:04 - 01:38:08
所以連他自己都被約束了,那遑論你是他的課題,你是他的這個幼體化的學生嘛

01:38:13 - 01:38:15
好,長話短說,你來看一下我們的白色學2

01:38:16 - 01:38:20
近期不限事由全面開放,4736

01:38:20 - 01:38:22
所以這個時候請看第一段

01:38:22 - 01:38:29
依照解釋內文出現的用語，不得因身分職業不同，引發不分是非侵害，是否有處分造成受侵害的種類，皆可提起救濟的論證

01:38:31 - 01:38:36
而該號特別指出，有一些措施已侵害教師權益，如括號裡面的粗體字

01:38:38 - 01:38:41
曠職登記扣薪考核，評量

01:38:41 - 01:38:46
這個時候如果在題目中看到這些出體字，你就大方地把它認定成是侵害

01:38:46 - 01:38:51
簡單講，736依舊是有權力及有侵害

01:38:51 - 01:38:53
然後呢，對不起講錯

01:38:53 - 01:38:55
有權利侵害及有救濟

01:38:55 - 01:38:59
但是出體字的部分是大官特別很貼心幫我們舉出來的例子

01:38:59 - 01:39:02
所以如果你看到的話,你就大方讓他去救濟吧

01:39:02 - 01:39:04
好,所以這邊我們也講完了

01:39:05 - 01:39:10
736的詳細,你自己去看初級字的部分,就把它背起來就對了,很簡單

01:39:11 - 01:39:11
再來你看297頁

01:39:12 - 01:39:14
297頁麻煩你看一下標題,很重要

01:39:14 - 01:39:17
因為請你區分角色，然後用對應的字

01:39:20 - 01:39:23
因為這邊的角色有嫌疑人、被告跟受刑人

01:39:24 - 01:39:27
所以我等一下講的東西，請你要用到對應的字

01:39:27 - 01:39:31
比方說下面的第一個框框，他是那個被羈押的被告

01:39:31 - 01:39:33
所以受刑人的話，最好不要引用這個啦

01:39:33 - 01:39:35
不是說不行，但是請你對症下藥

01:39:35 - 01:39:36
所以你看第一行，訴訟權保障之核心內容

01:39:40 - 01:39:43
第二行，不得因身分不同而予以剝奪

01:39:43 - 01:39:47
順著念，被告受羈押後未達成羈押之目的及相關必要

01:39:47 - 01:39:50
其人身自由跟人身自由受影響之權力，既無罪推定

01:39:50 - 01:39:53
受羈押之被告之憲法保障與一般人民得享有者原則上並無不同

01:39:55 - 01:39:58
所以倒數第二行，不法侵害其憲法保障之權利

01:40:00 - 01:40:03
權利者自允許其向法院提起訴訟請求救濟，所以這是針對羈押的被告。

01:40:05 - 01:40:08
不過，聰明的人要懂得看門道。

01:40:08 - 01:40:09
這個是字幾號呢？

01:40:10 - 01:40:14
這個是字的最上面的白色圈圈1653號。

01:40:15 - 01:40:16
所以你有沒有發現到掉漆的地方？

01:40:17 - 01:40:22
這個是我們羈押被告一口氣到位的事證。

01:40:22 - 01:40:26
人家公務員都有什麼四職等或者是18職等的。

01:40:26 - 01:40:28
他從100多號就有四職等了。

01:40:28 - 01:40:30
那為什麼羈押被告到600多號才有？

01:40:31 - 01:40:31
這就是門道啊。

01:40:32 - 01:40:34
以前羈押被告根本沒人理啊。

01:40:34 - 01:40:36
所以他到600多號的時候就一次到位了。

01:40:37 - 01:40:39
哦，這是一個時代的縮影嘛。

01:40:40 - 01:40:42
好，那這是羈押被告的部分。

01:40:42 - 01:40:43
我們來看下一頁喔。

01:40:44 - 01:40:45
那298頁。

01:40:45 - 01:40:46
我們來看受刑人本身。

01:40:48 - 01:40:50
受刑人本身的話呢，請你看一下喔。

01:40:50 - 01:40:51
我們的這個

01:40:51 - 01:40:53
最下面的白色圈圈三。

01:40:54 - 01:40:56
中間二這張歷史跳過去。

01:40:56 - 01:40:56
請看白色圈圈三。

01:40:57 - 01:40:59
重大影響說的回歸確定。

01:40:59 - 01:41:00
755號參照。

01:41:01 - 01:41:03
注意，他已經是755了。

01:41:03 - 01:41:06
所以他的編號很靠近我們的784。

01:41:06 - 01:41:09
所以這也對他的用語產生一系列的影響。

01:41:09 - 01:41:11
講白話，他的CPU都是同一套啊。

01:41:12 - 01:41:13
都是同個大法官啊。

01:41:13 - 01:41:14
所以他的想法很接近啊。

01:41:14 - 01:41:15
因此你來看一下299頁。

01:41:17 - 01:41:18
299頁請看一下出體字。

01:41:19 - 01:41:27
監獄處分或管理措施，於預約目的之必要範圍內，而不法侵害其保障權利，且非顯屬輕微時。

01:41:27 - 01:41:29
請你把非顯屬性的話底線。

01:41:29 - 01:41:32
侵害可以救濟,但是不能是顯屬輕微。

01:41:32 - 01:41:35
所以你有沒有發現到他就是後面784跟785的類似文字嘛。

01:41:37 - 01:41:39
為什麼755跟784785那麼近？

01:41:40 - 01:41:41
因為他都是同一套CPU啊。

01:41:41 - 01:41:41
好。

01:41:42 - 01:41:46
順著念，本於16條有權力及有救濟的意志。

01:41:46 - 01:41:48
實許其向法院請求救濟。

01:41:48 - 01:41:49
所以意思就是說

01:41:49 - 01:41:54
如果他權利受到侵害，就應該讓他去救濟，不管他是不是這個受到處分的侵害。

01:41:54 - 01:41:56
他就應該進法院。

01:41:56 - 01:41:59
但是如果太輕微了,程度太低了,抱歉你還是不行。

01:41:59 - 01:42:00
大概就是這個樣子。

01:42:00 - 01:42:00
這樣子,

01:42:00 - 01:42:01
好,

01:42:01 - 01:42:02
所以呢我們來看一下黑板喔。

01:42:04 - 01:42:06
所以聰明人要繼續看門道。

01:42:06 - 01:42:08
剛才公文也有785,

01:42:09 - 01:42:10
然後呢,

01:42:11 - 01:42:12
軍人還沒講,

01:42:13 - 01:42:15
然後教師有736，

01:42:15 - 01:42:16
就順便把它記起來了，

01:42:16 - 01:42:18
反正它的邏輯都同一套，

01:42:18 - 01:42:19
有權利侵害就救濟，

01:42:19 - 01:42:20
這麼好記只有一句而已。

01:42:20 - 01:42:22
你只差別只是背號碼而已。

01:42:22 - 01:42:23
然後學生是784。

01:42:25 - 01:42:30
然後呢受刑人跟我們的積押被告分別有剛才對應的數字,

01:42:30 - 01:42:32
755跟653嘛。

01:42:33 - 01:42:33
好。

01:42:34 - 01:42:36
那現在門道的點在這個地方。

01:42:37 - 01:42:38
軍人，

01:42:39 - 01:42:41
他一直停留在兩個數字，

01:42:42 - 01:42:44
430跟459。

01:42:45 - 01:42:46
那這個東西一個是，

01:42:46 - 01:42:48
公法上財產的侵害可以去救濟,

01:42:49 - 01:42:52
另外一個是對身分的重大影響。

01:42:53 - 01:42:53
那你說,

01:42:54 - 01:42:54
欸,

01:42:55 - 01:43:00
軍人在訴字只有碰到財產權侵害跟身分權的重大影響,

01:43:00 - 01:43:02
才能去救濟的話,

01:43:02 - 01:43:03
請問軍人有沒有言論自由？

01:43:04 - 01:43:05
難道軍人的言論自由就不能救濟了嗎？

01:43:06 - 01:43:07
他在軍隊當中被禁言,

01:43:07 - 01:43:09
難道他不能針對言論自由去救濟嗎？

01:43:10 - 01:43:12
所以這邊是看門道的地方喔。

01:43:13 - 01:43:15
為什麼軍人一直卡在400多號？

01:43:16 - 01:43:17
人家受刑人都有，

01:43:18 - 01:43:18
對不起，

01:43:18 - 01:43:20
人家被告都有653號了。

01:43:20 - 01:43:22
你這個老師都有736了,

01:43:22 - 01:43:24
甚至公務員文職的,

01:43:24 - 01:43:25
還有785,

01:43:25 - 01:43:26
那你軍人怎麼沒有？

01:43:27 - 01:43:27
兩個原因,

01:43:27 - 01:43:29
第一個，不告不理啊。

01:43:29 - 01:43:34
你如果軍人不告的話，大法官也不會蹦出那個，這個新的四字啊。

01:43:34 - 01:43:37
不然那個在野黨就說，你又獨裁者了，這個不行啊。

01:43:37 - 01:43:39
所以他都被禁掉了嘛，對不對？

01:43:39 - 01:43:40
好。

01:43:40 - 01:43:44
所以不告不理的前提下,他當然不會有新的事證,可是你再往下想,

01:43:44 - 01:43:46
為什麼沒有人去告？

01:43:47 - 01:43:51
因為如果你要在軍隊平安退伍的話，你敢去跟長官告嗎？

01:43:52 - 01:43:55
那當然是受到一個很強大的軍隊文化的影響，你當然不會去告啊。

01:43:56 - 01:43:57
好，所以這邊請注意在考試上，

01:43:58 - 01:44:00
剛才是一個小小的

01:44:00 - 01:44:01
八卦的想法。

01:44:01 - 01:44:03
但是在考試上請你注意。

01:44:04 - 01:44:09
軍人雖然四字把它凍結在財產跟身份，重大影響才能去救濟,

01:44:09 - 01:44:10
等下講義會看到,

01:44:10 - 01:44:12
可是我們的最高行政法院,

01:44:13 - 01:44:15
我們的最高行政法院,

01:44:15 - 01:44:18
受到了大法官的感召,

01:44:19 - 01:44:20
他認為,

01:44:21 - 01:44:22
我們的軍人,

01:44:23 - 01:44:26
要比照文字公務員，要比照785辦理。

01:44:26 - 01:44:28
所以軍人只要有權利侵害，

01:44:28 - 01:44:31
最高行政法院就開綠燈讓他去救濟了。

01:44:31 - 01:44:33
所以呢這個東西都全部幫你寫下來了，

01:44:34 - 01:44:38
老師是捨不得讓你們狂抄筆記的。

01:44:38 - 01:44:39
你看一下你的講義,

01:44:40 - 01:44:41
往前翻一下。

01:44:46 - 01:44:48
請看一下你的293頁。

01:44:52 - 01:44:53
好,嚴格來講是292頁,

01:44:54 - 01:44:55
不過292頁只有一句話,

01:44:55 - 01:44:57
你來看292最下面的括號2，

01:44:58 - 01:44:59
然後你看一下右邊的293，

01:45:00 - 01:45:04
293的白色圈圈1是不是針對財產侵害有430，

01:45:04 - 01:45:08
然後白色圈圈2有身分權益的重大影響459，

01:45:08 - 01:45:08
對不對？

01:45:09 - 01:45:11
那那個細節當歷史文件你回去再看，

01:45:12 - 01:45:14
但是你回頭過來看一下黑板。

01:45:15 - 01:45:16
在考試上，

01:45:17 - 01:45:24
雖然430跟459一直停留在凍結在財產的侵害跟身分的重大影響才能去救濟，

01:45:24 - 01:45:25
固然如此，

01:45:25 - 01:45:34
可是最高行在785號解釋出來之後，他就自動比照785號解釋，認為軍人要跟一般公務員一樣，在有權力侵害的前提下就可以救濟。

01:45:34 - 01:45:37
那最高行講的東西，來請看講義喔。

01:45:39 - 01:45:40
請看你的292頁，

01:45:41 - 01:45:43
然後你看你的注339，

01:45:44 - 01:45:45
你看一下那個註。

01:45:45 - 01:45:46
來，第一行

01:45:46 - 01:45:54
軍人角色憲法法庭很久沒有更新，但軍人得否提起行政訴訟，最高行111年上字82號判決有非常重要的見解。

01:45:55 - 01:45:56
所以你看括號一，

01:45:56 - 01:45:59
軍人假作為軍人得提起訴訟之說明，

01:45:59 - 01:45:59
軍人

01:46:00 - 01:46:02
比照公務員在權利受侵害時提起救濟，請看下一頁的註腳。

01:46:05 - 01:46:11
如釋字四七八五號解釋所是，公務人員與國家間雖具有公法職務關係，但其作為基本權主體與人民並無不同。

01:46:12 - 01:46:21
然後呢，第16條有權利及有救濟之意旨，人民因公務員身份，其服務機關發生公法爭議，任其權利受侵害而有主張之必要，自當按其情節的性質提起救濟。

01:46:22 - 01:46:24
然後，請看下兩段。

01:46:25 - 01:46:25
而，而。

01:46:26 - 01:46:28
而軍人為廣義之公務員，

01:46:28 - 01:46:30
與國家之間具有公法上職務關係，

01:46:30 - 01:46:32
而涉及軍人身分或服務機關或人事機關

01:46:32 - 01:46:33
發生公法上爭議，

01:46:33 - 01:46:35
致其權益受侵害之事件，

01:46:35 - 01:46:37
上開解釋理由書之意旨應有其適用，

01:46:37 - 01:46:39
請問上開是哪一個解釋？

01:46:41 - 01:46:42
七八五嘛。

01:46:43 - 01:46:44
所以我們化繁為簡好不好？

01:46:45 - 01:46:46
這段在講什麼？

01:46:47 - 01:46:50
照抄七八五，有權利侵害及有救濟，就這樣子嘛。

01:46:51 - 01:46:51
對不對？

01:46:52 - 01:46:53
就化繁為簡嘛。

01:46:53 - 01:46:56
就是比照七八五，有權利侵害及有救濟嘛，這個是

01:46:57 - 01:47:00
我們現在最高行最新的看法。

01:47:01 - 01:47:01
喔。

01:47:01 - 01:47:02
好。

01:47:04 - 01:47:05
那麼阿拉伯數字二是個舉例，好，我就不舉例了，你回去再看一下就好。

01:47:07 - 01:47:12
所以現在回到我們這個章節最主要的命題。

01:47:12 - 01:47:16
特別權力關係下的主體，他可不可以去行政法院救濟？

01:47:16 - 01:47:19
每一個主體都有對應的字。

01:47:19 - 01:47:21
就好像一把鑰匙一樣。

01:47:21 - 01:47:24
只是軍人這個地方可能就沒有對應的字了。

01:47:24 - 01:47:27
因為雖然有字還是停留在這邊是沒錯。

01:47:27 - 01:47:30
但是我們這邊卻最高行把它放寬了。

01:47:30 - 01:47:33
所以如果一四選擇題考你。

01:47:33 - 01:47:40
根據食物見解，軍人碰到了什麼委屈可不可以救濟，只要他是權利侵害的救濟，而且不是顯然輕微，他就可以去行政法院，這樣懂嗎？

01:47:40 - 01:47:42
這就是選擇題的回答。

01:47:43 - 01:47:43
好。

01:47:44 - 01:47:44
好。

01:47:45 - 01:47:47
那我們就跟你說明如上。

01:47:48 - 01:47:48
喔。

01:47:48 - 01:47:49
那這個地方就是這個樣子。

01:47:49 - 01:47:51
沒有什麼難度，它不用什麼學理。

01:47:53 - 01:47:57
因為16條是這個訴訟權是憲法位階。

01:47:57 - 01:48:00
所以每個人本來就應該享有訴訟權利。

01:48:00 - 01:48:01
包含了去行政法院，只不過是過去的陰影把這個訴訟權遮住了。

01:48:04 - 01:48:12
所以就好像烏雲一樣，我們把烏雲給揮開的話，那大法官只好透過他的力量把烏雲揮開，恢復他原本明亮的樣子。

01:48:12 - 01:48:16
所以這個是回復到原本該有的樣子而已，所以這個是很簡單的觀念。

01:48:17 - 01:48:20
好，那麼至於說，請幫我翻一下頁數喔。

01:48:21 - 01:48:22
翻到299頁。

01:48:24 - 01:48:27
299頁請看最下面的阿拉伯數字2哦。

01:48:28 - 01:48:32
其餘法治國原則的內涵的突破，括號立事，這是什麼意思啊？

01:48:32 - 01:48:35
這只是當時在做講義的時候手癢而已，把它放進去了。

01:48:35 - 01:48:38
考試都幾乎不會考這個，因為這個都是很基本的道理。

01:48:38 - 01:48:40
他到底該不該遵守法律保留？

01:48:40 - 01:48:43
其實現在已經沒有人會講說公務員就不應遵守，那是以前的。

01:48:44 - 01:48:46
所以這邊只是資料整理而已，所以你可以不用管它。

01:48:47 - 01:48:49
好，我們用一個表格當結尾，因為你跳過的部分都是表格。

01:48:51 - 01:48:52
都是整理而已。

01:48:52 - 01:48:55
請翻到305頁，我們來做結論。

01:48:58 - 01:49:02
305頁這邊是一個先前你所看到的頁數的四字整理。

01:49:03 - 01:49:06
然後你可以看到這個四字整理最上面是主體對不對?

01:49:07 - 01:49:09
所以左邊第一個是法律保留。

01:49:09 - 01:49:11
那左二是明確性原則。

01:49:11 - 01:49:13
左三是正當程序，這個都很簡單。

01:49:14 - 01:49:15
所以不是重點,所以你看下一頁,來。

01:49:17 - 01:49:18
306頁麻煩你看一下。

01:49:19 - 01:49:23
左邊是什麼重點,左邊是可不可以去行政法院嘛,對不對?

01:49:25 - 01:49:27
所以左二的欄位,你要看三,因為公務員是785。

01:49:30 - 01:49:33
然後我們的左三是軍人,雖然是430跟459,但他有最高刑。

01:49:37 - 01:49:40
然後左四，應該就右三嘛，右三是學生，所以最下面的784。

01:49:43 - 01:49:45
然後右二是老師，所以736。

01:49:46 - 01:49:51
然後最右邊，最右邊的阿拉伯數字一是這個羈押被告653。

01:49:51 - 01:49:55
跟第三點是這個受刑人755，所以我們這邊就是順順的把它記起來。

01:49:58 - 01:50:00
那這樣的考題就搞定了。

01:50:00 - 01:50:05
換言之，特別權力關係下的主體，依照什麼事由，他可不可以去法院，

01:50:05 - 01:50:06
就這麼簡單。

01:50:06 - 01:50:07
他的命題就這麼簡單。

01:50:07 - 01:50:10
因為它是一個恢復到本來就可以做的事情的一個邏輯。

01:50:10 - 01:50:12
好，那我們就講完了。

01:50:13 - 01:50:16
接下來呢,你可以看到右邊有個很大的02,那是什麼?

01:50:16 - 01:50:17
你看一下標題,

01:50:17 - 01:50:18
行政作用法。

01:50:18 - 01:50:22
所以行政機關他會做出我們很多具體的行為。

01:50:23 - 01:50:25
那這些行為為什麼列出這幾個呢?

01:50:26 - 01:50:32
因為我們從第一節一直到第六節，這些行為都是用程序法所明定的，

01:50:33 - 01:50:35
所以它當然是命題的焦點。

01:50:35 - 01:50:41
再來第七節，行政罰這個動作是一種處罰用語，它有行政罰法的專行法規，

01:50:42 - 01:50:44
然後它也是考題的命題大綱的那個範圍，

01:50:45 - 01:50:46
所以一來它很實用。

01:50:47 - 01:50:50
二來它是考題大綱的命題範圍,

01:50:51 - 01:50:54
所以那個行政法後面的行政法法，我們也要額外學,

01:50:55 - 01:50:56
這是你的宿命，不要逃避。

01:50:57 - 01:51:02
再來第八節的行政執行，它也在考題大綱裡，而且它有專行的行政執行法,

01:51:02 - 01:51:04
所以它也是要學習的東西。

01:51:04 - 01:51:06
所以為什麼這個章節很熱？

01:51:06 - 01:51:12
因為它是實際做出來的行為，會產生超多實際的爭議，而且又有很多具體的法條，

01:51:12 - 01:51:15
所以交織在一起就會變成很多的爭議來源。

01:51:16 - 01:51:20
既是試力的這個出處，很多實例題從這邊來，

01:51:20 - 01:51:24
二來又是它有很多解釋上的一個問題，以至於很多實務見解。

01:51:24 - 01:51:25
所以這邊是熱區中的熱區。

01:51:26 - 01:51:29
講白話就是，第一章的熱區前面已經講了，

01:51:29 - 01:51:33
而第二章正因為是熱區製造機，所以就更多的東西得說，

01:51:33 - 01:51:36
所以呢，我們這邊就會上很多的東西，

01:51:37 - 01:51:41
那考試不管是選擇還是申論都是很多東西就這樣子端出來。

01:51:41 - 01:51:43
我們就會慢慢跟你解釋。

01:51:43 - 01:51:45
好，所以請看下一頁，309頁。

01:51:48 - 01:51:51
309頁，我們來上第一節行政處分。

01:51:51 - 01:51:54
那行政處分為什麼排天字第一號呢？

01:51:54 - 01:51:56
兩個簡單的原因，第一個它是最熱門的。

01:51:57 - 01:51:58
但這個不是唯一原因。

01:51:58 - 01:52:00
第二個是這個流水

01:52:00 - 01:52:00
編號，

01:52:00 - 01:52:04
因為它在程序法裡面呢，它是第一個被講的行政行為，

01:52:04 - 01:52:08
它在92條，所以我們就照流水編號，逐一來講。

01:52:09 - 01:52:15
然後這邊呢，我們要來講一個就是你的上課老師或是在某些參考書裡面很常看到的縮寫。

01:52:16 - 01:52:20
我們不是要繞德文，而是怕你看不懂，所以順便講而已。

01:52:20 - 01:52:22
我們來看為何要學的第一行。

01:52:23 - 01:52:28
行政處分你可以看到德文這邊寫這個，法通act。

01:52:28 - 01:52:30
那個act就是英文的act。

01:52:30 - 01:52:33
所以如果法通是指行政，

01:52:33 - 01:52:37
所以如果你直接翻的話，就是按照字面上去翻的話，它是行政行為。

01:52:38 - 01:52:43
所以在日文的行政法裡面，他們的行政處分就直翻為漢字行政行為。

01:52:44 - 01:52:50
然後呢，因為它的法通act，它是這兩個單字拼在一起的嘛，

01:52:50 - 01:52:56
所以你會在有些老師上課簡寫，或者是參考書裡面會看到VA，如果用英文來發音的話，就叫VA。

01:52:57 - 01:52:58
是這樣子來的。

01:52:58 - 01:53:01
它是德文的行政處分來的。

01:53:01 - 01:53:04
那這邊就講個小法律小知識了。

01:53:05 - 01:53:09
這個德國的行政法，常常是臺灣取經的對象。

01:53:09 - 01:53:11
那大家知道德國行政法是抄誰的嗎？

01:53:12 - 01:53:14
天下文章一大抄,那德國人抄誰的?

01:53:15 - 01:53:18
那你常講到德國的行政法，只會講到有一個人叫歐託·邁爾。

01:53:19 - 01:53:20
那歐託·邁爾是抄誰的呢?

01:53:21 - 01:53:23
這個東西就跟法國有關了。

01:53:23 - 01:53:25
這個跟簡單的歷史很有淵源喔。

01:53:26 - 01:53:31
法國在什麼路易挖角的時候,他們行政權超級強大。

01:53:31 - 01:53:37
所以行政權超級強大的話,為了去管制它,它就會有很多的帝王術,那就包含了很多行政法。

01:53:38 - 01:53:41
所以在德國還是一些蠻族統治,

01:53:41 - 01:53:42
很多很多邦,

01:53:42 - 01:53:45
那個邦邦邦在那邊林立的時候呢,

01:53:45 - 01:53:48
法蘭西帝國就是一個很強盛的行政權。

01:53:49 - 01:53:56
所以當普魯士帝國在創立的時候呢,他們就急需在他們的君主立憲下去取得一個法律的建制。

01:53:56 - 01:54:00
所以呢,那個學者,歐託邁亞。

01:54:00 - 01:54:00
就這樣子，背著新郎呢，背著包包就去法蘭西帝國的圖書館去蹲了，就跟馬克思一樣，馬克思是在大英帝國那個圖書館寫出了資本論嘛，那我們的歐託瑪亞就是在法蘭西帝國的，我也不知道名字的圖書館裡面就蹲，他就去學，然後學出了一個東西叫做行政處分。

01:54:17 - 01:54:20
所以行政處分是照抄法蘭西帝國的行政的概念，但是他們照抄一點喔。

01:54:22 - 01:54:29
透過以前我研究所的老師他們的文獻，都爬梳得出的東西就是他抄的是一個判決的東西，所以也是一個美麗的錯誤。

01:54:31 - 01:54:32
那為什麼是抄判決？

01:54:32 - 01:54:34
你想嘛，你現在的行政處分是什麼概念？

01:54:35 - 01:54:38
比方說有一個人違反道交條例，然後要開單。

01:54:39 - 01:54:44
那你是不是把道交條例這個東西去涵射在這個紅燈右轉或超速，然後丟出一個罰單。

01:54:44 - 01:54:51
所以這個東西跟判決也很像啊，有一個人他殺人了，所以我們就拿271去對照他殺人事件，然後得出一個判決。

01:54:51 - 01:54:59
所以他照抄的東西是判決，然後再表現在行政機關上，他就把它變成行政這個fair法統嘛，然後就這樣子變成一個美麗的錯誤。

01:55:02 - 01:55:04
你看判決可以把法令變成真的。

01:55:05 - 01:55:09
那我們皇帝也很需要這個把法令變成真的行政行為,所以就把它變成行政處分。

01:55:09 - 01:55:11
好啦,以上是歷史小教室結束了。

01:55:12 - 01:55:15
但是呢,無論如何他不管是不是美麗的錯誤,你可以看到為何要學的第二行中間。

01:55:17 - 01:55:21
他最重要的任務就是把抽象的法規把它變成具體化,就好像我們前面講義務繼受一樣。

01:55:23 - 01:55:26
義務繼受什麼樣子才可以去繼受?

01:55:26 - 01:55:27
他必須具體化，那什麼叫具體化？

01:55:28 - 01:55:34
行政機關把法條說的東西，把它變成真實而具體的任務用在人民身上。

01:55:34 - 01:55:38
所以行政處分有這樣的一個橋樑的功能。

01:55:40 - 01:55:44
它在違規駕駛跟道交條例之間變成一個傳輸。

01:55:44 - 01:55:54
把道交條例的那個法律效果像傳輸一樣，那個線一樣，把它貫穿到我們的皮夾裡面，然後夾著我們的血汗錢，讓我們越底吃土，這個就是行政處分。

01:55:55 - 01:55:56
好。

01:55:56 - 01:55:57
好。

01:55:57 - 01:55:58
那行政處分呢？

01:55:59 - 01:55:59
有。

01:56:00 - 01:56:02
有一些非常大的考點。

01:56:03 - 01:56:04
我們先來看一下黑板。

01:56:09 - 01:56:12
因為老師在保成這邊有很多班系。

01:56:12 - 01:56:17
你們這個班系叫正規班，就是上36堂的課，然後讓你上好上滿。

01:56:18 - 01:56:20
那我們另外一個班系，以下不是業配。

01:56:20 - 01:56:22
重點就是考前衝刺班，所以我要出很多題目。

01:56:23 - 01:56:25
那最近有個題目是這樣子的。

01:56:27 - 01:56:28
機關。

01:56:28 - 01:56:29
這是真實事件改編的。

01:56:29 - 01:56:32
所以你也順便聽一下當代生活小嘗試。

01:56:32 - 01:56:34
行政機關。

01:56:34 - 01:56:39
他針對臺北車站這邊的古蹟，要去做一些活化。

01:56:40 - 01:56:41
所以他去做了這樣的一個計畫。

01:56:43 - 01:56:50
然後呢，居民某甲呢，覺得說，這個計畫呢，對於北車這樣的古蹟維護呢，他不是很開心。

01:56:51 - 01:56:58
所以請問某甲可不可以針對這個計畫的施作，去打一個撤銷的訴訟？

01:56:59 - 01:57:02
那這個問題跟現在你要學的東西有什麼關係？

01:57:03 - 01:57:05
如果他要走撤銷訴訟的話。

01:57:06 - 01:57:09
這個計畫必須是行政處分。

01:57:09 - 01:57:12
可是什麼東西可以被認定為行政處分？

01:57:13 - 01:57:15
就是你等下要講的92條。

01:57:15 - 01:57:21
所以為什麼92條的學習是超級重要的一個樞紐？

01:57:22 - 01:57:25
他不只是告訴你什麼行政行為是處分。

01:57:25 - 01:57:28
他還可以決定，如果這是處分，你才能打訴訟。

01:57:29 - 01:57:30
這個是考試的熱區。

01:57:30 - 01:57:32
啊，他最喜歡問某甲如何救濟嘛。

01:57:33 - 01:57:39
所以為了回答某甲如何救濟，你必須先解決核心的起點，他到底是不是該死的行政處分嘛。

01:57:39 - 01:57:43
好，那這邊是不是該死的行政處分？

01:57:43 - 01:57:44
就會回到你的講義的標題：

01:57:44 - 01:57:45
大寫一。

01:57:46 - 01:57:49
他是不是有滿足92條的概念及構成要素？

01:57:49 - 01:57:53
所以這個學習就會變成是所有爭議的起點。

01:57:53 - 01:57:57
如果某甲想要打撤銷訴訟，幹掉一個處分。

01:57:57 - 01:57:59
那這邊到底有沒有處分，他要滿足92條的要素裡面。

01:58:00 - 01:58:02
這邊是你非常重要要學的起點。

01:58:03 - 01:58:03
好。

01:58:04 - 01:58:08
那麼再補充一個法律小嘗試，讓你知道臺灣法治的黑暗。

01:58:09 - 01:58:12
這個不是誇飾，雖然我講得很浮誇，但這個不是誇飾，來你看一下黑板這邊。

01:58:15 - 01:58:17
行政程序法民國幾年開始上路？

01:58:18 - 01:58:19
民國90年。

01:58:20 - 01:58:23
那裡面有規定92條行政處分的定義。

01:58:23 - 01:58:25
所以這意味著什麼東西？

01:58:25 - 01:58:28
聰明的你一看就知道了，民國90年之前沒有「處分」的定義啊。

01:58:29 - 01:58:31
可是難道民國90年之前就沒有行政處分嗎？

01:58:31 - 01:58:32
有啊。

01:58:32 - 01:58:35
所以人民到底是在什麼情況下去吃到行政處分的，不知道。

01:58:36 - 01:58:36
不明瞭。

01:58:37 - 01:58:38
所以這個時候請看第一段。

01:58:39 - 01:58:44
在我國行政處分一詞是由實務跟學說創設，沒有明文規定。

01:58:44 - 01:58:50
一直到1998年修正公佈訴願法，隔年制定92條才有行政處分的定義。

01:58:50 - 01:58:52
所以在此之前所有人都是瞎子摸象。

01:58:52 - 01:58:55
每個人都削黃奇，不知道這邊是什麼東西。

01:58:55 - 01:58:59
所以你看下一段，92條第一項才會規定這是處分的要素。

01:59:00 - 01:59:01
讓我們快速念一下。

01:59:02 - 01:59:03
本法所稱行政處分。

01:59:03 - 01:59:09
係指機關就公法上具體事件，所謂的決定、公權力措施，多要發生直接效果的單方行政行為。

01:59:10 - 01:59:13
所以呢，依照前述文字，我們可以拆成下列要素。

01:59:13 - 01:59:19
由機關所做、單方行為、公法事件、具體的、外部的、發生法律效果的。

01:59:19 - 01:59:21
所以我們就依照這個算是六個元素，一個一個來講。

01:59:23 - 01:59:27
所以大家應該沒看過也聽過所謂的七龍珠嘛。

01:59:27 - 01:59:32
所以你要湊滿這六顆龍珠才會蹦出一個活生生、跳跳的這樣的一個行政處分。

01:59:33 - 01:59:36
那你這樣才能夠針對這個行為去打撤銷訴訟。

01:59:36 - 01:59:37
這樣明白了嗎？

01:59:37 - 01:59:38
這都是一連串。

01:59:39 - 01:59:39
好。

01:59:40 - 01:59:43
那為了讓你去學習這個問題的起源，就是有沒有處分。

01:59:43 - 01:59:46
我們就會把這六個元素逐一來講。

01:59:46 - 01:59:51
那時間關係，我想現在8點50分左右嘛，我們大概學三個左右就可以下班了。

01:59:51 - 01:59:53
所以我們就依序來學吧。

01:59:53 - 01:59:54
好。

01:59:54 - 01:59:55
你們先看一下第一個，來。

01:59:56 - 01:59:58
我們就先用黑板上，你們我先把它畫出來然後。

02:00:00 - 02:00:01
你們就先看一下,

02:01:54 - 02:01:54
好,

02:01:54 - 02:01:55
我們來看第一個,

02:01:56 - 02:01:57
如果要作處分呢,

02:01:58 - 02:01:59
第一個元素就是它的主詞,

02:02:00 - 02:02:01
只是一個內部的單位,

02:02:01 - 02:02:02
可是好多的科彙集起來,

02:02:02 - 02:02:03
它可能變成一個局,

02:02:04 - 02:02:06
那這個局的規模才有到一定的程度,

02:02:06 - 02:02:10
它才會被認為是一個具有單獨地位的角色。

02:02:10 - 02:02:13
所以這邊你先接受一個比較概括的說法,

02:02:13 - 02:02:14
因為下次會詳細講。

02:02:14 - 02:02:15
就是說,

02:02:15 - 02:02:17
這樣的組織的規模,

02:02:17 - 02:02:19
我們什麼時候才會稱之為是行政機關？

02:02:20 - 02:02:21
它的規模要大到一種程度,

02:02:22 - 02:02:23
你先接受這個概括的說法,

02:02:23 - 02:02:24
那大到一種程度,

02:02:25 - 02:02:26
我們就會說它可以獨當一面了,

02:02:26 - 02:02:28
所以它這邊具有單獨法定地位。

02:02:28 - 02:02:30
那這個單獨法定地位的區別是什麼意思?

02:02:31 - 02:02:33
它規模大到一定程度,

02:02:33 - 02:02:34
它可以獨當一面之後,

02:02:34 - 02:02:37
它在公文書上面才可以蓋自己的章。

02:02:37 - 02:02:38
不然如果你只是一個科,

02:02:39 - 02:02:42
你的章就要用你的行政機關的名稱來蓋。

02:02:43 - 02:02:45
比方說你是智慧財產局的某一科,

02:02:45 - 02:02:47
那你的地位太小了,

02:02:47 - 02:02:48
所以你在外面行文的時候,

02:02:48 - 02:02:50
你就要用智財局的章,

02:02:50 - 02:02:51
因為你是它的內部單位,

02:02:51 - 02:02:52
你不夠獨特,

02:02:52 - 02:02:53
好。

02:02:54 - 02:02:54
所以,

02:02:54 - 02:02:56
行政機關是主詞,

02:02:56 - 02:03:09
它必須要根據

02:03:09 - 02:03:21
第二條第二項

02:03:21 - 02:03:40
去滿足某種公共任務

02:03:41 - 02:03:43
然後要具備一定的這個規模的程度,

02:03:43 - 02:03:44
才能夠獨當一面。

02:03:44 - 02:03:45
好,

02:03:45 - 02:03:46
那繼續講。

02:03:46 - 02:03:47
這邊的公共任務呢,

02:03:48 - 02:03:49
我們以實質論。

02:03:50 - 02:03:50
請注意喔,

02:03:51 - 02:03:53
只要它去做某些公共任務,

02:03:54 - 02:03:55
我們就會認為它是行政機關。

02:03:56 - 02:03:58
所以我們是以實質的任務為準喔。

02:03:59 - 02:04:00
even是立法院,

02:04:00 - 02:04:01
在這個開發單的範疇之內

02:04:02 - 02:04:09
那至於說開發單的範疇之外,如果說談和,那當然就不是實質的行政人物,那當然就不是我們的行政機關

02:04:10 - 02:04:10
好,再來

02:04:11 - 02:04:13
他的行政機關的公共任務是一回事

02:04:13 - 02:04:18
我們要期待他有一個相當程度的規模

02:04:18 - 02:04:22
那這個相當程度的規模要相當到什麼程度，那這是下冊的範圍

02:04:22 - 02:04:23
好，最後一個

02:04:25 - 02:04:27
機關是用二條二項定義

02:04:27 - 02:04:31
但是同一時間，我們的二條三就接著規定

02:04:32 - 02:04:35
私人在滿足一定條件下，也可以作為行政機關喔

02:04:36 - 02:04:39
所以私人在滿足什麼條件之下，他可以做行政機關呢

02:04:39 - 02:04:40
請繼續看一版

02:04:41 - 02:04:46
私人在第16條，受託行使公權力的前提下

02:04:46 - 02:04:48
他也可以作為行政機關喔

02:04:48 - 02:04:52
所以大家如果還記憶猶新的話,你們考大學的時候是向誰報名

02:04:53 - 02:04:56
如果你們報名當然是,應該說大家來報名通常是經由學校

02:04:56 - 02:04:59
可是你仔細一想,學校跟誰報名

02:04:59 - 02:05:01
學校是跟你現在唸的母校在報名的嗎

02:05:02 - 02:05:04
不是吧，那是跟誰報名

02:05:04 - 02:05:06
你去考學測，去考那個指考

02:05:07 - 02:05:08
財團法人大考中心

02:05:08 - 02:05:10
可是你仔細想一下，它的title是什麼

02:05:11 - 02:05:13
大考中心前面卡的是財團法人四個字

02:05:13 - 02:05:14
所以他是一個私人

02:05:15 - 02:05:19
所以財團法人大考中心，他為什麼可以到最後變成行政機關

02:05:20 - 02:05:22
各大學作為行政機關

02:05:22 - 02:05:25
把招收學生的權力交給他

02:05:26 - 02:05:27
所以根據程序法第16條

02:05:28 - 02:05:33
我們可以讓財團法人大考中心去受託公權力的運作

02:05:33 - 02:05:34
就是召集考生

02:05:35 - 02:05:39
然後在召集考生的公權力運作之下，再搭配二條三

02:05:39 - 02:05:41
他就可以被視為行政機關

02:05:41 - 02:05:44
所以這一個考點就是，公務員考試有考過

02:05:45 - 02:05:48
如果什麼機車行或是考試扣分

02:05:49 - 02:05:54
請問大考中心的扣分跟機車行讓你檢驗不過，為什麼這個動作最後是行政處分？

02:05:55 - 02:05:59
機車行你向口的那個人叼著香煙的那個機車行老闆為什麼是行政機關？

02:05:59 - 02:06:00
因為你

02:06:00 - 02:06:00
他在受託檢驗你機車排氣管的公權力範圍內。

02:06:05 - 02:06:07
根據二條三，他會被視為行政機關。

02:06:07 - 02:06:14
所以他被視為行政機關，又對你做出法律效果，你檢驗不合格，那這個檢驗不合格依舊也會是行政處分。

02:06:14 - 02:06:23
所以這邊的區別其實就是在題目中看到私人做出法律效果，不要太訝異，他有可能是受託，而整個東西就會被解為是行政處分。

02:06:24 - 02:06:24
好。

02:06:24 - 02:06:25
所以我們來總結一下。

02:06:26 - 02:06:28
主持必須是行政機關。

02:06:28 - 02:06:30
所以依據是什麼，二條二的定義。

02:06:31 - 02:06:35
實施一個實質的這個行政任務，然後是具有一定的單獨地位。

02:06:36 - 02:06:37
然後私人意為之。

02:06:37 - 02:06:38
有這三個點，我們看講義。

02:06:41 - 02:06:44
好，請看一下，你的第309頁。

02:06:44 - 02:06:47
來，309頁的最下面，第一行，

02:06:47 - 02:06:48
根據二條二的規定，

02:06:48 - 02:06:51
機關是代表國家等行政主體，

02:06:51 - 02:06:52
從事公共事務，

02:06:52 - 02:06:54
具有單獨的法定地位。

02:06:55 - 02:06:56
所以我們就拆解。

02:06:56 - 02:07:00
所以首先涉及機關表示主體，是因為法人是組織體的概念。

02:07:00 - 02:07:01
好，再來。

02:07:02 - 02:07:06
其次，前條所稱公共事務要從實質內容去看。

02:07:06 - 02:07:07
也就是說。

02:07:07 - 02:07:08
好。

02:07:08 - 02:07:14
第二行後面，除從組織外觀上把行政院各地方行政機關列入考量外，跳過括號。

02:07:14 - 02:07:19
你還要注意考試、立法、監察的司法機關所為的內容，好。

02:07:19 - 02:07:20
好。

02:07:20 - 02:07:21
在跳過下一段。

02:07:21 - 02:07:26
再者，所謂單獨法定地位是指單獨表示意思，用自己的名義對外行文。

02:07:27 - 02:07:28
所以他既然可以用自己的名義。

02:07:29 - 02:07:30
他就具有一定的。

02:07:30 - 02:07:31
江湖地位跟規模，這樣可以嗎？

02:07:32 - 02:07:32
好。

02:07:32 - 02:07:34
再來最後下一段。

02:07:34 - 02:07:36
私人也有可能變身為行政機關。

02:07:36 - 02:07:37
請搭配二條三。

02:07:38 - 02:07:41
受託行使公權力個人或團體在受託範圍內視為行政機關。

02:07:42 - 02:07:44
所以請你把第二行的<u>受託行使公權力</u>畫一下底線。

02:07:44 - 02:07:47
請上兩個數字就是16。

02:07:47 - 02:07:48
還是同一部法規。

02:07:49 - 02:07:51
你會因為16條而受託行使公權力。

02:07:52 - 02:07:54
然後就會被二條三視為行政機關。

02:07:54 - 02:07:57
那至於說16條的運作那是什麼？

02:07:57 - 02:07:58
那是下冊的範圍，我們到時候再說。

02:07:59 - 02:07:59
所以這裡。

02:08:00 - 02:08:02
這邊給你一個考試的提醒。

02:08:02 - 02:08:07
私人受託行使公權力就會被視為行政機關，而得作為處分。

02:08:07 - 02:08:14
所以你平常有空的時候，請自己在閱讀的時候吸收一點受託行使公權力的具體例子。

02:08:14 - 02:08:19
這樣你看到題目的時候，你才能夠反射，哦！你是視為行政機關，這樣懂嗎？

02:08:19 - 02:08:25
你要把那些常見的受託行使公權力的狀況自己默默收集起來，看到考題才能夠反射。

02:08:25 - 02:08:25
所以，舉例。

02:08:26 - 02:08:34
比方說第三行中間，四字382，私立學校依私立學校法，然後經主管機關設立許可。

02:08:34 - 02:08:37
然後倒數第二行，在實施教育範圍內。

02:08:37 - 02:08:42
然後，是在法律特定範圍內，受有行使公權力與機關相當。

02:08:42 - 02:08:44
所以各位，如果你是念私立大學的話。

02:08:45 - 02:08:49
你在畢業的時候會得到一個你的學校給你的行政處分。

02:08:50 - 02:08:51
那個叫畢業證書。

02:08:51 - 02:08:53
因為他在實施教育的範圍內。

02:08:53 - 02:08:56
還就給你一個你有畢業成果的東西。

02:08:57 - 02:08:59
那那個東西會用證書的方式來呈現。

02:08:59 - 02:09:03
所以畢業證書表面上他是你畢業的證明。

02:09:03 - 02:09:04
學費的表現。

02:09:04 - 02:09:05
但實際上也是行政處分。

02:09:06 - 02:09:07
畢業證書是你學費的結晶啊。

02:09:07 - 02:09:08
請愛惜它。

02:09:08 - 02:09:09
好。

02:09:09 - 02:09:11
再來我們看黑板上另外一個東西。

02:09:11 - 02:09:12
直接寫，因為很簡單。

02:09:15 - 02:09:17
第一個是行政機關主持。

02:09:17 - 02:09:20
第二個的話是公法事件。

02:09:22 - 02:09:25
它必須要行使一個公權力。

02:09:26 - 02:09:30
但是我們一點也不期待他去行使公法的效果。

02:09:31 - 02:09:32
所以請問一個是非題。

02:09:32 - 02:09:37
行政處分只能產生公法的法律效果嗎？

02:09:38 - 02:09:38
不是。

02:09:39 - 02:09:41
行政處分也可以產生私法的法律效果。

02:09:41 - 02:09:44
換言之，我們期待行政機關。

02:09:44 - 02:09:46
他是去行使公權力。

02:09:46 - 02:09:49
但是我們一點都不期待他去行使一個公法的法律效果。

02:09:49 - 02:09:50
所以反過來舉例。

02:09:50 - 02:09:53
行政機關會做出什麼司法效果的行政處分呢？

02:09:54 - 02:09:55
你們小大一就學到爛掉了。

02:09:56 - 02:09:57
登記啊。

02:09:58 - 02:10:00
登記不管是戶政登記還是地政。

02:10:00 - 02:10:00
登記

02:10:00 - 02:10:00
請問戶政登記

02:10:01 - 02:10:03
結婚的話會產生什麼樣的法律效果

02:10:04 - 02:10:09
戶政事務所行使戶政管理的公權力，然後產生你們婚姻登記的法律效果嘛

02:10:09 - 02:10:15
反之，你的這個物權移轉不是要登記嗎？所以依舊也會產生物權法上的法律效果嘛

02:10:15 - 02:10:15
好

02:10:15 - 02:10:24
所以這個東西完全符合我們的要素啊，來戶政或地政事務所行使戶政或地政的管理公權力，然後產生一個司法的法律效果嘛

02:10:24 - 02:10:26
所以他依舊會是行政處分嗎

02:10:26 - 02:10:26
這樣可以嗎

02:10:26 - 02:10:27
好

02:10:27 - 02:10:27
我們來看講義

02:10:30 - 02:10:30
好

02:10:30 - 02:10:33
應該是講四個，因為現在才9點33分

02:10:33 - 02:10:35
好，我們來看一下31頁

02:10:35 - 02:10:36
小寫二

02:10:36 - 02:10:41
公法事件，這是指事件本身，那不一定要產生公法效果

02:10:41 - 02:10:44
好，就算產生第二行的司法效果，也有可能是行政處分

02:10:45 - 02:10:46
比方說再舉例子

02:10:46 - 02:10:48
相鄰兩地，因為土地界址有爭執

02:10:49 - 02:10:54
地級主管機關的界定，它是一個公權力，但是它會產生界定的法律效果，這樣可以嗎

02:10:55 - 02:10:55
好

02:10:55 - 02:10:59
所以這邊有個專有名詞，但是不用背，叫做司法效果的行政處分

02:10:59 - 02:11:02
這不是廢話嗎，它就是可以成立嘛

02:11:02 - 02:11:02
好

02:11:03 - 02:11:04
再來，請看一下下面的小寫三

02:11:06 - 02:11:07
下面的小寫三，我直接寫黑板喔

02:11:09 - 02:11:11
第三個元素是單方

02:11:12 - 02:11:15
那我就幫你把它翻譯成很簡單的白話，叫片面

02:11:16 - 02:11:18
所以啊，請回想一下罰單

02:11:18 - 02:11:19
罰單有什麼特色

02:11:19 - 02:11:22
你會跟警察在街邊那邊喬嗎

02:11:22 - 02:11:27
哦，你今天給我開這個安全帽沒戴，我下次給你開這個什麼更貴的

02:11:27 - 02:11:27
好

02:11:27 - 02:11:29
這個地方你的罰單不是喬來的嘛

02:11:30 - 02:11:34
是警察機關看你這個人怎樣嘛,然後就片面決定嘛

02:11:34 - 02:11:39
所以它具有一個很大的特徵,就是它片面去決定那個法律效果,所以這是它的特徵

02:11:41 - 02:11:46
法律效果最終所取得的內容是片面塑造的

02:11:47 - 02:11:51
人民在這個時候對於法律效果的內容來講，是沒有任何協商空間的

02:11:52 - 02:11:54
所以呢，這是它的特徵

02:11:54 - 02:11:54
好

02:11:54 - 02:11:58
之所以講這個是因為你看一下小寫三，等一下會有一個問題喔

02:11:59 - 02:12:00
小寫三第一

02:12:00 - 02:12:00
所謂單方行為是指

02:12:02 - 02:12:05
自行透過職權片面具體化法令賦予相對人拘束力

02:12:06 - 02:12:09
所以通常這個要素是跟什麼行政行為做對比

02:12:09 - 02:12:10
行政契約啊

02:12:10 - 02:12:14
因為契約如同你的民法契約是雙方合意所形成的嘛

02:12:14 - 02:12:19
雙方都可以對權利或義務產生協議的影響嗎

02:12:19 - 02:12:21
透過協議而產生影響嗎

02:12:21 - 02:12:25
所以你來看一下下面有一個名詞喔

02:12:25 - 02:12:27
第二段的第二行先

02:12:28 - 02:12:29
第二段第二行請看最後面喔

02:12:30 - 02:12:35
如果人民來就處分申請，或是任命前要得到你的同意

02:12:35 - 02:12:38
所以假設你是來申請這個建造

02:12:39 - 02:12:41
你來申請建造，我才給你這個建造

02:12:42 - 02:12:44
那麼請問這個建造有你的參與嗎

02:12:44 - 02:12:47
難道這個有你參與的建造就是雙方的行為嗎

02:12:48 - 02:12:48
不是

02:12:49 - 02:12:52
你仔細一想，建造的內容是你跟我一起協議的嗎？

02:12:52 - 02:12:53
不是

02:12:53 - 02:12:53
還是我片面的？

02:12:54 - 02:12:55
再來你看一下第三行中間

02:12:56 - 02:12:59
你是一個公務員，你在被我任命之前，我要得到你的同意。

02:12:59 - 02:12:59
請問

02:13:00 - 02:13:03
你的同意會決定你的公務員的權利或義務嗎？

02:13:03 - 02:13:04
不會。

02:13:04 - 02:13:07
你只會產生一個生效的效果而已。

02:13:07 - 02:13:09
所以這個時候請看第一行

02:13:09 - 02:13:14
這邊就有一個很容易搞混的名詞叫做虛相對人協力的行政處分

02:13:14 - 02:13:14
這是什麼意思

02:13:15 - 02:13:20
他這個處分雖然要相對人幫忙，但一點也不會影響到最後的權利或義務

02:13:21 - 02:13:23
所以這邊只不過是一個需要別人幫忙的處分

02:13:25 - 02:13:25
哦

02:13:25 - 02:13:28
所以就好比周星馳有一個老片

02:13:28 - 02:13:32
他叫蘇乞兒，裡面有一個經典臺詞叫做

02:13:32 - 02:13:33
乞丐中的霸主

02:13:33 - 02:13:34
但最後周星馳就自嘲說他還是乞丐

02:13:34 - 02:13:34
所以這邊一樣的意思

02:13:34 - 02:13:38
他要相對人協力,但他依舊是處分,為什麼

02:13:39 - 02:13:43
因為他由機關片面決定最終的法律效果

02:13:43 - 02:13:44
哦

02:13:44 - 02:13:45
這個是請大家注意

02:13:45 - 02:13:46
所以你看最後一段,第三段

02:13:47 - 02:13:50
表面上來看,做起來好像要取得雙方合意

02:13:50 - 02:13:53
但仔細一看,除非相對人跟契約當事人不一樣

02:13:54 - 02:13:56
他沒有對權利義務關係擁有協議或變動的空間

02:13:57 - 02:14:00
所以這樣的行為雖然經過什麼同意啊

02:14:00 - 02:14:03
經過怎麼申請啊，但依舊最終還是單方行為

02:14:03 - 02:14:04
好

02:14:04 - 02:14:04
好

02:14:05 - 02:14:09
所以我們六顆龍珠，湊起了三顆，這都是很簡單的

02:14:10 - 02:14:11
所以預告一下

02:14:12 - 02:14:15
我們的考點呢就在另外三個元素

02:14:16 - 02:14:17
還沒有講，所以先不急

02:14:17 - 02:14:19
我們先快速複習一下前面三個元素

02:14:20 - 02:14:23
處分必須建立在六大元素的前三之一

02:14:23 - 02:14:25
比方說機關作成

02:14:26 - 02:14:28
第二個機關行使公權力作成

02:14:28 - 02:14:31
第三個機關片面行使公權力

02:14:31 - 02:14:31
這樣可以嗎

02:14:32 - 02:14:39
所以在題目中，如果你看到機關片面行使公權力，在滿足後面的要素，那他就作成處分

02:14:39 - 02:14:44
那一旦他在這個故事裡面做成了處分，那他又問你說如何救濟的話，那就是撤銷系列了

02:14:44 - 02:14:48
這個東西就一脈相傳，就一氣呵成了

02:14:48 - 02:14:48
好

02:14:49 - 02:14:50
那我們接下來來看黑板

02:14:52 - 02:14:54
來，第四個元素，講完第四個元素應該就可以下班了

02:14:54 - 02:14:56
因為現在大概在20分鐘

02:14:58 - 02:14:59
好，第四個元素直接寫

02:15:00 - 02:15:03
第四個元素是指具體的事

02:15:04 - 02:15:05
好

02:15:05 - 02:15:06
那什麼叫具體呢

02:15:06 - 02:15:09
通常我們可以先從這個人來講起

02:15:09 - 02:15:14
那人來講起呢,最原始最典型的人呢是指特定的人

02:15:15 - 02:15:15
你想嗎

02:15:16 - 02:15:20
我們行政處分對某甲開單,那某甲不就是那個特定的對象嗎

02:15:20 - 02:15:25
好,那為什麼我們要處心積慮在概念上把處分限縮在特定的人為主呢

02:15:26 - 02:15:26
為什麼

02:15:27 - 02:15:32
因為我們在概念上，我們在法院的時候，有沒有一個term叫做行政命令？

02:15:32 - 02:15:34
請問行政命令是對誰產生效力？

02:15:35 - 02:15:35
不特定人嘛。

02:15:36 - 02:15:40
所以我們為了讓概念是明確區分，讓救濟類型可以明確的歸類。

02:15:40 - 02:15:42
所以什麼是行政處分？

02:15:42 - 02:15:45
相對於行政命令是對不特定人所發布

02:15:45 - 02:15:49
我們的處分是要對特定人所這樣的一個指揮

02:15:49 - 02:15:56
所以呢,我們的具體事件呢,最典型最原始的出發點是對特定的人所為,這個叫具體事件

02:15:58 - 02:15:58
但是啊

02:15:59 - 02:16:00
我們

02:16:00 - 02:16:00
我們只拿

02:16:01 - 02:16:03
特定的人作為處分的對象

02:16:03 - 02:16:04
太窄了

02:16:05 - 02:16:07
你作為機關有時候很不好用

02:16:07 - 02:16:08
多不好用

02:16:08 - 02:16:09
舉例疫情期間

02:16:10 - 02:16:12
疫情期間，我們不是要做居家隔離嗎

02:16:12 - 02:16:14
同學們有沒有被居家隔離過

02:16:14 - 02:16:15
我就被居家隔離兩次

02:16:16 - 02:16:18
一次是因為我被波及到，一次是我自己中獎

02:16:18 - 02:16:19
Anyway

02:16:19 - 02:16:20
居家隔離很悶喔

02:16:21 - 02:16:23
那可是更悶的是行政機關

02:16:23 - 02:16:27
因為有多少人要居家隔離，他原本就要發多少的處分書嘛

02:16:27 - 02:16:30
所以在疫情一開始蔓延的時候

02:16:30 - 02:16:33
我們每天看新聞報導嚇死了，十個人就好，對不對？

02:16:33 - 02:16:35
所以那個時候大家看到十個人很，那

02:16:35 - 02:16:37
每一天可能會有十張處分書嘛

02:16:37 - 02:16:41
可是隨著疫情加溫，我們開始對這個居家感到麻痺

02:16:41 - 02:16:43
200人得疫情了

02:16:43 - 02:16:45
5000人得疫情了

02:16:45 - 02:16:48
到最後好幾萬人得疫情的時候已經沒感覺了,你已經把它視為感冒化

02:16:49 - 02:16:51
但問題是最慘的還是行政機關啊

02:16:51 - 02:16:54
從一開始的每天十張居家隔離處分書

02:16:54 - 02:16:59
到每天要5000張處分書,到每天要5萬張處分書

02:16:59 - 02:17:02
你每天上班只有幾小時，8小時

02:17:02 - 02:17:02
你自己數學算一下

02:17:03 - 02:17:05
8乘60你就480分鐘

02:17:05 - 02:17:09
你480分鐘的話，你要做幾萬份處分書

02:17:09 - 02:17:10
你手不都斷掉了嗎

02:17:10 - 02:17:10
好

02:17:10 - 02:17:12
所以這個時候

02:17:12 - 02:17:15
有沒有一個方式可以協助你一口氣做五萬份處分書

02:17:15 - 02:17:16
有沒有這種神奇的技術

02:17:17 - 02:17:17
有啊

02:17:18 - 02:17:19
可得特定啊

02:17:19 - 02:17:19
什麼意思

02:17:20 - 02:17:21
你看一下法條

02:17:21 - 02:17:22
你看一下92條

02:17:35 - 02:17:37
92條就發明瞭這個神奇的技術

02:17:37 - 02:17:39
可以讓你一天做出5萬張處分書

02:17:40 - 02:17:41
怎麼可能那麼神奇，騙誰

02:17:41 - 02:17:42
來，你看一下92條

02:17:43 - 02:17:44
92條是這樣寫的

02:17:51 - 02:17:51
好

02:17:51 - 02:17:52
92條他說,你看一下二項

02:17:54 - 02:18:00
前項決定的措施相對人雖非特定,但一般性特徵可得確定其範圍則為一般處分,適用處分的規定

02:18:00 - 02:18:00
好,所以舉例

02:18:01 - 02:18:07
你是行政機關,你如何在比方說今天9月2號一口氣做出5萬張居家隔離處分書

02:18:07 - 02:18:08
你就寫

02:18:08 - 02:18:13
任何在9月2號確診的人都要從今天開始算待14天

02:18:14 - 02:18:16
所以9月2號確診

02:18:16 - 02:18:19
這個元素不就是92條二項裡面的什麼

02:18:20 - 02:18:27
前項相對人雖非特定，但是他就把那個所謂的特徵點出來，而可得確定其範圍

02:18:28 - 02:18:34
我用9月2號確診這件事情當成特徵，就把那5萬人給確定下來了嘛，不是嗎

02:18:35 - 02:18:40
所以這個時候,我用這種稱呼就可以一口氣把這5萬人包起來,打包帶走

02:18:41 - 02:18:43
請注意一個配套,未來會詳細講

02:18:43 - 02:18:46
這種處分叫做一般處分

02:18:46 - 02:18:49
這種一般處分,他為什麼可以一口氣打包5萬人

02:18:50 - 02:18:52
除了剛才的所謂的9月2號之外

02:18:53 - 02:18:55
他要怎麼讓這5萬人知道

02:18:55 - 02:18:57
他不用一張一張記

02:18:57 - 02:18:58
你看一下110條

02:18:59 - 02:19:00
你看一下111條

02:19:00 - 02:19:00
110條

02:19:01 - 02:19:03
他為什麼可以一口氣控制5萬人

02:19:04 - 02:19:06
因為你看一下110條第二項，要看喔

02:19:07 - 02:19:07
來

02:19:08 - 02:19:13
一般處分自公告日或刊登政府公報或新聞紙最後發生效力，什麼意思

02:19:14 - 02:19:15
他只要貼公告就好了

02:19:16 - 02:19:21
所以你為了要節省你的力氣，你就說9月20號確診者再加待14天，然後這張紙

02:19:22 - 02:19:25
你不用一張一張送5萬次

02:19:25 - 02:19:27
你就直接貼在你的公告欄，啪就結束了

02:19:28 - 02:19:31
所以你輕鬆，我輕鬆，公務員輕鬆

02:19:31 - 02:19:33
這就是所謂的

02:19:33 - 02:19:35
具體對象的變革

02:19:35 - 02:19:39
換言之，我們的對象從最一開始最原始的特定對象

02:19:39 - 02:19:45
為了讓機關方便，我們也可以把處分用在誰身上，可得特定的對象身上

02:19:47 - 02:19:50
這樣子的話可以方便行政機關治理我們的社會

02:19:50 - 02:19:53
因為他就不用一個一個去講了，他可以透過

02:19:53 - 02:19:56
可得特定的方式一口氣打包很多人

02:19:57 - 02:19:58
這是可得特定之對象

02:19:59 - 02:20:00
但是考點裡

02:20:00 - 02:20:00
是什麼？

02:20:01 - 02:20:01
考點就是

02:20:02 - 02:20:08
在題目中，他不會跟你講，有一個某甲吃到了法律效果。

02:20:09 - 02:20:13
他會暗示你，有一群有共同特徵的人吃到了法律效果。

02:20:13 - 02:20:17
所以這群共同特徵的人，他們吃到了法律效果的行為叫做什麼？

02:20:18 - 02:20:19
叫做行政處分。

02:20:20 - 02:20:23
所以你來看一下，我們這邊要講一個更細的名稱。

02:20:25 - 02:20:29
正因為這裡的人是透過可得特定,而且是

02:20:30 - 02:20:35
怎麼可得特定?是透過很多的共同特徵來特定。

02:20:36 - 02:20:37
這些人。

02:20:37 - 02:20:41
所以,而這個特徵在法條上叫一般特徵嘛,一般性特徵。

02:20:42 - 02:20:42
所以請注意喔。

02:20:43 - 02:20:49
因此，這些人是透過一般性特徵來界定特定之人。

02:20:49 - 02:20:54
所以這類的處分叫做對人的一般處分。

02:20:55 - 02:20:57
那有對人的一般處分的話

02:20:58 - 02:21:02
我們這邊就有所謂的對物的一般處分。

02:21:03 - 02:21:04
那對物的一般處分呢

02:21:05 - 02:21:06
它是規定在法條

02:21:06 - 02:21:08
你看一下法條，92條。

02:21:11 - 02:21:13
92條的這個二項

02:21:13 - 02:21:15
來我們念一下後段。

02:21:16 - 02:21:17
有關公務，看到了嗎？

02:21:19 - 02:21:20
等大家要翻頁，因為我們要念文字。

02:21:21 - 02:21:22
好。

02:21:22 - 02:21:27
有關公務之設定、變更、廢止或一般使用一Tong。

02:21:28 - 02:21:29
請問什麼是一Tong?

02:21:31 - 02:21:33
一Tong就是比照辦理，比照什麼辦理？

02:21:33 - 02:21:36
比照前面是處分來辦理，而且它是一般處分。

02:21:36 - 02:21:39
可是這是什麼一般處分？對公務的。

02:21:39 - 02:21:41
所以這邊就叫對公務的一般處分。

02:21:42 - 02:21:45
好，聽到這邊你應該繼續聽下面一個東西。

02:21:46 - 02:21:49
我知道什麼是對物一般處分了，可是我不知道他要幹嘛。

02:21:49 - 02:21:50
所以請記得

02:21:51 - 02:21:56
我們對公務這個東西做出等下四個動作，它就是對物一般處分。

02:21:56 - 02:21:57
再講最後一次，如果我們對公務

02:21:57 - 02:22:00
做出了這四個動

02:22:00 - 02:22:00
作

02:22:01 - 02:22:01
它就會是對物理

02:22:02 - 02:22:03
說拿四個動作

02:22:03 - 02:22:06
待會講義會詳細講，但是你先看文字

02:22:06 - 02:22:07
設定公務，什麼意思

02:22:09 - 02:22:11
把它設定成一個公務的東西

02:22:11 - 02:22:12
比方說

02:22:13 - 02:22:15
我們新挖了一條道路

02:22:15 - 02:22:16
然後開放大家走

02:22:17 - 02:22:20
從單純的柏油路設定成可以走的道路

02:22:20 - 02:22:21
這個是設定

02:22:21 - 02:22:24
是讓它從這一天起變成大家可以走的路

02:22:25 - 02:22:26
再來第二個變更

02:22:27 - 02:22:28
變更公務的性質

02:22:28 - 02:22:34
所以很久以前我們的凱道,凱達格蘭大道,他叫介壽路,因為要紀念一個偉大的光頭他生日嘛,叫介壽路嘛

02:22:35 - 02:22:38
但是這個公務的名稱,它也是一種性質

02:22:38 - 02:22:43
所以我們變更公務的性質如名稱,變成凱達格蘭大道紀念平埔族

02:22:43 - 02:22:46
所以這個時候也是一種對物力盤處分,叫變更公務

02:22:47 - 02:22:48
第三個廢止

02:22:49 - 02:22:51
這條路原本讓大家走,但是不讓大家走了

02:22:52 - 02:22:53
所以比方說舊中橫

02:22:54 - 02:22:59
中橫中部橫貫公路的舊中橫呢,因為天災的關係,它坍方得很嚴重,所以就會封起來了

02:23:00 - 02:23:06
所以我們廢止中部橫貫公路的運作,不讓大家走了,這個叫廢止,它也是對物力辦處分

02:23:06 - 02:23:09
最後考試上最愛考的是這四個字一般使用

02:23:10 - 02:23:14
什麼是一般使用,我設定這個公務一般性要怎麼使用

02:23:15 - 02:23:17
所以最常見的例子就是圖書館

02:23:17 - 02:23:18
圖書館是不是公務，它是

02:23:19 - 02:23:24
我設定這個圖書館一般性要怎麼使用，如借書規則，或者是可不可以吃喝東西

02:23:24 - 02:23:27
這樣子對公務的一般性要怎麼使用的設定

02:23:28 - 02:23:29
它也是對物力盤處分

02:23:29 - 02:23:30
所以請注意

02:23:30 - 02:23:31
來，你看一下黑板

02:23:32 - 02:23:33
因此

02:23:33 - 02:23:34
我們第四個元素是

02:23:35 - 02:23:36
具體的

02:23:36 - 02:23:36
對象

02:23:37 - 02:23:40
但是我們從具體的對象慢慢發展出對物也是

02:23:41 - 02:23:42
所以怎麼發展呢

02:23:42 - 02:23:44
我們一開始是針對特定的人

02:23:44 - 02:23:46
那這個特定的人是要跟什麼行為做區分

02:23:46 - 02:23:47
行政命令

02:23:47 - 02:23:48
因為它是不特定的人

02:23:48 - 02:23:50
但是一個一個管特定的人好累

02:23:50 - 02:23:53
所以有所謂的這個可得特定之人

02:23:53 - 02:23:55
那這樣子可得特定之人的處分

02:23:55 - 02:23:56
又名為

02:23:56 - 02:23:58
他雖然是行政處分，但他又名為

02:23:58 - 02:24:00
更具體的所謂例示

02:24:00 - 02:24:02
對人的一般處分。

02:24:02 - 02:24:07
那有對人一般處分，我們後來又發明所謂的對物一般處分，就是那四個動詞。

02:24:08 - 02:24:10
所以，一試選擇請注意。

02:24:11 - 02:24:12
下列何者為行政處分？

02:24:14 - 02:24:15
這三個都是行政處分。

02:24:16 - 02:24:17
下列何者為一般處分？

02:24:18 - 02:24:19
這兩個才是一般處分。

02:24:20 - 02:24:21
你不能選這個特定對象。

02:24:22 - 02:24:23
那下列何者為對人一般處分，只有這個。

02:24:24 - 02:24:26
那下列何者為對物一般處分，只有這個。

02:24:27 - 02:24:27
這樣懂嗎？

02:24:27 - 02:24:29
選擇題就會去考這個細節。

02:24:30 - 02:24:31
下列何者為行政處分？

02:24:32 - 02:24:32
很多。

02:24:33 - 02:24:34
下列何者為一般處分，比較窄。

02:24:35 - 02:24:37
下列何者為對人或對物就更窄，這樣懂了嗎？

02:24:37 - 02:24:38
我們看講義。

02:24:39 - 02:24:42
這是選擇題在一試的時候很喜歡考你。

02:24:42 - 02:24:45
很緊張，啊怎麼辦，365加了就亂選了。

02:24:45 - 02:24:46
來看一下你的講義。

02:24:47 - 02:24:48
311頁最下面。

02:24:49 - 02:24:54
針對具體事件，具體事件是指構成要素拿來跟抽象的行政命令做[redacted]別。

02:24:55 - 02:24:58
換句話說，命令是為了維護公益事先規範不特定對象之人。

02:24:59 - 02:25:03
而典型的行政處分會依照法令針對特定的相對人施加法律效果。

02:25:03 - 02:25:04
舉例。

02:25:04 - 02:25:07
主管機關如果要求工地負責人在10點停工，這是抽象的啊。

02:25:07 - 02:25:10
因為工地負責人沒有講是誰啊。

02:25:10 - 02:25:15
可是相對人如果改說工地負責人甲，每天要停工，那就是特定對象的行政處分。

02:25:16 - 02:25:16
好，再來下一段。

02:25:17 - 02:25:22
其次，縱然相對人不是特定的，亦或針對公務的性質或方式去做設定。

02:25:22 - 02:25:27
但符合法律的前提下，也會被歸類為具體事件，這也擴大了處分的範圍，跑出一般處分這樣的概念。

02:25:28 - 02:25:30
換言之，一般處分可再分為：

02:25:30 - 02:25:31
對人或對物。

02:25:31 - 02:25:35
這是因為92條二項是這樣說的，括號注意前人後物，我就不念了。

02:25:35 - 02:25:36
請看下一段。

02:25:37 - 02:25:40
進一步來說，所謂對人一般處分是指作成處分時，

02:25:40 - 02:25:43
決定或措施的相對人雖非特定，

02:25:43 - 02:25:47
但是按照一般性特徵，也就是可以確定誰被拘束的線索。

02:25:48 - 02:25:50
可以拿來特定誰是處分的一般性。

02:25:50 - 02:25:51
一般處分。

02:25:51 - 02:25:52
這邊請注意喔。

02:25:52 - 02:25:52
先不要看例子。

02:25:53 - 02:25:56
我們考試的實力題。

02:25:56 - 02:25:59
有一些公務員考試就很喜歡考你，這邊有沒有對人一般處分，我們怎麼判斷？

02:26:00 - 02:26:04
看看這個題目的對象，被約束的對象有沒有共同特徵，以至於這個約束它是對人一般處分。

02:26:07 - 02:26:07
好。

02:26:09 - 02:26:12
好，廢話不多說，我們來看一個例子。

02:26:13 - 02:26:14
還有點時間。

02:26:14 - 02:26:16
來，你看一下318頁。

02:26:18 - 02:26:20
來，我們解這一題，當一個例子。

02:26:20 - 02:26:22
來看318頁。

02:26:23 - 02:26:27
318頁請你看最上面那一題，關務四等。

02:26:27 - 02:26:37
來，假設因特定縣境發生高病原性禽流感疫情，行政院農委會下令撲殺該縣所有養雞場的雞隻，請問該撲殺命令的性質為何？

02:26:37 - 02:26:40
所以不要看到名詞就歪題喔。

02:26:41 - 02:26:42
撲殺命令不等於行政命令喔。

02:26:43 - 02:26:46
好，那我問你，撲殺命令為什麼等於對人一般處分？

02:26:46 - 02:26:47
他有沒有約束？

02:26:47 - 02:26:48
有。

02:26:48 - 02:26:49
那他有沒有共同特徵?

02:26:49 - 02:26:50
有。

02:26:50 - 02:26:50
特徵在哪裡?

02:26:51 - 02:26:53
第一行後面的縣境內的養雞場。

02:26:54 - 02:26:57
所以在限定時空下的養雞場不就是那些家嗎?

02:26:57 - 02:26:59
所以他們就是可得特定的對象嘛。

02:27:00 - 02:27:01
好，所以你看下面的框框。

02:27:01 - 02:27:07
下令撲殺養雞場，右邊縣境加養雞場作為可得特定之一般性特徵，而把撲殺令解為對人一般處分。

02:27:11 - 02:27:11
這樣可以嗎？

02:27:12 - 02:27:15
這個就是對人一般處分的考法。

02:27:15 - 02:27:22
在人群中看看有沒有共同特徵，而符合92條二項前段的對人一般處分。

02:27:23 - 02:27:24
好，那我就請教你。

02:27:25 - 02:27:29
這邊你要寫它是對人一般處分的話，你的大前提，你的法條依據是什麼？

02:27:30 - 02:27:30
二

02:27:31 - 02:27:33
92條的一項跟二項前段，你都要寫。

02:27:35 - 02:27:36
處分是第一項嘛。

02:27:37 - 02:27:40
而它的人又是二項前段的可得特定嘛。

02:27:40 - 02:27:41
所以它加起來它才會是行政處分嘛。

02:27:42 - 02:27:42
好。

02:27:42 - 02:27:44
所以要這樣寫會最完整喔。

02:27:45 - 02:27:45
好。

02:27:46 - 02:27:47
好，我們先拉回到前面的講義。

02:27:47 - 02:27:48
來，往前翻一下。

02:27:50 - 02:27:50
來。

02:27:50 - 02:27:51
請到312頁。

02:27:54 - 02:27:55
312頁請看最後

02:27:56 - 02:27:57
哎，請不是最後一段。

02:27:57 - 02:27:59
請看右邊313。

02:28:00 - 02:28:01
383請看一下，至於

02:28:02 - 02:28:07
至於對物一般處分乃指設定、變更、廢止公物性質或一般使用。

02:28:07 - 02:28:11
首先,針對公物性質的設定變更廢止,如道路的設定,

02:28:12 - 02:28:14
名稱的更改,或學校的裁併。

02:28:14 - 02:28:19
其次一般使用設定是指公務使用人於使用公務時的權利義務,就是一般性狀況下要怎麼使用。

02:28:20 - 02:28:22
如河川的泛舟,或公立圖書館的運用,

02:28:23 - 02:28:24
這是例子啦。

02:28:25 - 02:28:27
所以,請看一下閃電命中。

02:28:28 - 02:28:31
這個有被舊的司律考過,

02:28:31 - 02:28:32
所以你看第一行,

02:28:33 - 02:28:36
我們要注意設定、變更、廢止或一般使用的意思,

02:28:36 - 02:28:39
當題目出現這樣的動作就出現了物的一般處分

02:28:40 - 02:28:42
當年就是考圖書館的開放時間公告,

02:28:42 - 02:28:45
道路的停車公告，是對物一般處分,

02:28:45 - 02:28:46
這樣明白了嗎？

02:28:47 - 02:28:48
那我們就會呈現對應的問題。

02:28:49 - 02:28:52
好，這個有收入，所以我們也看一下。

02:28:52 - 02:28:53
我找一下。

02:28:57 - 02:28:59
好，請你看到318頁。

02:29:03 - 02:29:04
318頁請看最下面那一題。

02:29:05 - 02:29:08
我們現在的主軸是判斷對物一般處分，

02:29:08 - 02:29:10
好，對物一般處分就是那四個動作。

02:29:10 - 02:29:11
來，這個題目有沒有？

02:29:11 - 02:29:12
有，第一行，

02:29:12 - 02:29:17
在甲市公報在其他新聞紙刊登一則市立圖書館的開放時間的公告，

02:29:17 - 02:29:18
所以停，

02:29:18 - 02:29:20
圖書館是不是公物？

02:29:20 - 02:29:23
是，那開放時間是不是一般使用？

02:29:23 - 02:29:23
是。

02:29:24 - 02:29:26
所以，你看一下右邊的題目，

02:29:27 - 02:29:28
你看括號一，

02:29:28 - 02:29:30
此項公告的法律性質為何？

02:29:31 - 02:29:32
所以你看下面的框框

02:29:32 - 02:29:37
開放時間的公告，右邊想到這是對公物的一般使用設定。

02:29:37 - 02:29:39
所以，這是一個學法律的技巧喔。

02:29:40 - 02:29:42
法條的背誦不是唯一喔。

02:29:42 - 02:29:47
你要能夠看到事實，然後反射地想到抽象的法條。

02:29:48 - 02:29:51
你要把兩邊做函數的連接，這才是真正學會。

02:29:51 - 02:29:57
換言之，你在學的時候，就必須把抽象的東西搭配一個具體實例，

02:29:57 - 02:29:59
不然你看到類似的實例是想不到的。

02:29:59 - 02:30:00
再講。

02:30:00 - 02:30:00
沒錯。

02:30:00 - 02:30:01
這邊的技巧就是，

02:30:01 - 02:30:04
學任何抽象的概念的時候一定要搭配例子，

02:30:04 - 02:30:05
你不能只是抽象的理解，例子，

02:30:05 - 02:30:06
你一定要，

02:30:06 - 02:30:08
你不能抽象的理解它的含義。

02:30:08 - 02:30:10
你要搭配具體的例子，

02:30:10 - 02:30:13
你才能夠在題目中看得出來這邊在考什麼抽象的概念。

02:30:14 - 02:30:15
這是很重要的讀書技巧。

02:30:16 - 02:30:16
好，

02:30:17 - 02:30:18
那這題也講完了。

02:30:18 - 02:30:19
很簡單嘛，

02:30:19 - 02:30:19
對不對？

02:30:20 - 02:30:20
好，

02:30:20 - 02:30:21
那我這邊呢，

02:30:21 - 02:30:22
要講最後一個問題了。

02:30:23 - 02:30:25
請幫我回到313頁。

02:30:29 - 02:30:30
這邊先做個結尾，

02:30:31 - 02:30:32
然後我們就講完這個題目就下課，

02:30:32 - 02:30:33
剩七分鐘，

02:30:33 - 02:30:34
來。

02:30:34 - 02:30:36
處分到目前為止教了四個要素

02:30:37 - 02:30:37
第一個是主詞

02:30:38 - 02:30:39
第二個是它行使公權力

02:30:40 - 02:30:41
第三個是它片面行使公權力

02:30:41 - 02:30:42
第四個是用在特定人

02:30:42 - 02:30:44
可得特定人或物的四個動作身上

02:30:45 - 02:30:46
這個都會是行政處分。

02:30:47 - 02:30:47
然後,

02:30:48 - 02:30:50
針對第四個元素,

02:30:51 - 02:30:55
國考有考過這些名稱

02:30:56 - 02:30:56
第一個

02:30:56 - 02:30:58
這些東西的定性

02:30:58 - 02:31:00
第一個紅綠燈

02:31:01 - 02:31:03
紅綠燈是什麼定性？

02:31:04 - 02:31:04
然後呢

02:31:05 - 02:31:09
這個另外一個單行道或者是紅線

02:31:10 - 02:31:12
這也是24有考過的類似的東西。

02:31:13 - 02:31:14
好，

02:31:14 - 02:31:14
那我就問，

02:31:16 - 02:31:17
這些既然常考的話呢？

02:31:18 - 02:31:20
那我們現在等一下就要來練習題目，

02:31:20 - 02:31:21
等下考試，

02:31:21 - 02:31:22
講義上會有。

02:31:22 - 02:31:24
但是我先講結論哦。

02:31:24 - 02:31:25
紅綠燈呢，

02:31:26 - 02:31:27
這個只有唯一見解，

02:31:27 - 02:31:29
所以是什麼？

02:31:29 - 02:31:31
那單行道跟紅線呢？

02:31:31 - 02:31:32
這種類似的東西，

02:31:33 - 02:31:34
乍看之下是不同東西。

02:31:34 - 02:31:36
但它是類似的，

02:31:36 - 02:31:37
為什麼它有類似之處？

02:31:37 - 02:31:38
它都是針對道路，

02:31:38 - 02:31:41
你該怎麼做的一個指示。

02:31:41 - 02:31:44
所以這個東西必須列兩種說法。

02:31:44 - 02:31:46
那是哪兩種說法？

02:31:46 - 02:31:46
好，

02:31:46 - 02:31:47
我們現在來講這個。

02:31:47 - 02:31:50
紅綠燈為什麼只有一種見解？

02:31:50 - 02:31:51
首先我們做三去法。

02:31:52 - 02:31:54
紅綠燈只會約定特定對象嗎？

02:31:54 - 02:31:55
來，那個戴眼鏡的，

02:31:55 - 02:31:56
你不要給我過馬路，

02:31:56 - 02:31:56
是這樣嗎？

02:31:57 - 02:31:57
不是嘛！

02:31:58 - 02:31:59
所以紅綠燈應該是怎麼樣?

02:31:59 - 02:32:00
在特

02:32:00 - 02:32:04
特定時間跟空間範圍內去約束看得到紅綠燈的人嘛

02:32:04 - 02:32:06
因為紅綠燈不是隻有幾十秒嗎

02:32:06 - 02:32:08
然後波長範圍只有特定的範圍嘛

02:32:08 - 02:32:09
對不對

02:32:09 - 02:32:11
所以它的對象不是特定的話,那就是什麼

02:32:12 - 02:32:13
可得特定嘛,對不對

02:32:13 - 02:32:16
所以紅綠燈它只有唯一見解

02:32:16 - 02:32:18
通說認為它是對人的一般處分

02:32:20 - 02:32:20
哦

02:32:20 - 02:32:21
好

02:32:21 - 02:32:22
那我們來講這個，等下講義喔

02:32:23 - 02:32:27
單行道跟紅線這種道路的指引

02:32:27 - 02:32:29
它為什麼有兩種說法

02:32:30 - 02:32:32
第一種說法當然就是對人嘛

02:32:32 - 02:32:32
好

02:32:33 - 02:32:34
這種說法很簡單喔

02:32:34 - 02:32:37
你人走到單行道前面

02:32:37 - 02:32:38
就是那個牌子,人走到紅線前面

02:32:40 - 02:32:41
即是可得特定之對象

02:32:42 - 02:32:45
我們以每次你路過前面的對象為可得特定之對象

02:32:45 - 02:32:46
所以它是對人的一般處分

02:32:47 - 02:32:49
可是這說有一個必殺的缺點

02:32:49 - 02:32:50
你看黑板

02:32:51 - 02:32:53
我問你，可得特定是什麼意思？

02:32:54 - 02:32:55
人有沒有上限？

02:32:55 - 02:32:56
再講一次。

02:32:56 - 02:32:59
可得特定這四個字，它的人有沒有上限？

02:33:00 - 02:33:00
有啊。

02:33:00 - 02:33:02
不然為什麼叫可得特定

02:33:02 - 02:33:04
特定就是指它有天花板

02:33:04 - 02:33:05
人是要特定的

02:33:05 - 02:33:10
所以如果中華民國沒有滅亡，單行道是不是有無限多的人

02:33:10 - 02:33:11
會經過

02:33:11 - 02:33:13
有無限多的人會經過紅線

02:33:13 - 02:33:14
所以人是可得特定嗎

02:33:15 - 02:33:17
所以這一說就被挑戰

02:33:17 - 02:33:19
所以另外一說就認為它是對物

02:33:19 - 02:33:20
為什麼

02:33:20 - 02:33:24
它是對道路一般使用的設定

02:33:25 - 02:33:25
好

02:33:25 - 02:33:26
所以簡單講

02:33:27 - 02:33:30
如果是紅綠燈

02:33:30 - 02:33:33
基本上通說認為它是對人一般處分

02:33:33 - 02:33:34
因為它是有限時空下的約束

02:33:34 - 02:33:35
所以這沒有問題

02:33:35 - 02:33:39
可是如果是道路的某種使用的指標，有法律效力的那種

02:33:40 - 02:33:42
它會是在申論題，你對人對物都要講

02:33:43 - 02:33:44
因為這兩種說法都能講

02:33:44 - 02:33:45
我們來看一下講義

02:33:46 - 02:33:47
請看314頁

02:33:51 - 02:33:51
好

02:33:51 - 02:33:53
這個經典案例呢

02:33:53 - 02:33:55
呃，它是整理學說見解喔

02:33:55 - 02:33:57
但是它也有一個類似的考題

02:33:58 - 02:34:00
請看一下經典案例的文字

02:34:00 - 02:34:00
下列交通標誌標線號誌是否為處分

02:34:00 - 02:34:00
我們有三種標示

02:34:05 - 02:34:06
先看括號二

02:34:07 - 02:34:08
來

02:34:08 - 02:34:09
地名指示

02:34:09 - 02:34:12
比方說往三重

02:34:12 - 02:34:14
比方說往公館

02:34:14 - 02:34:15
比方說往哪裡

02:34:15 - 02:34:17
請問這些指示有效力嗎

02:34:17 - 02:34:17
?

02:34:17 - 02:34:17
有嗎

02:34:17 - 02:34:18
？

02:34:18 - 02:34:19
各位同學，地名指示有效力嗎

02:34:19 - 02:34:21
？

02:34:21 - 02:34:21
有的話就嚇死人了

02:34:21 - 02:34:24
看到三重就要往三重

02:34:24 - 02:34:25
看到肯定就往肯定了

02:34:25 - 02:34:27
這個強迫放假

02:34:27 - 02:34:27
所以

02:34:27 - 02:34:29
地名指示沒有效力嗎？

02:34:30 - 02:34:32
所以它不可能是行政處分嗎？

02:34:32 - 02:34:32
可是

02:34:32 - 02:34:33
你看括號三

02:34:34 - 02:34:34
禁止標

02:34:35 - 02:34:36
是有沒有效力

02:34:36 - 02:34:36
？

02:34:36 - 02:34:37
當然有

02:34:37 - 02:34:38
所以比方說阿拉伯數字一

02:34:38 - 02:34:39
遵行方向單行道

02:34:39 - 02:34:40
阿拉伯數字二禁止停車

02:34:40 - 02:34:40
阿拉伯數字三

02:34:40 - 02:34:41
紅綠燈

02:34:41 - 02:34:41
好

02:34:41 - 02:34:42
我就問紅綠燈是什麼

02:34:42 - 02:34:42
？

02:34:42 - 02:34:43
對人一般處分嗎

02:34:43 - 02:34:43
?

02:34:43 - 02:34:43
所以你看下面的

02:34:43 - 02:34:44
你達

02:34:44 - 02:34:44
你達

02:34:44 - 02:34:45
的部分請看第二段

02:34:45 - 02:34:45
大致認為

02:34:45 - 02:34:48
一先判斷是否產生法律效果

02:34:48 - 02:34:48
這時候

02:34:48 - 02:34:49
第二行

02:34:49 - 02:34:50
中間

02:34:50 - 02:34:54
為就一般性特徵以觀可得確定其規範對象者為對人一般處分

02:34:54 - 02:34:56
如紅綠燈破折號即以該號誌前所暫停之駕駛人或行人為可得特

02:34:56 - 02:34:56
定

02:34:56 - 02:35:01
之規範對象

02:35:01 - 02:35:02
這通說認為

02:35:02 - 02:35:02
再來

02:35:03 - 02:35:04
下一行

02:35:04 - 02:35:05
至標誌標線無法於作成時可得特定規範對象

02:35:05 - 02:35:09
如禁止停車的紅線故非屬對人一般處分

02:35:09 - 02:35:11
為人考量其道路的一般使用

02:35:11 - 02:35:15
得作為對物理一般處分

02:35:15 - 02:35:15
請

02:35:15 - 02:35:17
幫我回到第二行

02:35:17 - 02:35:17
你們看

02:35:17 - 02:35:19
住三五四

02:35:19 - 02:35:19
住三五四

02:35:19 - 02:35:21
的第一行

02:35:21 - 02:35:21
為有部分食物

02:35:21 - 02:35:24
上任標誌標線屬對人一般處分

02:35:24 - 02:35:27
如最高行98年6月22號裁定指出

02:35:27 - 02:35:27
禁止標線

02:35:27 - 02:35:29
的劃設目的

02:35:29 - 02:35:29
在於

02:35:29 - 02:35:32
可為一般性或特定路段之用路人而可得確定

02:35:32 - 02:35:32
順著念

02:35:32 - 02:35:34
並細針對無數用路事實所為規範

02:35:34 - 02:35:36
可將之認定為對人一般處分

02:35:36 - 02:35:36
但這說有什麼

02:35:36 - 02:35:37
缺點

02:35:37 - 02:35:38
有什麼弱點

02:35:38 - 02:35:38
他的人

02:35:38 - 02:35:39
不會是可得特定啊

02:35:39 - 02:35:40
所以他這樣就不符合文字了

02:35:40 - 02:35:40
好

02:35:40 - 02:35:40
好

02:35:40 - 02:35:41
所以我們總結一下

02:35:46 - 02:35:46
兩件事情

02:35:46 - 02:35:47
92條

02:35:47 - 02:35:49
有講到

02:36:00 - 02:36:01
具體事件這個元素。

02:36:02 - 02:36:02
然後第二個,

02:36:03 - 02:36:08
從具體事件這個元素表現在二試有一個經典考題就是紅綠燈的定性,

02:36:09 - 02:36:12
跟道路這樣的一個禁止標示的定性。

02:36:13 - 02:36:16
你看一下左邊的這個閃電命中。

02:36:17 - 02:36:17
來,

02:36:17 - 02:36:18
左邊。

02:36:19 - 02:36:20
101年司法院，

02:36:21 - 02:36:22
這邊就是在考，

02:36:22 - 02:36:24
禁止標誌標線的性質。

02:36:24 - 02:36:26
考生論述的時候一定要注意到。

02:36:26 - 02:36:27
分裂兩說。

02:36:27 - 02:36:30
禁制標誌標線的對象是以經過的人為主，

02:36:30 - 02:36:31
是可得特定。

02:36:31 - 02:36:33
另一派的人就會認為限制對象沒有上限，

02:36:33 - 02:36:34
而涉及到公物的一般使用。

02:36:35 - 02:36:36
詳情可參考李達跟助教。

02:36:37 - 02:36:38
所以這邊就提醒你了。

02:36:39 - 02:36:40
我們這個閃電命中的區塊呢,

02:36:40 - 02:36:41
也不是什麼大學問,

02:36:41 - 02:36:43
就是告訴你這個區塊會被考過。

02:36:43 - 02:36:45
所以你一定要用力地看。

02:36:46 - 02:36:47
不要當開玩笑,

02:36:47 - 02:36:49
因為考古題就是有它的價值。

02:36:49 - 02:36:50
好。

02:36:51 - 02:36:54
那下次我們來上315頁這邊食物見解,

02:36:54 - 02:36:55
因為還要再講五分鐘,

02:36:55 - 02:36:56
所以我不想耽誤大家時間。

02:36:57 - 02:36:57
好,

02:36:57 - 02:37:16
我們下次從315頁

02:37:16 - 02:37:41
把這個具體事件給結束掉。

02:37:41 - 02:37:42
好,

02:37:42 - 02:37:43
我們來用黑板

02:37:43 - 02:37:44
來複習一下。

02:37:45 - 02:37:48
今天依舊是火車往前飛的一天。

02:37:49 - 02:37:49
所以呢,

02:37:50 - 02:37:51
我們上了一些東西。

02:37:51 - 02:37:54
那這個東西可以從法律關係的消滅開始講。

02:37:55 - 02:37:56
所以法律關係的消滅,

02:37:56 - 02:37:58
我們談到了什麼履行啊、

02:37:58 - 02:37:58
抵銷啊,

02:37:59 - 02:38:00
然後也談到了那個消滅時效。

02:38:00 - 02:38:00
條二。

02:38:01 - 02:38:04
然後呢,不要忘記職能可以作為我們的行政機關，視為，然後接下來是這個機關做出公權力，然後呢單方。

02:38:10 - 02:38:14
然後呢,對具體的對象產生這樣的一個施加的作用。

02:38:14 - 02:38:21
然後具體的對象從特定的對象，可得特定的人到對物的這樣的四個動作：設定、變更、廢止跟一般使用的設定。

02:38:21 - 02:38:24
這個都有可能會變成是所謂的具體事件下的行政處分。

02:38:25 - 02:38:29
所以鼓勵大家一句老話，就是說自己動手畫一畫。

02:38:30 - 02:38:33
把學過的東西，用簡單的這樣子的字，把它寫出來。

02:38:34 - 02:38:38
這個也不是什麼筆記啦，但是就代表著其實在你腦子裡面有內化。

02:38:38 - 02:38:43
能夠這樣畫，就是畫出來，才能夠代表說你腦子有內化。

02:38:43 - 02:38:45
那所以這個東西沒有固定的版本。

02:38:45 - 02:38:47
那我們今天線上到這邊，那我們下週見，謝謝。